# المصنف

## عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ)

الجزء ١٠

نص المؤلف كما في طبعة: حبيب الرحمن الأعظمي ، المجلس العلمي- الهند
المصدر: مجموعة (OpenITI (KITAB، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

عبد الرزاق،

18130 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه فراجعوه» قال: «قضى الله النفس بالنفس»

عبد الرزاق،

18131 - عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت ابن المسيب عن رجل قتل عبدا عمدا قال: «يقتل به فعاودته»، فقال: لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم

عبد الرزاق،

18132 - عن ابن سمعان، عن سهيل بن أبي صالح، أن زيد بن أسلم، وعلي بن أبي كثير أرسلاه إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك قال: يقتل به قال: فرجعت إليهما فأخبرتهما، قالا: وهمت فارجع فاسأله قال: فرجعت إليه فسألته، فقال: من أنت؟ قال: فأخبرته، فقال: يقتل به يا ابن أخي لو كانوا مائة لقتلتهم به

عبد الرزاق،

18133 - عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن المسيب قال: يقتل به

عبد الرزاق،

18134 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، وعمرو بن دينار، أو أحدهما عن ابن عباس قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن سمعان، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» قال: فأخبرني ابن سمعان، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب قال: كتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه الآية لنا، ولهم

عبد الرزاق،

18135 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «يقتل به إذا كان عمدا»، قال الثوري: «إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا»

عبد الرزاق،

18136 - عن معمر، عن الزهري قال: «لا قود بين الحر والمملوك، ولكن العقوبة، والنكال وغرم ما أصاب»

عبد الرزاق،

18137 - عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل عبده عمدا قال: «يعاقب عقوبة موجعة ويسجن»

عبد الرزاق،

18138 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، في رجل قتل عبد نفسه قال: «لا يقتل به»

عبد الرزاق،

18139 - عن حميد بن رويمان الشامي، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: كان أبو بكر وعمر «لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة، إذا قتله عمدا» قال: وأخبرني أبي، عن عبد الكريم أبي أمية مثله قال: ويؤمر بعتق رقبة

عبد الرزاق،

18140 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: «لا يقاد المسلم بالمملوك»

عبد الرزاق،

18141 - عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار: العبد بالعبد قال: «أرى أنه لا يقتل الحر بالعبد، ويقتل العبد بالعبد»

## باب جراحات العبد

[ج ١٠ - ص ٣]

عبد الرزاق،

18142 - عن معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب , قال: «جراحات العبيد في أثمانهم , بقدر جراحات الأحرار في ديتهم» قال الزهري: " وإن رجالا من العلماء ليقولون: إن العبيد والإماء سلعة من السلع فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم "

عبد الرزاق،

18143 - عن معمر , عن الزهري , وقتادة , قالا: «دية أم الولد وإن ولدت من سيدها , دية أمه حتى يموت سيدها»

عبد الرزاق،

18144 - عن معمر , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «جراحات العبيد فيما دون النفس خطأ , فإذا كان النفس أقيد منه»

عبد الرزاق،

18145 - عن معمر , عن الزهري , وقتادة , قالا: القود في كل ذلك وقالا: «سنة العبيد كسنة الأحرار في القود»

عبد الرزاق،

18146 - عن الثوري في عبدين قتل أحدهما صاحبه قال: «لا يتفاضلان وإن كان أحدهما خيرا من صاحبه»

عبد الرزاق،

18147 - عن معمر , عن قتادة في عبد قتل عبدا عمدا: المقتول خير من القاتل قال: «يقتل به»

عبد الرزاق،

18148 - عن معمر , عن الزهري في عبد ثمنه ألف دينار , فقأ عين عبد ثمنه ألف دينار قال: «إن كان فقأ عينه عمدا , فالقود وإن كان خطأ , فالدية , وإن كان الذي هو خير فقئت عينه لزمه ثمنه , ليس على أهله إلا ذلك»

عبد الرزاق،

18149 - عن ابن جريج , عن رجل , عن سالم بن عبد الله , قال: «إذا جرح المملوك بالحر , يعقل جرح الحر في ثمن المملوك , فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر , وإن شاءوا أسلموا , وإن بلغت نفس الحر»

عبد الرزاق،

18150 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز , عن عمر بن الخطاب , قال: «وعقل العبد في ثمنه , مثل عقل الحر في ديته»

عبد الرزاق،

18151 - عن معمر , عن قتادة في أربعة أعبد , قتلوا عبدا عمدا , قال: «إن شاء سيد العبد قتلهم , وإن شاء استخدمهم»

عبد الرزاق،

18152 - عن معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب في عبد يقطع رجله قال: «نصف ثمنه»

عبد الرزاق،

18153 - عن معمر , عن قتادة , قال: «لو أن رجلا ضرب غلام رجل , فجدع أنفه , أو أذنه , أو أشل يده دفع إليه , وغرم لصاحبه مثله»

عبد الرزاق،

18154 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: عبد قتل عبدا خطأ , القاتل شر من المقتول؟ قال: «إن شاء أهل القاتل أسلموا عبدهم , أو غرموا ثمن المقتول , أي ذلك شاءوا , فإن كان القاتل خيرا من المقتول , فكذلك أيضا لهم , - أي ذلك شاءوا -»

عبد الرزاق،

18155 - عن معمر , عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ قال: «إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل , وإن شاءوا أسلموه بجريرته

, وإن كان خيرا منه فكذلك»

عبد الرزاق،

18156 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: العبد يقتل العبد عمدا المقتول خير من القاتل؟ قال: «ليس لأهل المقتول إلا قاتل عبدهم» قال ابن جريج , وقالها عمرو بن دينار قال: «إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه»

عبد الرزاق،

18157 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «فإن كان القاتل خيرا من المقتول , لم يكن لهم إلا قيمة المقتول»

عبد الرزاق،

18158 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: ما قول الله عز وجل: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] قال: «العبد يقتل العبد عمدا , فهو به , فإن كان القاتل أفضل , لم يكن لهم إلا قيمة المقتول»، عبد الرزاق،

18159 - عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , مثل قول عطاء

عبد الرزاق،

18160 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: لم لا يكون به , والحر بالحر؟ قال: «لأن الحرين ديتهما سواء , والعبدان مال فقيمة المصاب» قلت: فإن

شجه الحر أو فقأ عينه قال: «فقيمته كما أفسده , ولا يقاد منه» فأخبرته بكتاب عمر بن عبد العزيز فأبى إلا قوله هذا

عبد الرزاق،

18161 - عن ابن جريج , قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن: «بين العبدين قصاص في العمد في أنفسهما , فما دون ذلك من الجراحات»،

عبد الرزاق،

18162 - عن معمر , عن سماك , أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك

عبد الرزاق،

18163 - عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , قال: قلت له: العبد يصيب العبد نفسه فما دونها , أقصاص وإن تفاضلا؟ قال: «لا»

عبد الرزاق،

18164 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إن قتل عبد عبدا عمدا , والقاتل ذو مال , فالمال لسيده , ورقبته بما أصاب»

عبد الرزاق،

18165 - عن ابن جريج , عن سالم بن عبد الله , قال: «إذا عمد المملوك قتل المملوك , أو جرح به فهو قود»

عبد الرزاق،

18166 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز , عن عمر بن الخطاب , قال: «ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه , فما دون ذلك من الجراح , فإن اصطلحوا على العقل , فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح»

عبد الرزاق،

18167 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال: «ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس»

18168 - قال عبد الرزاق: سمعت أبا حنيفة يحدث , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «ما كان من جراحات العبد دون النفس , فعلى مثل منزلة دية الحر في يده نصف ثمنه , وفي رجله نصف ثمنه , وفي موضحته , وسنه نصف عشر ثمنه , وفي إصبعه عشر ثمنه , فإذا أصيب من أعضائه , عضو ليس فيه مثله , جدع أنفه , أو قطع ذكره , أو قطع لسانه , كان فيه ثمنه كاملا , وأخذه الذي أصابه كان له»

## باب دية المملوك

عبد الرزاق،

18169 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «دية المملوك ثمنه , فإن زاد على الحر , رد إلى دية الحر , لا يزاد العبد على دية الحر» قال: «وإن كان العبد المصاب مالا لم يحسب مع رقبته في ثمنه»

عبد الرزاق،

18170 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أراد سادة القاتل , أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول , فأبى سادة المقتول؟ قال: «ليس لهم أن يفدوه , ليس لهم إلا قاتل عبدهم , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا استرقوا»

عبد الرزاق،

18171 - عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول في العبد يصاب قال: «قيمته يوم يصاب» قال: «فنحن على أنه ما أصيب به من شيء فهو لسيده من حساب ثمنه» قلت: فإن أصيبت عيناه أو أحدهما أو ذكره؟ قال: «فنذره ذلك لسيده والعبد معه»

عبد الرزاق،

18172 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , والشعبي , قالا: «لا يبلغ بالعبد دية الحر» وقالا: «لا يجلد قاذف أم الولد»

عبد الرزاق،

18173 - عن معمر , عن حماد , قال: «لا يجاوز به دية الحر»

عبد الرزاق،

18174 - عن معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , قال: «دية المملوك ثمنه ما بلغ , وإن زاد على دية الحر»

عبد الرزاق،

18175 - عن معمر , عن الزهري , قال: «ثمنه ما بلغ إنما هو مال»

عبد الرزاق،

18176 - عن ابن جريج , قال: قال لي عبد الكريم , عن علي , وابن مسعود , وشريح: «ثمنه وإن خلف دية الحر»

## باب القود في موضعه

[ج ١٠ - ص ١٠]

عبد الرزاق،

18177 - عن معمر , عن قتادة في رجل ليست له يمين قطع يسار رجل قال: «عليه الدية كاملة دية يدين لا يقتص منه»

عبد الرزاق،

18178 - عن معمر , عن قتادة , قال: «لو أن رجلا أخذ سارقا ليقطع يمينه , فقطعت شماله , فقد أقيم عليه لا يزاد على ذلك»

عبد الرزاق،

18179 - عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله , قال: «تقطع يمينه أيضا»

عبد الرزاق،

18180 - عن أبي بكر بن محمد , أن عبد الرحمن بن القاسم , أخبره , عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيب على أن رجلا إن قطع يد رجل , فاقتص رجل منه فقطع يد القاطع يساره: فإن اليسرى تطلب , وتقطع اليمنى , وقالا: «القود في موضعه , وإن قطع اليسرى خطأ , كان عقلها على من قطعها , وقطعت اليمنى باليمنى»

18181 - قال أبو بكر: وأخبرني سعيد بن خالد , عن ابن المسيب , بمثله

# باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا

[ج ١٠ - ص ١١]

عبد الرزاق،

18182 - عن الثوري , عن خالد الحذاء , قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل وله ولد صغير , فكتب أن «يستأنى بالصغير حتى يبلغ» قال سفيان: «فإن شاء أخذ , وإن شاء عفا» , قال الثوري: «ونحن على ذلك وابن أبي ليلى , وابن شبرمة قد استأنيا به»

## باب من أصيب من أطرافه , ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

[ج ١٠ - ص ١١]

عبد الرزاق،

18183 - عن الثوري , عن عوف الأعرابي , قال: لقيت شيخا في زمان الجماجم , فخليته , وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر , في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه , وعقله , ولسانه , وذكره «فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي»

عبد الرزاق،

18184 - عن معمر , عن قتادة , قال: «إذا أصيب الرجل خطأ , فأصيبت عيناه , وأنفه , فديتان , وإن قطعت أنثياه , وذكره فذلك ديتان , وكذلك في أشباه ذلك كذلك»

عبد الرزاق،

18185 - عن ابن جريج , قال: سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه , ما نذره أكثر من ديته؟ قال: «ما سمعت فيه بشيء وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه , وإن كان أكثر من ديته»

عبد الرزاق،

18186 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه , وقطع أنفه وأذنه؟ قال: «يحسب ذلك كله له»

# باب العفو

[ج ١٠ - ص ١٣]

عبد الرزاق،

18187 - عن معمر , عن قتادة , أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا , فجاء أولياء المقتول , وقد عفا أحدهم , فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول: «إنه قد أحرز من القتل» قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما

عبد الرزاق،

18188 - عن معمر , عن الأعمش , عن زيد بن وهب , أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا , فأراد أولياء المقتول قتله , فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي , فقال عمر: «عتق الرجل من القتل»

عبد الرزاق،

18189 - عن الثوري , عن عبد الكريم , عن إبراهيم , والحجاج , عن عطاء , قالا: «عفو كل ذي سهم جائز»

عبد الرزاق،

18190 - عن الثوري , عن الأعمش , عن زيد بن وهب , «أن امرأة قتل زوجها وله إخوة , فعفا بعضهم فأمر عمر لسائرهم بالدية»

عبد الرزاق،

18191 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: رجل قتل رجلين عمدا , فعفا أهل أحدهما , ولم يعف الآخرون؟ قال: «لم يقتل , ولكنه يعطي الذين لم يعف شطر الدية»، عبد الرزاق،

18192 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , عن الحسن , مثل قول عطاء

عبد الرزاق،

18193 - عن ابن جريج , قال: سألت طلحة عن عطاء عن الرجل يقتل عمدا فيعفو أحد من بني المقتول , ويأبى الآخر؟ قال: «يعطى الذي لم يعف شطر الدية»

عبد الرزاق،

18194 - عن معمر , عن قتادة , قال: «إذا عفا أحد الأولياء , فإنها تكون دية , وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا»

عبد الرزاق،

18195 - عن معمر , عن الزهري , قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضا قال: «إذا عفا أحدهم فالدية»

عبد الرزاق،

18196 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز , عن عمر بن الخطاب , قال: «ولا يمنع سلطان ولي الدم , أن يعفو إن شاء , أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا , ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل , بعد أن يحق له القتل في العمد»

عبد الرزاق،

18197 - عن معمر , عن الزهري , قال: «العفو إلى الأولياء , ليس للمرأة عفو»

عبد الرزاق،

18198 - عن معمر , عن قتادة , قال: «لا عفو للنساء في القود , فإذا كانت الدية فلها نصيبها»

عبد الرزاق،

18199 - عن معمر , عن ابن شبرمة: «كان لا يرى للمرأة عفوا في حد , ولا قتل , ولكن عفوها في الدية , والقصاص»

## باب القتل بعد أخذ الدية

[ج ١٠ - ص ١٥]

عبد الرزاق،

18200 - عن معمر , عن قتادة , قال: كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية»

عبد الرزاق،

18201 - عن الثوري في الذي يعفو أو يأخذ الدية , ثم يقتل , قال الله تبارك وتعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178] قال: «هو الرجل يقتل بعدما يأخذ الدية»

عبد الرزاق،

18202 - عن الثوري في رجل قتل رجلا , وله أخوان , فعفا أحدهما , ثم قتله الآخر , قبل أن يرفع إلى الإمام؟ قال: «هو خطأ عليه الدية يؤخذ منه النصف»

عبد الرزاق،

18203 - عن ابن جريج , قال: أخبرني إسماعيل بن أمية , عن الثبت غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم , ثم أخذ الدية , ثم غدا فقتل»

عبد الرزاق،

18204 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز , قال: " والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل , أو يقتص , أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح , أو يعدو بعضهم , بعد أن يستوعب حقه , فمن فعل ذلك , فقد اعتدى , والحكم فيه إلى السلطان , بالذي يرى فيه من العقوبة ,

ولو عفي عنه , لم يكن لأحد من طلبة الحق , أن يعفو عنه بعد اعتدائه , إلا بإذن السلطان , وعلى تلك المنزلة , كل شيء من هذا النحو , فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] الآية , وما كان من جرح فوق الأدنى , ودون الأقصى , فهو يرى فيه بحساب الدية "

## باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

[ج ١٠ - ص ١٧]

عبد الرزاق،

18205 - عن ابن جريج , قال: سمعت عطاء , يقول: «إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله , فإنما له منها ثلثها , إنما هو مال يوصي به»

عبد الرزاق،

18206 - عن معمر , عن سماك بن الفضل , قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «إذا تصدق الرجل بدمه , وقتل خطأ , فالثلث من ذلك جائز , إذا لم يكن له مال غيره»

عبد الرزاق،

18207 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: «إذا تصدق الرجل بدمه , وكان قتل عمدا , فهو جائز»

عبد الرزاق،

18208 - عن الثوري , عن يونس , عن الحسن , قال: «إذا كان عمدا فهو جائز , وليس من الثلث»

عبد الرزاق،

18209 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن طاوس , عن أبيه , قال: «إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه , فهو جائز» قال: فقلنا: ثلثه؟ قال: «بل كله»

عبد الرزاق،

18210 - عن الثوري , عن رجل , عن أبي معشر , عن إبراهيم , قال: «الدم ما بيع منه من شيء فهو جائز , وإن كثر»

عبد الرزاق،

18211 - عن معمر , عن قتادة في رجل قتل عمدا , فاصطلحوا على ثلاث ديات؟ قال: «جائز إنما اشتروا به صاحبهم»

عبد الرزاق،

18212 - عن معمر , عن سعيد , عن أبي معشر , عن إبراهيم , قال: «ما بيع به الدم من شيء فهو جائز , وإن كثر»

عبد الرزاق،

18213 - عن الثوري , قال: «إذا أوصى أن يعفوا عنه , كان الثلث للعاقلة , وغرم الثلثين»

## باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل

[ج ١٠ - ص ١٩]

عبد الرزاق،

18214 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إن سرق رجل , أو شرب خمرا , ثم قتل , فهو القتل لا يزاد على ذلك , لا يقطع , ولا يحد»، عبد الرزاق،

18215 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب , مثل قول عطاء محا ما للناس وغيره

عبد الرزاق،

18216 - عن قيس بن الربيع , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل , فإن القتل يكفيه»

عبد الرزاق،

18217 - عن معمر , والثوري , عن حماد , قال: «إذا جاء القتل , محا كل شيء للناس , وغيره» قال الثوري: وأخبرني رجل , عن عطاء مثله. عبد الرزاق،

18218 - عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو بكر , عن غير واحد , عن ابن المسيب , مثل قول عطاء قال عبد الرزاق: وسمعته من أبي بكر، عبد الرزاق،

18219 - عن معمر , عن رجل , عن ابن المسيب مثله

عبد الرزاق،

18220 - عن ابن جريج , عن أصحاب ابن مسعود , عن ابن مسعود , قال: «إذا جاء القتل محي كل شيء»

عبد الرزاق،

18221 - عن بعض أصحابه , عن مجالد , عن الشعبي , عن مسروق , عن ابن مسعود , قال: «إذا جاء القتل محا كل شيء»

عبد الرزاق،

18222 - عن ابن جريج , قال: سمعت ابن أبي مليكة , قال: «يقام عليه الحد ثم يقتل»، عبد الرزاق،

18223 - عن معمر , عن رجل , عن ابن أبي مليكة مثله

عبد الرزاق،

18224 - عن معمر , عن قتادة في رجل سرق وشرب خمرا ثم قتل: «تقام عليه الحدود , ثم يقتل»

عبد الرزاق،

18225 - عن معمر , عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا , ثم قذف رجلا , قال: «يجلد , ثم يقتل , وإن قذفه أحد جلد له» قال الزهري: فإن

سرق ثم قتل؟ قال: «يعفى عنه من السرقة، ويقتل , وإذا اجتمعت عليه حدود , وقتل درئت عنه الحدود كلها , إلا القذف , فإنه يقام عليه»

عبد الرزاق،

18226 - عن إبراهيم , عن داود بن الحصين , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: «إذا وجب على الرجل القتل , ووجبت عليه حدود , لم تقم عليه الحدود , إلا الفرية , فإنه يحد ثم يقتل»

عبد الرزاق،

18227 - عن الثوري , قال: «إذا اجتمعت على رجل حدود , ثم قتل , فما كان للناس فأقد منه , وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله» وبه يأخذ عبد الرزاق

## باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله

[ج ١٠ - ص ٢١]

عبد الرزاق،

18228 - عن الثوري , عن أشعث , عن الشعبي , قال: الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله؟ قال: «يمثل به كما مثل به ثم يقتل» قال سفيان وقال غيره: «القتل يمحو ذلك وهو أحب إلينا»

عبد الرزاق،

18229 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان , «أن رجلا ضرب رجلا , فجدع أنفه , فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فأعطى وليه عمر فجدع أنفه , ثم قتله»

عبد الرزاق،

18230 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحديد أو بالشيء؟ قال: «القود يمحو ذلك بالسيف» وقاله ابن جريج , عن عطاء كذلك أخبر به ابن جريج , عن عطاء

عبد الرزاق،

18231 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة , قال: أخذ زياد دهقانا يقال له: ابن المسكين فمثل به قال: فقال علقمة: كان يقال: «ليس أحد أحسن قتلة من المسلم , كنا ننهى عن هوشات السوق وهوشات الليل - يعني هوشات إذا كان قتال , أو جماعات في قتال»

عبد الرزاق،

18232 - عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة , قال: قال ابن مسعود: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان»

عبد الرزاق،

18233 - عن معمر , عن ايوب , عن أبي قلابة , عن أنس بن مالك , أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها , ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة , فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم , فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم: «أن يرجم , حتى يموت , فرجم حتى مات»

## باب لا تقام الحدود في المسجد

[ج ١٠ - ص ٢٢]

عبد الرزاق،

18234 - عن ابن جريج , قال: قال عمرو بن شعيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المسجد»

عبد الرزاق،

18235 - عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , قال: «سمعت أنه ينهى عن أن يصبر في المسجد»

عبد الرزاق،

18236 - عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير , عن عكرمة , أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يقاد بالجروح في المسجد»

عبد الرزاق،

18237 - عن الثوري , عن ليث , عن مجاهد قال: «لا يقاد الرجل من ابنه في القتل»

عبد الرزاق،

18238 - عن الثوري , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: «أخرجاه من المسجد فاضرباه»

عبد الرزاق،

18239 - عن معمر , عن ابن شبرمة , قال: «رأيت الشعبي جلد يهوديا حدا في المسجد»

عبد الرزاق،

18240 - عن الثوري , عن جابر , عن أبي الضحى , عن مسروق , قال: سئل عن الضرب في المسجد فقال: «إن للمسجد لحرمة»

عبد الرزاق،

18241 - عن الثوري , عن جابر , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن عمر بن عبد العزيز , كتب إليه: «لا تقض في المسجد , فإنه تأتيك الحائض , والمشرك»

## باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله؟

[ج ١٠ - ص ٢٣]

عبد الرزاق،

18242 - عن معمر , عن الزهري في رجل دخل بيت رجل , وفي البيت سكين , فوطئ عليها فعقرته , قال: «ليس على صاحب البيت شيء»

عبد الرزاق،

18243 - عن معمر , عن إسماعيل بن أمية , أن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه فضرط فقال: " أما إنا لم نرد هذا , ولكنا سنعقلها لك , فأعطاه أربعين درهما - قال: وأحسبه قال - وشاة أو عناقا "

عبد الرزاق،

18244 - عن الثوري , عن يحيى بن سعيد , عن ابن المسيب , أن عثمان «قضى في الذي يضرب , حتى يحدث بثلث الدية» قال سفيان: وليس على العاقلة

عبد الرزاق،

18245 - عن معمر , ومحمد بن يحيى , عن عبد الرحمن بن حرملة , أن رجلا ضرب رجلا , حتى سلح , فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز , فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال

ابن المسيب: «أخبره أن ذلك قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصا»

عبد الرزاق،

18246 - عن معمر , عن الزهري: «أن مروان قضى في ذلك بثلث الدية»

عبد الرزاق،

18247 - عن ابن جريج , قال: سمعت عبد ربه , يقول: رجل يدعى ابن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى - شك عبد ربه فقال ابن جريج: قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز - قال عبد ربه: قال العبسي: أما إني قد ضربته حتى سلح , قال ابن العقاب: قد والله فعل ولكن ليست لي بينة , وكنت أستحيي من ذكره , فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي , فسأل ابن المسيب عن ذلك فقال: «فيه أربعون فريضة - يعني قلوصا -»

عبد الرزاق،

18248 - عن ابن جريج , قال: أخبرني أيوب , عن ابن عمرو بن سليم الزرقي , أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة , أخبره أن ابن العقاب استأدى عمر بن عبد العزيز - قال: وأنا في الدار , - على رجل ضربه ,

ووطئه حتى سلح , فرأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الدار فدعاه فسأله , فلم يجد عنده علما , فأرسل حرسيا , إلى سعيد بن المسيب فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو , قال: فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيب؟ قال: «قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة» قال ابن المسيب: ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها خط

## باب الذي يقتل عمدا وعليه دين

[ج ١٠ - ص ٢٦]

عبد الرزاق،

18249 - عن سفيان الثوري في رجل قتل رجلا عمدا , وعليه دين , فقال الغرماء: نحن نأخذ الدية , وقال الورثة: نحن نقتل؟ قال: «إن أحب الورثة أن يقتلوا قتلوا , وإن أخذ الورثة فللغرماء دينهم في الدية»

## باب ملء كف من دم

[ج ١٠ - ص ٢٦]

عبد الرزاق،

18250 - عن الثوري , عن إسماعيل بن مسلم , عن الحسن , عن جندب بن عبد الله , قال: جلست إليه في إمارة المصعب فقال: إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم , وتحانقوا على الدنيا , وتطاولوا في البنيان , وإني أقسم بالله لا يأتي عليكم إلا يسير , حتى يكون الجمل الضابط , والحملان , والقتب أحب إلى أحدكم من الدسكرة العظيمة , تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة , وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم , أهراقه بغير حله , ألا من صلى صلاة الصبح , فهو في ذمة الله , فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء»

## باب القسامة

[ج ١٠ - ص ٢٧]

عبد الرزاق،

18251 - عن ابن جريج , قال: أخبرني بشير بن عبد الحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم: " وكان حكم قريش في الجاهلية , وكان أول من حكم في الجاهلية بالقسامة في رجل قتل آخر , بمائة من الإبل , وكان عقل أهل الجاهلية الغنم , قال: وأول من فدى عبد المطلب كان نذر إن وفي له عشر ذكور من صلبه , لينحرن أحدهم , فتوافوا , ففداه بمائة من الإبل "

عبد الرزاق،

18252 - عن معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب , قال: كانت القسامة في الجاهلية , ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود , فقالت الأنصار: إن يهود قتلوا صاحبنا , وعن أبي سلمة , وسليمان بن يسار , عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم: «أيحلف منكم خمسون؟» قالوا: لا , فقال للأنصار: «هل تحلفون؟» فقالوا

: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ «فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم»

عبد الرزاق،

18253 - عن الثوري , عن ابن جريج , قال: قال لي عطاء: «أول من استحلف بالقسامة , - زعموا - عمر في الدم خمسين يمينا»

عبد الرزاق،

18254 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن شهاب , عن القسامة في الدم قال: كانت القسامة في الجاهلية , وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن , وسليمان بن يسار , عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود» قال: وأخبرني ابن شهاب «عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن تكون على المدعى عليه , وعلى أوليائه , يحلف منهم خمسون رجلا , إذا لم تكن بينة يؤخذ بها , فإن نكل منهم رجل واحد , ردت قسامتهم , ووليها المدعون يحلفون بمثل ذلك , فإن حلف منهم خمسون , استحقوا , وإن نقصت قسامتهم , أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم»

عبد الرزاق،

18255 - عن ابن جريج , قال: أخبرني الفضل , عن الحسن , أنه أخبره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا , فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود "

عبد الرزاق،

18256 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبيد الله بن عمر , عن أصحابهم , أن عمر بن عبد العزيز: «بدأ بالمدعى عليهم , ثم ضمنهم العقل»

عبد الرزاق،

18257 - عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن يحيى بن سعيد , أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار قال: «استحلفوا» فأبوا أن يحلفوا , فقال للأنصار: «أيحلف لكم يهود؟» فقالت الأنصار: وما يبالي اليهود أن يحلفوا «فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة من الإبل»

عبد الرزاق،

18258 - عن ابن جريج , عن يحيى بن سعيد , وغيره , عن بشير بن يسار , أن هذا القتيل كان بخيبر وأنه ابن سهل من الأنصار , وأنه أخو عبد الرحمن بن سهل , فجاء هو ومحيصة ,

وحويصة , ابنا مسعود وهما ابنا عم ابني سهل فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن بن سهل قبل محيصة , وحويصة لأنه أخوه , وكان أصغر منهما , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مه كبر - أي يتكلم الأكبر -» قال: وقال مالك: إن يحيى بن سعيد , عن بشير بن يسار أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل ففر محيصة , فأتى هو وأخوه حويصة , وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن

يتكلم لمكانه من أخيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كبر كبر» فتكلم محيصة , وحويصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون خمسين يمينا , وتستحقون قاتلكم , أو صاحبكم؟» فقالوا: يا رسول الله , لم نشهد ولم نحضر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» قالوا: يا رسول الله , وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: «فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده»، عبد الرزاق،

18259 - عن ابن عيينة , عن يحيى بن سعيد , عن بشير بن يسار , عن سهل بن أبي حثمة مثله

عبد الرزاق،

18260 - عن عبد الله بن سمعان , قال: أخبرني

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن رهط من الأنصار، أن عبد الله بن سهل الأنصاري قتل بخيبر وهو أول من كانت فيه القسامة في الإسلام , خرج وهو ومحيصة بن مسعود إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما , فقتل عبد الله بن سهل , فقدم محيصة , فانطلق هو وأخوه حويصة , وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانه من أخيه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كبر الأكبر» فتكلم محيصة , وحويصة فقالا: يا رسول الله , إنا وجدنا عبد الله بن سهل مقتولا في قليب من قلب خيبر ولا ندري من قتله ,

ونحن نظن أنه يهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون خمسين على خمسين رجلا أن يهود قتله فتستحقون بذاك؟» قالوا: يا رسول الله , كيف على أمر كان عنا غائبا لم نحضره , فلما نكلوا قال: «فتحلف لكم يهود فتبرئكم خمسون رجلا منهم على خمسين يمينا أنهم براء من قتل صاحبكم» قالوا: يا رسول الله , كيف نرضى بأيمان يهود وهم كفار «فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة من الإبل» قال أبو بكر: فأخبرني سهل بن أبي حثمة الأنصاري: «لقد رأيت ذلك العقل الذي ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل وركضتني منها فريضة»

عبد الرزاق،

18261 - عن معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب: " أن القسامة , في الدم لم تزل على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري , ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي , وعقبة بن معاوية ابن شعوب الليثي , بقتل إسماعيل بن هبار فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبوا بنو زهرة , وبنو تميم , وبنو الليث , أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبني أسد: احلفوا. فقال ابن الزبير: نحن نحلف على الثلاثة جميعا فنستحق فأبى

معاوية وقال: أقسموا على رجل واحد فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد فقضى معاوية بالقسامة

فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا فكان ذلك أول ما قصرت القسامة ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه وكانوا خلعا فساقا فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم ولم يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف معاوية فاستحلف مروان عبد الله بن سباع , وابنيه محمدا وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مردودة عليهم ثم دفع إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم وقضى عبد الملك بمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول " قال: وكان معمر يحدث قبل ذلك , عن الزهري , عن ابن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية: نحن نحلف فنستحق عليهم فأبى عليهم وقال أقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير , وأبى معاوية فردد معاوية الأيمان فكان يحدث بهذا يختصره اختصارا وذكره ابن جريج , عن ابن شهاب مثله

18262 - قال عبد الرزاق: وسمعت أنا من , يقول وله يقول الشاعر وهو يحرض قومه: « [البحر البسيط] ولا أجيب بليل داعيا أبدا ... أخشى الغرور كما غر ابن هبار كونوا بني أسد حمال مكرمة ... لا تقبلوا الدهر

دون القتل بالثار باتوا يجرونه بالأرض منعفرا ... بئس الهدية لابن العم والجار»

عبد الرزاق،

18263 - عن معمر , عن الزهري , قال: «إذا وجد المقتول بفناء قوم , قد أظلت عليه البيوت , ثم حلفوا غرموا الدية , وإن حلف الآخرون , ونكلوا , استحقوا الدم , وإن نكل الفريقان فالدية , لأنه بين أظهرهم»

عبد الرزاق،

18264 - عن معمر , عن الزهري , قال: «لو وجد رجل مقتولا في عراء من الأرض , ليس بقرب قرية , ولا يدعى قتله على أحد , لم يكن فيه دية , وإذا وجد القتيل في قرية , في أقصاها أو أدناها , فهو على أهل القرية»

عبد الرزاق،

18265 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء , فالأولياء , فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين , ردت الأيمان عليهم , بالغا ما بلغوا»

عبد الرزاق،

18266 - عن الثوري , عن مجالد بن سعيد , وسليمان الشيباني , عن الشعبي , أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما , فوجدوه إلى وادعة أقرب «فأحلفهم عمر خمسين يمينا , كل رجل منهم , ما قتلت , ولا علمت قاتلا , ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: وأخبرني منصور , عن الحكم , عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين , لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا , فقال عمر: « كذلك الحق»

عبد الرزاق،

18267 - عن ابن جريج , عن منصور , عن الشعبي , نحو هذا إلا أنه قال: «أدخلهم الحطيم , ثم أخرجهم رجلا رجلا , فاستحلفهم»

عبد الرزاق،

18268 - عن معمر , عن رجل , عن الشعبي في القتيل يوجد بين القريتين , قال: «يؤخذ أقربهما إليه»

عبد الرزاق،

18269 - عن الثوري , عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر , قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم , قال: وقال علي: «أيما قتيل وجد بفلاة من

الأرض , فديته من بيت المال , لكيلا يبطل دم , في الإسلام , وأيما قتيل وجد بين قريتين , فهو على أسفهما - يعني أقربهما -»

عبد الرزاق،

18270 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن شريح , قال: «شهدته يحلف رهطا خمسين يمينا ما قتلت , ولا علمت قاتلا» , قال: ويقول شريح: «لا أؤثمهم , وأنا أعلم»، عبد الرزاق،

18271 - عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , عن شريح , مثله

عبد الرزاق،

18272 - عن ابن جريج , قال: قلت لابن شهاب: القسامة في الدم أعلى العلم أم على البينة؟ قال: «بل على البينة»

عبد الرزاق،

18273 - عن معمر , عن الزهري , قال: «إن نقصت قسامة رجل منهم , ردت» قال: " كذلك كانت القسامة يقول: ردت لم تكرر عليهم الأيمان "

عبد الرزاق،

18274 - عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , أن مروان بن الحكم: «قضى في بني جندع بالقسامة , فنكل الفريقان , فقضى بنصف الدية»

قال معمر: " وإنما تجب الدية , إذا تلف في مكانه في شبه العمد , فأما إذا عاش بعد الضرب , فيكون ضمينا منه , حتى يموت , فإن القسامة تكون حينئذ , فيحلف المدعون: لمات من ضربه إياه , فإن حلفوا , استحقوا الدية , وإن نكلوا , حلف من الآخرين خمسون , ما من ضربه إياه مات , ثم تكون دية ذلك الجرح , وإن نكل المدعى عليهم , غرموا نصف الدية "

عبد الرزاق،

18275 - عن معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , قال: ضرب رجل رجلا بعصا , فعاش يوما وقال: ضربني فلان , فمات , فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود , «فأمرهم أن يقسموا عليه , فحلف منهم ستة رهط , خمسين يمينا , يردد الأيمان عليهم , ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم»

عبد الرزاق،

18276 - عن معمر , قال: قلت لعبيد الله بن عمر: «أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟» قال: «لا» , قلت: فأبو بكر؟ قال: «لا» , قلت: فعمر؟ قال: «لا» , قلت: فكيف تجترئون عليها؟ فسكت قال: فقلت ذلك لمالك فقال: «لا نضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الختل لو ابتلي بها أقاد بها»

عبد الرزاق،

18277 - عن ابن جريج , قال: أخبرني يونس بن يوسف , قال: قلت لابن المسيب: عجبا من القسامة , يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول , لا يعرف القاتل ولا المقتول , ثم يقسم , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة , في قتيل خيبر , ولو علم أن يجترئ الناس عليها , لما قضى بها»

عبد الرزاق،

18278 - عن معمر , عن أيوب , قال: حدثني مولى لأبي قلابة , قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض , فقال: نشدتك الله يا أبا قلابة لا تشمت بنا المنافقين , قال: فتحدثوا حتى ذكروا القسامة , فقال أبو قلابة: «يا أمير المؤمنين , هؤلاء أشراف أهل الشام عندك , ووجوههم , أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق بأرض كذا وكذا أكنت قاطعه؟» قال: لا , قال: «فلو شهدوا أنه شرب خمرا بأرض كذا وكذا , وهم عندك هاهنا , أكنت حاده لقولهم؟» قال: لا. قال: «فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وكذا وهم عندك أقدته؟» قال: فكتب عمر في القسامة: «إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قد قتله , فأقده , ولا تقبل شهادة واحد من الخمسين الذين حلفوا»

عبد الرزاق،

18279 - عن معمر , عن الزهري , قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة , يأتي رجل من أرض كذا وكذا , وآخر من أرض كذا وكذا , فيحلفون قال: فقلت له: «ليس ذلك لك , قضى بها رسول الله صلى الله عليها وسلم والخلفاء بعده , وإنك إن تتركها , أوشك رجل أن يقتل عند بابك , فيطل دمه , فإن للناس في القسامة حياة»

عبد الرزاق،

18280 - عن معمر , عن الزهري في رجل اتهم بقتله أخوان , فخاف أبوهما أن يقتلا , فقال أبوهما: أنا قتلت صاحبكم , وقال كل واحد من الأخوين , أنا قتلته , وبرأ بعضهم بعضا , قال: «نرى ذلك إلى أولياء المقتول , فيحلفوا قسامة على أحدهم»

عبد الرزاق،

18281 - عن معمر , عن الزهري , قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم , فقالوا: طرقنا , ليسرقنا , وقال أولياؤه: كذبوا بل دعوه إلى منزلهم , ثم قتلوه , قال الزهري: فكتب إليه: «يحلف من أولياء المقتول , خمسون , أنهم لكاذبون , ما جاء ليسرقهم , وما دعوه إلا دعاء , ثم قتلوه , فإن حلفوا , أعطوا القود , وإن نكلوا , حلف من أولئك خمسون بالله , لطرقنا , ليسرقنا , ثم عليهم الدية» قال

الزهري: وقد «قضى بذلك عثمان في ابن بامرة المعامي أبى قومه أن يحلفوا , فأغرمهم الدية»

عبد الرزاق،

18282 - عن الثوري , قال: «إذا وجد القتيل في قوم به أثر , كان عقله عليهم , وإذا لم يكن به أثر , لم يكن على العاقلة شيء , إلا أن تقوم البينة على أحد» قال سفيان: «وهذا مما اجتمع عليه عندنا»

عبد الرزاق،

18283 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب , قال: " إن قتل رجل بحذاء قوم , أو بعراء من الأرض , فوجد عنده أثر , وكانت عنده شبهة أو لطخة , فإن لم يف قسامة المدعى عليهم , أو نكل رجل منهم , أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم , فالعقل عليهم من أجل أنه قتل بحذائهم , ومن أجل الشبهة , فإن لم يقتل بحذاء قوم , ولم يوجد عنده أثر , ولم تكن عنده شبهة , ولم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم , أو لم يف قسامة المدعين , أو نكل رجل منهم , فقد بطل الدم وهلك , قال: كذلك الأمر الأول , فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الأيمان "

عبد الرزاق،

18284 - عن الثوري , عن الحسن بن عمرو , عن الفضيل , عن إبراهيم , قال: «إذا وجد القتيل في قوم , فشاهدان يشهدان على أحد قتله , وإلا أقسموا خمسين يمينا , وغرموا الدية» قال سفيان: «هذا الذي نأخذ به في القسامة»

عبد الرزاق،

18285 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: «إذا لم يكملوا خمسين , رددت الأيمان عليهم»

عبد الرزاق،

18286 - عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , قال: قال عمر بن الخطاب: «القسامة توجب العقل , ولا تشيط الدم»

عبد الرزاق،

18287 - عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا: إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل , فقال عمر: «شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه , وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا , فإن نكلوا , حلفتم خمسين يمينا , ثم لكم الدية , إن القسامة توجب العقل , ولا تشيط الدم»

عبد الرزاق،

18288 - عن معمر , عن عمرو , وغيره , عن الحسن , قال: «يستحقون بالقسامة الدية , ولا يستحقون بها الدم»

عبد الرزاق،

18289 - عن إبراهيم , عن داود بن الحصين , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: «لا قسامة إلا أن تقوم بينة , يعني يقول لا يقتل بالقسامة , ولا يبطل دم مسلم»

عبد الرزاق،

18290 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: «في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم , فإن نكلوا , حلف المدعون واستحقوا , فإن نكل الفريقان جميعا , كانت الدية نصفين , نصف على المدعى عليهم , ونصف يبطله أهل الدعوى , إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم»

عبد الرزاق،

18291 - عن الثوري في رجل وجد مقتولا في بيته قال: «يضمن عاقلته ديته»

عبد الرزاق،

18292 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , أن رجلا قتل , فادعى أولياؤه قتله , على رجلين كانا معه , فاختصموا إلى شريح وقالوا: هذان اللذان قتلا صاحبنا , فقال شريح: شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم , فلم يجدوا أحدا يشهد لهم , فخلى شريح سبيل الرجلين , فأتوا عليا فقصوا عليه القصة , فقال علي: «ثكلتك أمك يا شريح , لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل , فخلا بهما , فلم يزل يرفق بهما , ويسألهما , حتى اعترفا فقتلهما» فقال علي: « [البحر الرجز] أوردها سعد , وسعد مشتمل ... أهون السعي السريع»

عبد الرزاق،

18293 - عن الثوري , عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد في قوم , فادعى أولياؤه على قوم آخرين , فأتوا شريحا «فأبرأ الحي الذي وجد فيهم مقتولا , وسأل أولياءه البينة على الآخرين الذين ادعوا عليهم»

عبد الرزاق،

18294 - عن الثوري , في رجل آجر داره ساكنا , فوجد في الدار قتيل , فقال: ابن أبي ليلى: هو على الساكن , وأخذه من أهل خيبر إنه قال: كانوا عمالا يعملون مكانا , فوجد فيهم قتيل في دار فقال النبي صلى الله عليه

وسلم لأولياء الدم: «أتقسمون خمسين يمينا؟» قالوا: وكيف نقسم ولم نر قال: «فتقسم لكم يهود» قالوا: وكيف تقسم يهود وهم مشركون؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من نعم الصدقة " قال سفيان: " ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - "

عبد الرزاق،

18295 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم , قال: أتي شريح: «في رجل وجد ميتا على دكان بباب قوم ليس فيه أثر , فاستحلف أهل البيت»

عبد الرزاق،

18296 - عن الثوري , عن صاعد اليشكري , عن الشعبي , قال: «إذا وجد بدن القتيل في دار أو مكان صلي عليه وعقل , وإذا وجد رأس أو رجل لم يصل عليه ولم يعقل»

## باب قسامة الخطإ

[ج ١٠ - ص ٤٤]

عبد الرزاق،

18297 - عن معمر , عن الزهري , قال: أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا , فقطع إصبعا من أصابع رجله , فنزى حتى مات , فقال عمر للجهينين: «أتحلف منكم خمسون لهو أصابه , ولمات منها؟» فأبوا أن يحلفوا , فاستحلف من الآخرين خمسين فأبوا أن يحلفوا , فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية، عبد الرزاق،

18298 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب , نحوه قال وكان عمر بن عبد العزيز «يستريح إلى هذه , حتى إن كان ليقضي بها في الشيء , الذي يرى أنه بعيد منها» قال ابن جريج: «وأقول أنا وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل ذلك في ابن نوح , وتميم بن مهران , وهشام في ابن سعد بن سعيد الهذلي لما مات من ذلك وكانا اصطرعا»

عبد الرزاق،

18299 - عن ابن جريج , قال: أخبرني الحسن بن مسلم , «أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني أبي زيد فمات , واعترفت الجارية بعضها إياه , فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا , يردد عليهم , لمات من عضتها ثم الأمة لهم , وإلا فلا حق لهم , فأبوا أن يحلفوا»

عبد الرزاق،

18300 - عن الثوري , عن الأعمش , عن تميم بن سلمة , قال: احتمل رجل رجلا , فضرب به الأرض , فجعل يجؤه بمرفقه , ويضربه , حتى مات , فاحتضر فيه , إلى شريح فقال: «أتشهدون أنه قتله»

عبد الرزاق،

18301 - عن الثوري , عن حماد , وغيره قال: «إذا ضربه , فلم يزل مريضا , حتى يموت قتل به»

عبد الرزاق،

18302 - عن ابن جريج , قال: سأل إنسان عطاء , عن مجنون دفع غلاما له , فأصاب منه شيئا , أو قتله قال: «لا يبطل دمه» قال عطاء: «أتى حجر عائر في إمارة مروان , فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الرحمن لا يعلم من صاحبه , فقتله , فضرب مروان ديته على الناس»

عبد الرزاق،

18303 - عن ابن جريج , عن هشام بن عروة , عن أبيه , قال: كانت أم عمير بن سعيد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير، فسمعها عمير فقال: والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه , وأن أخلط بخطيئته، ولنعم الأب هو لي، فأخبر النبي صلى الله عليه

وسلم: " فدعا الجلاس فعرفه وهم يترحلون فتحالفا، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فلم يتحرك أحد، وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي، فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر} [التوبة: 74]- حتى - {فإن يتوبوا} [التوبة: 74]

فقال الجلاس: استتب لي ربي، فإني أتوب إلى الله وأشهد لقد صدق {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله} [التوبة: 74] , قال عروة: كان مولى للجلاس قتل في بني عمرو بن عوف فأبى بنو عمرو أن يعقلوه «فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقله على بني عمرو بن عوف» قال عروة: " فما زال عمير منها بعلياء حتى مات - يعني كثر ماله وارتفع على الناس أي: بالمال فهو التعلي " قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن سيرين قال: «فما سمع عمير من الجلاس شيئا يكرهه بعدها»

عبد الرزاق،

18304 - عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , قال: لما نزل القرآن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير فقال: «وفت أذنك يا عمير وصدقك ربك»

عبد الرزاق،

18305 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما أهل معمعة تفرقوا عن قتل , أو جرح فأداه جرحه ذلك إلى الموت , فادعى المجروح على بعض الذين ضربوا دون بعض , وشهد بذلك أهل المعمعة من لا يعلم عليه بغية , ولا يتهم بعداوة كانت بينه وبين المدعى عليه , فإن أهل القتيل , يدرءون بالأيمان , من أجل ما كان لهم من ورب المارة , فيحلفون خمسين يمينا: بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا هو قتل صاحبنا , وما مات إلا من ضربه "

## باب الخليع

[ج ١٠ - ص ٤٨]

عبد الرزاق،

18306 - عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , قال: خلع قوم هذليون سارقا منهم كان يسرق الحاج , قالوا: قد خلعناه , فمن وجده , يسرق فدمه هدر , فوجدته رفقة من أهل اليمن , يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله ما خلعناه , ولقد كذب الناس علينا , «فأحلفهم عمر خمسين يمينا» , ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة , ثم قال: «أقرنوا هذا إلى أحدكم , حتى تؤتوا بدية صاحبكم» ففعلوا , فانطلقوا , حتى إذا دنوا من أرضهم , أصابهم مطر شديد , فاستتروا بجبل طويل , وقد أمسوا , فلما نزلوا كلهم , انقض الجبل عليهم , فلم ينج منهم أحد , ولا من ركابهم , إلا التريك , وصاحبه , فكان يحدث بما لقي قومه

## باب قسامة النساء

[ج ١٠ - ص ٤٩]

عبد الرزاق،

18307 - عن معمر , عن أبي الزناد , أن عمر بن الخطاب «استحلف امرأة خمسين يمينا , ثم جعلها دية»

عبد الرزاق،

18308 - عن أبي بكر بن عبد الله , عن أبي الزناد , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب: «استحلف امرأة خمسين يمينا , على مولى لها أصيب»

عبد الرزاق،

18309 - عن الثوري , قال: «ليس على النساء والصبيان قسامة» قال: وبه نأخذ

## باب قسامة العبيد

[ج ١٠ - ص ٤٩]

عبد الرزاق،

18310 - عن الثوري , قال: «ليس على العبيد قسامة» وبه نأخذ

عبد الرزاق،

18311 - عن معمر , عن سماك بن الفضل , قال: كتب عمر بن عبد العزيز في عبد ضربه كبير له جزار , بنعل أو غيرها , فمكث أياما مريضا , ثم مات , فكتب أن: «أحلف أولياءه , أنه لمات من ضرب كبيره» لا أعلمه إلا قال: «خمسين يمينا , ثم أغرمه ثمنه فإن أبوا أقسم أولياء الكبير الضارب فإن أبوا , فأغرمهم نصف ثمن العبد»

عبد الرزاق،

18312 - عن ابن جريج , قال: قال ابن شهاب: «ليس في العبيد قسامة , إنما هي أثمان , كهيئة الحق يدعى» قال: وأقول أنا: «قضى هشام في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب فحلف فأخذ ثمنه»

عبد الرزاق،

18313 - عن ابن جريج , قال: قال عطاء في العبيد والغلمان يصيب أحدهم لا بينة على ذلك إلا هم , فيشهدون لأصابه فلان , قال: " لا أجيز شهادتهم , ولكني جاعل عقلهم عليهم جميعا , قد كان يقال: إذا أصاب راع في رعاء فعقله عليهم "

# باب من قتل في زحام

[ج ١٠ - ص ٥٠]

عبد الرزاق،

18314 - عن معمر , عن الزهري , قال: «من قتل في زحام , فإن ديته على الناس , على من حضر ذلك , في جمعة أو غيرها»

عبد الرزاق،

18315 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , عن كتاب لعمر بن عبد العزيز بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى من قتل يوم فطر , أو يوم أضحى , فإن ديته على الناس جماعة , لأنه لا يدرى من قتله»

عبد الرزاق،

18316 - عن الثوري , عن وهب بن عقبة العجلي , عن يزيد بن مذكور الهمداني , أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام «فجعل علي ديته من بيت المال»

عبد الرزاق،

18317 - عن الثوري , عن الحكم , عن إبراهيم , عن الأسود , أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال: «من بيت المال»

عبد الرزاق،

18318 - عن إبراهيم , عن عمرو , عن الحسن أن امرأة مرت بقوم , فاستسقتهم , فلم يسقوها , فماتت عطشا , «فجعل عمر ديتها عليهم» قال سفيان: «في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل , وقطعه عليهم من بيت المال»

## باب الرجل يحلف ثم يرجع

[ج ١٠ - ص ٥٢]

عبد الرزاق،

18319 - عن ابن جريج , قال: بلغني أن عكرمة سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم , فجاء رجل فحلف على غير علم , فجاء بريد التوبة , فأفتاه عكرمة: «أن يتوب إلى الله , وأن يؤدي حصته من العقل , فيؤديه إلى أهل القتيل , ويعتق رقبة»

عبد الرزاق،

18320 - عن معمر , عن مطر , عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بالزنا , فرجم , ثم رجع أحدهم , قال: «عليه ربع الدية , ويعتق رقبة»

## باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

[ج ١٠ - ص ٥٢]

عبد الرزاق،

18321 - عن ابن جريج , قال: أخبرني يونس بن يوسف , أنه سمع ابن المسيب يقول: اقتتل رجلان , فقال أحدهما: ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت إحدى قصبتي يده , فقال ابن المسيب: قال عثمان: «إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح , فهو قصاص» قال سفيان في الرجلين يصطرعان: فيجرح أحدهما صاحبه، قال: «يضمن كل واحد منهما صاحبه»

عبد الرزاق،

18322 - عن ابن جريج , قال: سئل ابن شهاب عمن جعل على المصطرعين نصف عقله , فقال ابن شهاب: «نرى العقل تاما على الباقي منهما , وتلك السنة فيما أدركنا»

عبد الرزاق،

18323 - عن معمر , عن الزهري في قوم اقتتلوا , وهم جيران , فوجد بينهم قتيل , قال: «إن قامت بينة على رجل قتله أقيد منه , وإن لم تقم بينة , فالسنة قد مضت بأن يعقل من قتل في قتال عمية , أو جرح إذا لم يعلم من قتله أو جرحه»

عبد الرزاق،

18324 - عن الثوري , عن أبي حصين , عن شريح , أن رجلا صرع على رجل من فوق بيت , فمات الأعلى فقال شريح: «لا أضمن الأرض , فلم يضمن الأسفل للأعلى , وكان يضمن الأعلى للأسفل»

عبد الرزاق،

18325 - عن الثوري , عن أشعث , عن رجل , عن علي: «أنه ضمن كل واحد منهما لصاحبه»

عبد الرزاق،

18326 - عن معمر , عن ابن شبرمة , قال: «أيهما مات , فديته على الآخر , فضمن كل واحد منهما صاحبه» قال: «وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات , فديته على الباقي»

عبد الرزاق،

18327 - عن ابن شبرمة في رجل قال لرجل: دل حبلا حتى أرقى فيه فدلى حبلا فانقطع وهو يمده قال: «عليه الدية»

عبد الرزاق،

18328 - عن أشعث , عن الحكم , عن علي: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه «فضمن كل واحد منهما صاحبه» - يعني الدية -

عبد الرزاق،

18329 - عن هشيم بن بشير , عن أبي إسحاق الشيباني , عن الشعبي , قال: أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا , «فقضى بعقل الذين قتلوا , على الذين جرحوا , وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم»

عبد الرزاق،

18330 - عن معمر , عن الزهري في قوم شربوا , فسكروا , فقتل بعضهم بعضا , قال: «نرى أن السكر لا يبطل شيئا من القود , يقتل بعضهم ببعض , ويقتص بعضهم من بعض»

## باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم

[ج ١٠ - ص ٥٤]

عبد الرزاق،

18331 - عن معمر , قال: قضى هشام بن هبيرة في قوم كانوا في ماء , فتماقلوا فمات بينهم واحد منهم في الماء , فشهد اثنان على ثلاثة , وشهد ثلاثة على اثنين , «فقضى بديته عليهم جميعا»

## باب الشبهة على الجرح

[ج ١٠ - ص ٥٥]

عبد الرزاق،

18332 - عن ابن جريج , عن أبي بكر بن عبد الله , أن عمر بن عبد العزيز: «قضى في الشبهة من الضرب , بشهادة العبد والنساء , وأشباه ذلك , أن يستحلف المدعي , ثم يستقيد» وابن المسيب كان يقول: «لا ولكن يحلف , ثم العقل» وأقول: «قول ابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم , يحلف المدعى عليهم , ثم ضمنوا العقل , ونجوا من الدم»

## باب نذر الجنين

[ج ١٠ - ص ٥٥]

عبد الرزاق،

18333 - عن ابن جريج , قال: أخبرني خالد الدمشقي , أن عبد الملك «قضى في الجنين إذا املص علقة بعشرين دينارا , فإذا كان مضغة , فأربعين , فإذا كان عظاما , فستين , فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين , فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار» قال: وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك

عبد الرزاق،

18334 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: متى يجب نذر الجنين؟ قال: «ما لم يكن مضغة» أظن قلت له: إن خلق ولم يتم , أواجب نذره؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

18335 - عن معمر , عن قتادة , قال: «إذا كان مضغة , فثلثي غرة , فإن كان علقة , فثلث»

عبد الرزاق،

18336 - عن معمر , عن الزهري , قال: «إذا كان سقطا بينا , ففيه غرة , إذا لم يستهل , فإن استهل , فقد تم عقله , فإن كان ذكرا , فألف دينار , وإن كان أنثى , فخمس مائة دينار» قال: وقاله قتادة أيضا

عبد الرزاق،

18337 - عن معمر , عن الزهري , وقتادة , قالا: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة»

عبد الرزاق،

18338 - عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة , قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها , فقتلتها , فأسقطت جنينا , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «بعقلها على عاقلة القاتلة , وفي جنينها غرة عبدا , أو أمة» فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب , ولا نطق , ولا استهل , فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة: «هذا من إخوان الكهان»

عبد الرزاق،

18339 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود , فأراد أن يقيدها , ثم سأل هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء؟ فقيل له: كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها , «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة , وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس» قال: وكبر، قال: وأخذ عمر بذلك وقال: لو لم أسمع

بهذا لقلت فيه، فقال الرجل: يا رسول الله , كيف أعقل من لا أكل ولا شرب , ولا نطق , ولا استهل؟ , ومثل هذا يطل

عبد الرزاق،

18340 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: " الغرة: عبد , أو أمة , أو فرس " قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم

18341 - قال عبد الرزاق: قال عبادة , عن الحجاج , عن مكحول , عن زيد , قال: «إذا وقع الجنين حيا , تم عقله , استهل , أو لم يستهل» وقال معمر , عن الزهري: «حتى يستهل ولو عطس , كان عندي بمنزلة الاستهلال»

عبد الرزاق،

18342 - عن ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك , فأرسل إلى زوج المرأتين , فأخبره، إنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت , فقتلتها , وذا بطنها , «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها , وغرة في جنينها» فكبر عمر وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا

عبد الرزاق،

18343 - عن ابن عيينة , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين , فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين , كنت بين جاريتين - يعني ضرتين - فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح , عمود ظلتها , فقتلتها , وقتلت ما في بطنها , «فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره

18344 - قال ابن عيينة , وأخبرني ابن طاوس , عن أبيه , «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد , أو أمة , أو فرس»

عبد الرزاق،

18345 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: «الغرة عبد , أو أمة , أو مائة شاة» وقال أيوب عن أبي مليح بن أسامة: «عشر ومائة»

عبد الرزاق،

18346 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب , أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل وكانت إحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخبط , فأسقطت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «غرة عبد , أو أمة في سقطها» وقال ابن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك بن النابغة: لا شرب ولا أكل ولا

استهل فمثل هذا يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجعا» أو قال: «سجعا سائر اليوم»

عبد الرزاق،

18347 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت صاحبتها , فقتلتها , وما في بطنها , بديتها على العاقلة , وفي جنينها , غرة عبدا , أو أمة»

عبد الرزاق،

18348 - عن معمر , قال: أخبرني سعيد بن أبي عروبة , قال: سمعت قتادة , يقول: «لو خرج تاما , ما ورثته حتى يستهل»

عبد الرزاق،

18349 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن شهاب , عن ابن المسيب , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الجنين غرة عبدا أو وليدة» فقال الهذلي الذي قضى عليه: كيف أغرم يا رسول الله , من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان»

عبد الرزاق،

18350 - عن ابن جريج , عن ابن شهاب , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل عقل المقتولة على العاقلة»

عبد الرزاق،

18351 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , عن عبيد بن نضيلة الخزاعي , عن المغيرة بن شعبة , قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها: «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة , ولما في بطنها غرة» , فقال الأعرابي: يا رسول الله , أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح , فاستهل فمثل ذلك يطل , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجعا كسجع الأعراب»

18352 - قال عبد الرزاق، وسمعت غيره , يذكر , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «الغرة على العاقلة»

عبد الرزاق،

18353 - عن ابن جريج , قال: أخبرني هشام بن عروة , عن عروة , أنه حدث عن المغيرة بن شعبة , حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة , فقال المغيرة: «قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك: فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغرة»

عبد الرزاق،

18354 - عن إبراهيم بن محمد , عن أبي جابر البياضي , عن ابن المسيب , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين قتل في بطن المرأة , بغرة في الذكر غلام , وفي الأنثى بجارية»

عبد الرزاق،

18355 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز «وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة قتلت وهي حامل بديتها , وبعبد أو أمة في جنينها»

عبد الرزاق،

18356 - عن ابن جريج , عن رجل , عن عكرمة , مولى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى: «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين , وبدية في المرأة» اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن خناسة بن غافلة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل , واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل , وأخوها العلاء بن مسروح والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل وأخوها عمرو بن عويمر فقال: العلاء بن مسروح: لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا باطل فقال عمرو بن عويمر: إن اسا ذكر «فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ذكر , أو أنثى , أو

فرس أو مائة شاة , أو عشر من الإبل» هذا كله عن عكرمة مولى ابن عباس

عبد الرزاق،

18357 - عن معمر , عن قتادة , قال: «قيمة الغرة خمسون دينارا»،

عبد الرزاق،

18358 - عن معمر , عن ابن شبرمة , مثله

عبد الرزاق،

18359 - عن معمر , عن الزهري , قال: «ولا يرث الجنين , ولا يتم عقله , حتى يستهل , فإن عطس , فهو عندي بمنزلة الاستهلال»

## باب ما على من قتل من لم يستهل

[ج ١٠ - ص ٦٣]

عبد الرزاق،

18360 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: ما على من قتل من لم يستهل؟ فقال: «أرى أن يعتق أو يصوم»

عبد الرزاق،

18361 - عن معمر , عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت , قال: «يغرم غرة , وعليه عتق رقبة , ولا يرث من تلك الغرة , هي لوارث الصبي غيره»

عبد الرزاق،

18362 - عن عمر بن ذر , قال: سمعت مجاهدا , يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل , فأسقطت جنينا , فرفع ذلك إلى عمر «فأمرها أن تكفر بعتق رقبة» - يعني التي مسحت -

عبد الرزاق،

18363 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , في المرأة تشرب الدواء , أو تستدخل الشيء , فيسقط ولدها , قال: «تكفر عنها غرة»

## باب جنين الأمة

عبد الرزاق،

18364 - عن معمر , عن الزهري , قال: «جنين الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه»

عبد الرزاق،

18365 - عن معمر , عن قتادة في جنين الأمة , «إذا كان حيا فثمنه , وإن كان ميتا , فنصف عشر ثمن أمه»

عبد الرزاق،

18366 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم في «جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه» قال سفيان: وقولنا: «إن خرج حيا , ففيه ثمنه , وإن خرج ميتا , فنصف عشر ثمن أمه لو كان حيا»

عبد الرزاق،

18367 - عن معمر , عن الزهري , في رجل أعتق جنين وليدته , ثم قتلت الوليدة , قال: «تعقل الوليدة , ويعقل جنينها عبدا , إنما كان تمام عتقه أن يولد , ويستهل صارخا»

عبد الرزاق،

18368 - عن معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب , قال: «في جنين الأمة عشرة دنانير»، عبد الرزاق،

18369 - عن ابن جريج , عن إسماعيل بن أمية , عن ابن شهاب , عن ابن المسيب , مثله

عبد الرزاق،

18370 - عن معمر , عن بعض الكوفيين في جنين الأمة: «قيمته بقدره لو كان حيا من دية جنين الحرة»

عبد الرزاق،

18371 - عن ابن جريج , قال: قال بعضهم: «قدر قيمة أمه , كما في جنين الحرة , من قدر ديتها حيا» وأقول: فلم يقدر ذلك بالأم , ولم يقدر بالأب , وقال زياد بن شيخ: «قدر جنين الحرة من ديته , لو كان حيا , فقتل , كان فيه اثنا عشر ألفا , فقتل في بطن أمه , ففيه غرة , فهذا من قدر ديته» قال: «وجنين الأمة لو خرج , فقتل , كان ثمنه خمسين دينارا , ونحو ذلك , فقتل جنينا , ففيه من قدر ذلك , ولو قيل من قدر أمه , كان قيمته , أكثر من ثمنه , لو خرج فقتل»

## باب العجماء

[ج ١٠ - ص ٦٥]

أخبرنا

18372 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: قال لي عمرو بن دينار: «الفحل جبار , والمعدن جبار , والبئر جبار»

18373 - عبد الرزاق، عن معمر , وابن جريج , عن الزهري , عن ابن المسيب , وأبي سلمة , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار , والبئر جبار , والمعدن جرحه جبار , وفي الركاز الخمس»

عبد الرزاق،

18374 - عن ابن جريج , عن يعقوب بن عتبة , وصالح , وإسماعيل بن محمد , زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن العجماء جبار , والبئر جبار , والمعدن جبار , وفي الركاز الخمس» قال: وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي , ما أصابت بهائمهم , وآبارهم , ومعادنهم , فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي قال من القضاء

عبد الرزاق،

18375 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في

رجلين رمض أحدهما معدن , وقتلت الآخر بهيمة , قال: «ما قتل المعدن جبار , وما قتل العجماء جبار» والجبار: في كلام أهل تهامة الهدر

عبد الرزاق،

18376 - عن الثوري , عن أبي قيس , عن هزيل بن شرحبيل , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المعدن جبار , والسائمة جبار , وفي الركاز الخمس , والرجل جبار» - يعني رجل الدابة هدر -

عبد الرزاق،

18377 - عن معمر , عن الزهري , قال: لو أن رجلا أراده فخل فقتله الرجل قال: يغرمه الرجل قال: قلت للزهري: لم؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار بجرحها» قال الزهري: «ومن أصاب العجماء بشيء غرم»

عبد الرزاق،

18378 - عن معمر , عن صاحب له , عن أبي المهزم , عن أبي هريرة , قال: «يغرم إن أصاب العجماء»

عبد الرزاق،

18379 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , قال: عدا فخل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لأبي بكر الصديق فقال: «أغرمه

بهيمة لا تعقل» وقال علي نحو ذلك

عبد الرزاق،

18380 - عن معمر , عن همام , عن أبي هريرة , قال: «من أصاب العجماء غرم»

عبد الرزاق،

18381 - عن الثوري , عن الأسود بن قيس , عن أشياخ , لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد , فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها , فاختصموا إلى عمر بن الخطاب «فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة»

عبد الرزاق،

18382 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , أن بعيرا ند فأصاب رجلا , فقتله فعقره أولياء القتيل , فاختصموا إلى شريح «فأبطل دم القتيل , وأغرمهم ثمن البعير»

عبد الرزاق،

18383 - عن معمر , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: خبطت نجيبة صبيا فقتلته , فجاء أهل الصبي , فقتلوا النجيبة , «فأغرمهم شريح ثمن النجيبة , وأبطل دم الصبي»

عبد الرزاق،

18384 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله , كيف أغرمه؟ قال: «قد قالوا ذلك , وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة» قال زمعة , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: «لا ضمان عليه» قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: «إذا كان عليها راكب أو ممسك , فأصابت إنسانا , فقد ضمن , وإن ربطها في ناحية الدار , فأصابت إنسانا , فلا ضمان عليه , وإن كانت تسير , فنفحت , فأصابت إنسانا , فليس عليه ضمان»

عبد الرزاق،

18385 - عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «إن نفحت إنسانا , فلا ضمان عليه , ويضمن ما أصابت بيدها» قال: وتفسيره عندنا إذا كانت تسير

عبد الرزاق،

18386 - عن الثوري , عن أشعث , عن الشعبي , قال: «إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين , ضمن ما أصابت , وهو على العاقلة»

عبد الرزاق،

18387 - عن ابن جريج , عن رجل , عن حماد , عن إبراهيم في رجل جمح به فرسه , فقتل إنسانا قال: «ضمن هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا , فأصاب رجلا فقتله» , قال: وقال إبراهيم في دابة ضربت برجلها , ثم تخبطت بيدها «نصف الدية لأن الرجل ليس فيها ضمان , واليد تضمن , فلا ندري أبيد قتلته , أم برجل» ذكره محمد بن جابر , عن حماد , عن إبراهيم

## باب المجنون والصبي والسكران

[ج ١٠ - ص ٦٩]

عبد الرزاق،

18388 - عن معمر , عن الزهري في السكران , يقتل أو يسرق قال: «تقام عليه الحدود كلها»

عبد الرزاق،

18389 - عن الثوري , قال: قال الشعبي: «إذا كان المجنون يعقل أحيانا , ويجن أحيانا , فما أصاب في إفاقته , أو قذف أقيم عليه الحد وما أصاب وهو يخنق فليس عليه»

عبد الرزاق،

18390 - عن فضيل , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: «ما كان منه في حال إفاقته جاز عليه»

عبد الرزاق،

18391 - عن معمر , عن الزهري , قال: «مضت السنة أن عمد الصبي , والمجنون خطأ» قال معمر: وقاله قتادة أيضا

عبد الرزاق،

18392 - عن معمر , عن الزهري , وقتادة , قالا: «إذا كان المجنون لا يعقل , فقتل إنسانا , فالدية , لأن عمده خطأ , وإن كان يعقل فالقود»

عبد الرزاق،

18393 - عن ابن جريج , قال: قال عبد الكريم في المجنون الذي يرمي الناس , ويعنت بهم , إذا خلوا سبيله , وأرسلوه: «غرموا ما جر , وإذا أوثقوه , وربطوه , فلا غرم عليهم»

عبد الرزاق،

18394 - عن إبراهيم , عن حسين بن عبد الله , عن أبيه , عن جده , عن علي , قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ»

## باب الجدر المائل والطريق

[ج ١٠ - ص ٧٠]

عبد الرزاق،

18395 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن شريح في الجدر إذا كان مائلا , قال: «إذا شهدوا عليه ضمن»، عبد الرزاق،

18396 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , مثل قول شريح " فإن باع صاحب الدار داره , فليس على المشتري ضمان , إلا أن يشهدوا عليه , فإن شهدوا على المشتري , ثم قال المشهود عليه: قد أقلتك , فليس له أن يقيله لأن إشهاده عليه , كان للمسلمين عامة , وليس على البائع شيء في ملك غيره؛ لأنها صارت في ملك غيره "

عبد الرزاق،

18397 - عن معمر , عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا , أن يشهد على صاحبه , فوقع على إنسان فقتله , قال: «يضمن صاحب الجدر»

عبد الرزاق،

18398 - عن الثوري , عن عطاء بن السائب , قال: «ضمن شريح البادي وظلال أهل السوق , إذا لم يكن في ملكهم , وضمن العمود»

عبد الرزاق،

18399 - عن الثوري , عن واصل , عن الشعبي , أن عليا «كان يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين»

عبد الرزاق،

18400 - عن ابن مجاهد , عن أبيه , قال: قال علي رضي الله عنه «من حفر بئرا , أو عرض عودا , فأصاب إنسانا , ضمن»

عبد الرزاق

18401 - قال: أخبرنا ابن عيينة , عن عاصم , عن الشعبي , قال: «لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره»

عبد الرزاق،

18402 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال: «كان يضمن القصار , إذا نضح الماء في الطريق , فزل فيه إنسان من أهل الأسواق , وغيرهم إذا كان في غير ملكه»

عبد الرزاق،

18403 - عن الثوري , قال: كان إبراهيم «يضمن الخشبة الخارجة»

عبد الرزاق،

18404 - عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: كان عمرو بن الحارث حفر بئرا فوقع فيها بغل وهو في الطريق فخاصموه إلى شريح فقال: يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال: «لا ولكن على عمرو بن الحارث»

أخبرنا

18405 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن أشعث , أن رجلين حفرا بالوعة بناحية أبوابهما , فمر رجل ومعه بغل له , فوقع يد البغل في البالوعة , فانكسر يده , فجاء أهل الدارين , فأشهد عليهم , ثم ذهب إلى شريح فأرسل لهما , فقال رجل

: يا شريح: إني رجل مسكين وإن هذين عينان فقال أحدهما: ما كنت أظن البئر تضمن , فقال شريح: «بلى إذا حفرتها في غير سمائك» قال: فقاما إلى ناحية الدار , فعدا له ثمن البغل اسم الرجلين الحارث بن نوفل والحارث بن ضرار

عبد الرزاق،

18406 - عن الثوري , قال: إذا وضعت نعليك أو خفيك في مسجد , فعثر به رجل فعنت قال: تضمنه قال: «هو بمنزلة الطريق»

عبد الرزاق،

18407 - عن ابن عيينة , عن عمرو , عن الحسن , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخرج من حده شيئا , فأصاب إنسانا فهو له ضامن»، عبد الرزاق،

18408 - عن ابن عيينة , عن مجالد , عن الشعبي , عن شريح , أنه قضى بذلك أيضا

عبد الرزاق،

18409 - عن هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: «من حفر في غير بنائه , أو بنى في غير سمائه , فقد ضمن»

عبد الرزاق،

18410 - عن معمر , عن الزهري , في قوم حفروا بئرا في بادية , فمر بها قوم ليلا , فسقط بعضهم في البئر , قال: «لا نرى عليه شيئا فقاس ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن والبئر»

## باب الكلب العقور

[ج ١٠ - ص ٧٥]

عبد الرزاق،

18411 - عن معمر , عن قتادة , في الكلب العقور قال: «يضمن أهله ما أصاب»

عبد الرزاق،

18412 - عن معمر , عن حماد , قال: «يضمنون ما أصاب في غير دارهم»

## باب عقل الكلب

[ج ١٠ - ص ٧٥]

عبد الرزاق،

18413 - عن ابن جريج , قال: أخبرني الحارث , أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: «في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما , وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة , وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا , إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله»

عبد الرزاق،

18414 - عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو , قال: «في الكلب الصائد أربعون درهما»

عبد الرزاق،

18415 - عن الثوري , عن يعلى بن عطاء , عن إسماعيل بن جستاس , قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل: ما عقل كلب الصيد؟ قال: «أربعون درهما» قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: «شاة من الغنم» قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: «فرق من الزرع» قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: «فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه , وحق على صاحبه أن يقبله , وهو ينقص من الأجر»

عبد الرزاق،

18416 - عن معمر , قال: " بلغني في الكلب الصائد , إذا قتل , قال: «يغرم لصاحبه مثله»

## باب عين الدابة

[ج ١٠ - ص ٧٦]

أخبرنا

18417 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: «قضى شريح في عين الدابة , إذا فقئت بربع ثمنها , إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها , وإن شاء شرواها» قال معمر: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك

أخبرنا

18418 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن شريح , أن عمر: «كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها»

عبد الرزاق،

18419 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , أن رجلا , أخبره أن شريحا قال: «قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها»

عبد الرزاق،

18420 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: عين الدابة؟ قال: «الربع زعموا»

عبد الرزاق،

18421 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم , أن عليا , قال: «في عينها الربع»

18422 - قال عبد الرزاق: وسمعت أنا من يحدث , عن محمد بن جابر , عن جابر , عن الشعبي , أن عمر: «قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه»

عبد الرزاق،

18423 - عن ابن عيينة , عن المجالد , عن الشعبي , أن عمر: «قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه» ثم نظر إليه بعد فقال: «ما أراه نقص من قوته , ولا من هدايته شيء , فقضى فيه بربع ثمنه»

## باب جريرة السائبة

[ج ١٠ - ص ٧٨]

عبد الرزاق،

18424 - عن ابن جريج , قال: زعم لي عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء عمر بن الخطاب فقال: «ليس لك شيء» قال: أرأيت لو شجته؟ قال: «إذن آخذ له منك حقه» قال: أفلا تأخذ لي منه؟ قال: «لا» , قال: هو إذن الأرقم , قال: «إن تتركوني ألقم , وإن تقتلوني أنقم» قال عمر: «فهو الأرقم»

عبد الرزاق،

18425 - عن مالك , عن أبي الزناد , عن سليمان بن يسار , أن سائبة , أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة , العائذي , فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال: «ليس له مال» فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: «إذا تخرجون ديته» قال فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم , وإن يقتل ينقم

أخبرنا

18426 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري قال في السائبة: «يعقل عنه المسلمون , ويرثه المسلمون , ليس مواليه منه في شيء»

عبد الرزاق،

18427 - عن معمر , عن جابر , عن الشعبي , قال: كل عتيق سائبة , يعقل عنه مولاه , ويرثه مولاه "

عبد الرزاق،

18428 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن عروة , أخبره , عن الحارث الأعور , أنه سأل عليا عن سائبة قتل رجلا عمدا قال: «يقتل به , وإن قتل خطأ , نظر هل عاقد أحدا؟ فإن كان عاقد , أخذ أهل عقده , وإن لم يعاقد أدي عنه من بيت مال المسلمين وفي الولاء منه بيان»

## باب الزرع تصيبه الماشية

[ج ١٠ - ص ٧٩]

عبد الرزاق،

18429 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا؟ قال: «يغرم» قلت: فعليه حظر أو ليس عليه حظر؟ قال: «أرى أن يغرم» قال: قلت: كان فيه من يبصره؟ قال: «فيغرم فيما أرى»

عبد الرزاق،

18430 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: ما يغرم في الحرث؟ قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: قضى سليمان النبي عليه السلام بجزة الغنم , وألبانها , وأولادها , وسلاها كل ذلك عاما قلت له: فما ثبت أنت في ذلك؟ قال: أصنع ذلك , عاودته فيه فقال: «سبحان الله قضى به النبي صلى الله عليه وسلم , فيما بلغنا» قلت له: فأكله حمار؟ قال: قيمة ما أكل

عبد الرزاق،

18431 - عن معمر , عن ابن شبرمة: «في الزرع إذا أصيب , فإنه يقوم على حاله التي أصيب عليها يقوم دراهم»

أخبرنا

18432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: النفش بالليل والهمل بالنهار؟ " فقضى داود أن يأخذوا رقاب الغنم , ففهمها الله

سليمان , فلما أخبر بقضاء داود قال: لا، ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول "

أخبرنا

18433 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن أبي إسحاق , عن مرة , عن مسروق , في قوله: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم} قال: " كان حرثهم عنبا فنفشت فيه الغنم ليلا فقضى داود بالغنم لهم , فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال: أو غير ذلك؟ فردهم إلى داود فقال: ما قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره قال: لا , ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم , ويكون لهم لبنها وصوفها , وسمنها , ومنفعتها ويقوم هؤلاء على عنبهم حتى إذا عاد كما كان رد عليهم غنمهم وذلك " قوله عز وجل: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79]

18434 - عبد الرزاق، عن معمر , وابن جريج , قالا: «بلغنا أن حرثهم كان عنبا»

عبد الرزاق،

18435 - عن ابن جريج , قال: قال مجاهد: «نفشت فيه فأعطاهم داود رقاب الغنم بأكلها الحرث , وحكم سليمان بجزة الغنم , وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها على أهل الحرث , ويحرث أهل الغنم حتى يكون كهيئته يوم أكل، ثم يدفعونه إلى أهله , ويأخذوا غنمهم»

عبد الرزاق،

18436 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , عن الشعبي , عن شريح , وعن كل من قبلهم «أنهم يأثرون أن الغنم نفشت ليلا في الحرث على عهد سليمان , فإن أصابته نهارا لم يغرم»

عبد الرزاق،

18437 - عن معمر , عن الزهري , عن حرام بن محيصة , عن أبيه , أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل , فأفسدت فيه «فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل»

عبد الرزاق،

18438 - عن ابن جريج , قال: قال ابن شهاب: حدثني أبو أمامة بن سهل , أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار , وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل , وعليهم ما أفسدت»

عبد الرزاق،

18439 - عن معمر , عن قتادة , عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حواك فاختصموا إلى شريح فقال الشعبي: انظروه، فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا؟ ففعل , ثم قال: «إن كان بالليل ضمن , وإن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ شريح: {إذ نفشت فيه غنم القوم} [الأنبياء: 78] قال: «والنفش بالليل والهمل بالنهار»

عبد الرزاق،

18440 - عن الثوري , عن رجل , عن رجل , عن الشعبي , أن شاة وقعت في غزل حواك , فأسدت فيه فقال: «إن كان بالليل ضمن , وإن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ: {إذ نفشت فيه غنم القوم} [الأنبياء: 78]، عبد الرزاق،

18441 - عن ابن عيينة , عن ابن شبرمة , عن الشعبي , مثله

عبد الرزاق،

18442 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , قال: قضى عامر الشعبي في شاة دخلت على أهل بيت قال: «إن دخلت ليلا غرم أهلها , وإن كانت دخلت نهارا لم يغرموا»

## باب الضاري

عبد الرزاق،

18443 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: «الحظر يشد , ويحظر على الحائط , ثم لا يمنع عن الضاري المدل لعل فيه شيئا» قال: لا

عبد الرزاق،

18444 - عن ابن جريج , قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان «يأمر بالحائط أن يحصن , ويشد الحظر من الضاري المدل , ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات , ثم يعقر»

عبد الرزاق،

18445 - عن ابن جريج , قال: أخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذؤيب «أن يحصن الحائط , حتى يكون إلى نحر البعير»

عبد الرزاق،

18446 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب , كان يقول: «يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا , إذا حظر على الحائط , ثم يعقرن»

## باب حرمة الزرع

[ج ١٠ - ص ٨٤]

عبد الرزاق،

18447 - عن معمر , قال: أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني , أنه سمع عكرمة , مولى ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أهون أهل النار عذابا , رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه» قال: فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: «كانت له ماشية , يغشى بها الزرع , ويؤذيه، وحرم الله الزرع وما حوله غلوة بسهم , فاحذروا أن لا يستحب الرجل ماله في الدنيا , ويهلك نفسه في الآخرة , فلا تستحبوا أموالكم في الدنيا , وتهلكوا أنفسكم في الآخرة»

## باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

[ج ١٠ - ص ٨٥]

عبد الرزاق،

18448 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , في رجل يقتل عمدا , فيقول أولياؤه: نحن نريد الدية , ويقول القاتل: اقتلوني , قال: «ليس لهم إلا الدم , إن شاءوا قتلوه , وإن شاءوا عفوا , إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية»

عبد الرزاق،

18449 - عن معمر , عن قتادة , قال: " يجبر القاتل على أن يعطي الدية قال الله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] فالعفو أن يقبل الدية "

عبد الرزاق،

18450 - عن معمر , عن عمرو بن دينار , أو ابن أبي نجيح أو كليهما , عن مجاهد , عن ابن عباس , قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية , فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] , الآية: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] قال: " فالعفو أن يقبل في العمد الدية , {فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل {بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178] مما كتب على من كان قبلكم "

18451 - قال عبد الرزاق: وأخبرنا به ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن مجاهد , عن ابن عباس

عبد الرزاق،

18452 - عن معمر , قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا: «إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا , وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا , وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها , وأعطوا امرأته ميراثها من الدية» ذكره عن سماك

عبد الرزاق،

18453 - عن محمد بن يحيى , عن ابن حرملة , عن ابن المسيب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل قتل , فأهله بخير النظرين، إن شاءوا أخذوا العقل، وإن شاءوا القتل»

عبد الرزاق،

18454 - عن إبراهيم بن محمد , عن الحارث بن الفضل , عن أبي العوجاء السلمي , عن أبي شريح الخزاعي , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من طلب دما أو خبلا - والخبل: الجرح - فهو بالخيار من ثلاث خلال , فإن أراد الرابعة أخذ على يديه " , أو قال: «فوق يديه بين

أن يقتص , أو يعفو أو يأخذ العقل , فإن أخذ منهم واحد , ثم اعتدى بعد ذلك , فله النار خالدا فيها مخلدا»

## باب اختلاف الجارح والمجروح

[ج ١٠ - ص ٨٧]

عبد الرزاق،

18455 - عن سفيان , في الجرح يصيب الرجل يجرح فيقول المجروح: أصبتني خطأ ويقول الآخر: أصبته عمدا قال: «البينة على المجروح أنه خطأ؛ لأنه يدعي دراهم»

عبد الرزاق،

18456 - عن الثوري , عن عبد الملك , عن الشعبي , عن شريح: «أن عبدا شج نفرا فقضى أنه للآخر» قال ونقول نحن: «إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواء» قاله حماد وغيره من أصحابنا

## باب أم الولد تقتل سيدها

[ج ١٠ - ص ٨٧]

عبد الرزاق،

18457 - عن سفيان , في أم الولد تقتل سيدها خطأ قال: «ليس عليها شيء , فإذا كانت مدبرة , بيعت في قيمتها؛ لأنها وصية»

## باب من نكل عن شهادته

[ج ١٠ - ص ٨٨]

عبد الرزاق،

18458 - عن معمر , عن قتادة , قال: «من نكل عن شهادته بعد قتله , فعليه الدية , بقدر حصته» قال معمر: " وكان الحسن يقول: عليه القتل "

عبد الرزاق،

18459 - عن معمر , عن مطر , عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا , فرجما , ثم رجع أحدهم فقال: «عليه ربع الدية في ماله»

عبد الرزاق،

18460 - عن معمر , عن جابر , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن رجلين شهدا على رجل عند علي أنه سرق , ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: «لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكما , وأغرمهما دية يده»

أخبرنا

18461 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن مطر , عن الشعبي: أن رجلين شهدا على رجل بسرقة , فقطعه , ثم جاءه أحد الرجلين برجل فقال: هذا الذي سرق , فقال علي: «لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما , فأبطل شهادتهما عن الآخر , وأغرمهما دية الأول»

أخبرنا

18462 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: شهد رجلان بسرقة على رجل , فقطع علي يده , ثم جاءا الغد برجل فقالا: أخطأنا بالأول , هو هذا الآخر , «فأبطل شهادتهما على الآخر , وأغرمهما دية الأول»

عبد الرزاق،

18463 - عن معمر , عن قتادة في رجلين شهدا على رجل في حق , فقضي عليه , ثم أنكرا بعد ذلك , وقالا: شهدنا بباطل قال: «إن كانا عدلين يوم شهدا , جازت شهادتهما» قال معمر , وقال الزهري، وابن علاثة قاضي أهل الجزيرة: «لا تجوز شهادتهما , ويرد المال إلى الأول»

18464 - عبد الرزاق، عن معمر، وابن شبرمة: في رجلين شهدا على رجل بالحق , فأخذ منه، ثم قالا: إنما شهدنا عليه بزور قال: «نغرمه في أموالهما»

عبد الرزاق،

18465 - عن عبد الله بن كثير , عن شعبة , قال: سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل بحق , فأخذ منه , فرجع أحدهما فقال الحكم: «تجوز شهادتهما» وقال حماد: «يضمن هذا الذي رجع نصيبه»

عبد الرزاق،

18466 - عن الثوري , عن أبي حصين , عن شريح , قال: «شهد عنده رجل بشهادة فأمضى الحكم فيها , ثم رجع الرجل بعد فلم يصدق قوله»

عبد الرزاق،

18467 - عن هشيم , قال: أخبرني يزيد بن زادويه , أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته , ففرق بينهما بشهادتهما , ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها , ثم رجع هو والآخر فقال الشعبي: «لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى القضاء»

عبد الرزاق،

18468 - عن إبراهيم بن محمد , عن أبي جابر البياضي , عن ابن المسيب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهد الرجل بشهادتين , قبلت الأولى , وتركت الآخرة , وأنزل منزلة الغلام»

18469 - قال عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: «الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته , وينقص منها , إذا لم يمض الحكم , فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به» قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل , فقضى القاضي بشهادته , ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته , فقال: لم أشهده بشيء قال: نقول: «إذا قضى القاضي مضى الحكم»

عبد الرزاق،

18470 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , في الرجل يسأل أعندك شهادة؟ فيقول: «لا , ثم يشهد بعد ذلك فأجاز شهادته»

عبد الرزاق،

18471 - عن ابن جريج , قال: أخبرني من أثق به أنه: " إن شهد أربعة على رجل بالزنا , فرجم , ثم نكلوا بعد , فإن قالوا

: عمدنا ذلك رجموا , وإن قالوا: أخطأنا إنما هو فلان , لم يصدقوا على فلان من أجل قولهم الأول , وحدوا في قولهم الآخر , وجعلت دية الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم , ولم يجعل على العاقلة , وإن نكل منهم ثلاثة فقالوا: عمدنا ذلك قتلوا , ولم يضرب الذي لم ينكل , ولم يغرم , ولم يصدقوا عليه , وكذلك إن نكل رجل، أو رجلان قال: وكذلك القطع , والحد في الحدود , إذا شهدوا عليه , ثم نكلوا , ثم قالوا: عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم , فإن نكل الأربعة فقالوا: أخطأنا إنما هو فلان جلدوا , وجعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة , ولم يصدقوا على فلان "

عبد الرزاق،

18472 - عن ابن جريج , قال: وقال لي أهل العلم: " إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان فواخذه منه ثم قالا: إنما هو على فلان وكانا عدلين أول مرة قال: يؤخذ المال منهما إن قالا: عمدناه بتلك الشهادة عمدا أو أخطأنا فيؤخذ منهم المال فيدفع إلى الذي شهدوا عليه أول مرة "

# باب دية أهل الكتاب

[ج ١٠ - ص ٩٢]

عبد الرزاق،

18473 - عن ابن جريج , قال: قال عطاء: «دية المرأة من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» قال: قلت فنصارى العرب؟ قال: «مثلهم»

عبد الرزاق،

18474 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم , وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها» وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز , وأن عمر نفاه من أرض خثعم , أو قال من بيته " قال عمرو: «فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق»

عبد الرزاق،

18475 - عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب ,: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود , والنصارى نصف عقل المسلم»

عبد الرزاق،

18476 - عن الثوري , عن عمرو بن دينار , عن شيخ , عن عمر , أن رجلا: رفع إليه قتل يهوديا، أو نصرانيا " ثم ذكر مثل حديث ابن جريج

عبد الرزاق،

18477 - عن معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , وعن عمرو , عن الحسن , قالا: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف»

عبد الرزاق،

18478 - عن معمر , عن الزهري , وغيره , أن عمر بن عبد العزيز: «جعل دية اليهودي , والنصراني نصف دية المسلم»

عبد الرزاق،

18479 - عن الثوري , عن أبي المقدام , عن ابن المسيب , قال: جعل عمر بن الخطاب: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم»

عبد الرزاق،

18480 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن رجل , أن أبا موسى , كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر: «إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم»

عبد الرزاق،

18481 - عن عبد الله بن محرر , قال: سمعت أبا مليح بن أسامة , يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى

عمر فكتب فيه عمر: «إن كانت طيرة منه فأغرمه الدية , وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه»

عبد الرزاق،

18482 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب: " قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا , أو يهوديا , فكتب: إن كان لصا عاديا فاقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم "

## باب دية المجوسي

[ج ١٠ - ص ٩٤]

عبد الرزاق،

18483 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: «ثمانمائة درهم»

عبد الرزاق،

18484 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب , أن أبا موسى الأشعري , كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين , يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: «إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم فوضعها عمر للمجوسي»

عبد الرزاق،

18485 - عن معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , قال: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»، عبد الرزاق،

18486 - عن معمر , عن عمرو , عن الحسن , مثل قول ابن المسيب

عبد الرزاق،

18487 - عن معمر , عن سماك , وغيره أن عمر بن عبد العزيز: «جعل دية المجوسي نصف دية المسلم»

عبد الرزاق،

18488 - عن معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , قال: «دية الذمي خمس مائة دينار»

عبد الرزاق،

**- 18489**

عن إبراهيم بن محمد , عن سليمان بن سعيد , عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم»

عبد الرزاق،

18490 - عن إبراهيم بن محمد , عن إسحاق بن محمد , عن مكحول , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم»

عبد الرزاق،

18491 - عن معمر , عن الزهري , قال: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: وكذلك كانت

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان «حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا» ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه " قال الزهري: «فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز

فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة» قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: «ديته أربعة آلاف» فقال: " إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه "

عبد الرزاق،

18492 - عن معمر , عن الزهري , عن سالم , عن ابن عمر: «أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم» قال الزهري: «وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار» عبد الرزاق،

18493 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن شهاب , عن عثمان , ومعاوية مثله

عبد الرزاق،

18494 - عن أبي حنيفة , عن الحكم بن عتيبة , أن عليا , قال: «دية اليهودي , والنصراني , وكل ذمي مثل دية المسلم» قال أبو حنيفة وهو قولي

عبد الرزاق،

18495 - عن رباح بن عبد الله , قال: أخبرني حميد الطويل , أنه سمع أنسا , يحدث: «أن رجلا , يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم»

عبد الرزاق،

## - 18496

عن معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , عن ابن مسعود , قال: «دية المعاهد مثل دية المسلم» , وقال ذلك علي أيضا

عبد الرزاق،

18497 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الله بن أبي نجيح , عن مجاهد , يأثره عن ابن مسعود , أنه قال: «في كل معاهد مجوسي , أو غيره الدية وافية»

عبد الرزاق،

18498 - عن ابن جريج , عن يعقوب بن عتبة , وصالح , وإسماعيل بن محمد , قالوا: «عقل كل معاهد من أهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم , جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

18499 - عن معمر , عن منصور , عن إبراهيم , قال: «دية اليهودي , والنصراني , والمجوسي مثل دية المسلم» قال معمر , وقاله الشعبي أيضا

عبد الرزاق،

18500 - عن معمر , والثوري , عن منصور , عن إبراهيم , قال: «دية الذمي دية المسلم»

عبد الرزاق،

18501 - عن الثوري , عن قيس بن مسلم , عن الشعبي , قال: «دية اليهودي والنصراني دية المسلم , وكفارته كفارة المسلم»

## باب قود المسلم بالذمي

[ج ١٠ - ص ٩٨]

عبد الرزاق،

18502 - عن معمر , عن الزهري , قال: «لا قود على المسلم من كافر كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار أن لا يقتل مؤمن بكافر» , قال معمر: أخبرنيه الزهري

عبد الرزاق،

18503 - عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير , عن عكرمة , في المسلم يقتل الذمي قال: «فيه الدية , وليس عليه قود» وقاله الثوري , عن سماك , عن عكرمة

عبد الرزاق،

18504 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر»

عبد الرزاق،

18505 - عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير , عن عكرمة , قال: «لا يقاد المسلم بالذمي , ولا المملوك»

عبد الرزاق،

18506 - عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو قزعة , عن الحسن , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم،

ويسعى بذمتهم أدناهم , ولا يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد في عهده»

عبد الرزاق،

18507 - عن معمر , عن قتادة , قال: قيل لعلي هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا إلا ما في هذا القراب , فأخرج من القراب صحيفة , فإذا فيها: «المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم , لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد في عهده»

عبد الرزاق،

18508 - عن الثوري , عن مطرف , عن الشعبي , عن أبي جحيفة , قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء سوى القرآن؟ قال: لا , والذي فلق الحبة , وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة , قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر»

عبد الرزاق،

18509 - عن معمر , عن ليث , عن مجاهد , قال: «قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده» , فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك «فجعل عمر ديته»

عبد الرزاق،

18510 - عن الثوري , عن حميد , عن مكحول , أن عمر: «أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة» , فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟

عبد الرزاق،

18511 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن أبي حسين , أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده , قال معاذ بن جبل: «قد علمت أن ليس ذلك له , وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به

عبد الرزاق،

18512 - عن معمر , قال: " كتب عمر بن عبد العزيز: جراح الرجل من أهل الذمة نصف جراح المسلم "

عبد الرزاق،

18513 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: " المسلم يقتل النصراني عمدا قال: ديته قال: قلت: يغلظ عليه في الحرم؟ قال: لا "

عبد الرزاق،

18514 - عن الثوري , عن ربيعة , عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا , وقال: «أنا أحق من وفى بذمتي»

عبد الرزاق،

18515 - عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , «أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر»

عبد الرزاق،

18516 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم: «أنه كان يرى قود المسلم بالذمي»، عبد الرزاق،

18517 - عن أبي حنيفة , عن إبراهيم , مثله

عبد الرزاق،

18518 - عن معمر , عن عمرو بن ميمون بن مهران , قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة - أو قال: الحيرة - «في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى وليه فإن شاء قتله , وإن شاء عفا عنه» , قال: «فدفع إليه فضرب عنقه , وأنا أنظر»

18519 - قال معمر , عن سماك بن الفضل , وكتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديا بعدن: «أن أغرمه , خمسمائة دينار , ولا

تقتله»

عبد الرزاق،

18520 - عن معمر , عن ليث , - أحسبه - عن الشعبي , قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني: اقتله , قال: لا يأبى حتى يأتي العصب فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب: «لا تقده منه»

عبد الرزاق،

18521 - عن الثوري , عن يونس بن. . . , عن الحكم الأشعث , عن. . العجلي , عن أبي بكرة , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام»، عبد الرزاق،

18522 - عن ابن عيينة , عن عمرو , عن الحسن , عن أبي بكرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

## باب قتل النصراني المسلم

[ج ١٠ - ص ١٠٣]

عبد الرزاق،

18523 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: «نصراني يقتل مسلما عمدا فلم يكن له به علم»

عبد الرزاق،

18524 - عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , قال: «يخير المسلم فإن شاء القود , وإن شاء الدية»

عبد الرزاق،

18525 - عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن أنس , أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها , ثم ألقاها في قليب , ورضخ رأسها بالحجارة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم: «فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات»

عبد الرزاق،

18526 - عن معمر وسئل عن نصراني قتل عبدا مسلما قال: «يدفع إلى سيد العبد فإن شاء قتله» قال الله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} [البقرة: 221]

## باب فداء سبي أهل الجاهلية

[ج ١٠ - ص ١٠٣]

عبد الرزاق،

18527 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , قال: قال لي عمر: " اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى , وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي ابن الأمة عبدان " , وكتم ابن طاوس الثالثة

عبد الرزاق،

18528 - عن معمر , عن الزهري , أن عمر بن الخطاب: «قضى في فداء العرب بست فرائض»

عبد الرزاق،

18529 - عن معمر , عن قتادة , قال: «قضى عثمان. . . مكان كل عبد , ومكان كل جارية جاريتان»

عبد الرزاق،

18530 - عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم فقضى في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل , وفي ولد إن كان له لأمة بوصيفين وصيفين , كل إنسان ذكرا منهم أو أنثى , وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل , وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ويديه موالي أمه وهم عصبتها ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه وقضى في

سبي الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي، وذلك في العرب بينهم» قال وسمعت أنا: «أن قولهم في ولد الأمة أم ولد مسلم يسبي أهل الإسلام أهل الردة»

عبد الرزاق،

18531 - عن معمر , عن رجل , سمع عكرمة , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين , كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى , وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ويديه موالي أمه وهم عصبتها ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي»

عبد الرزاق،

18532 - عن معمر , عن الحسن , قال: «مكان كل عبد عبد»

عبد الرزاق،

18533 - عن معمر , عن غير واحد أن أهل عمان سبوا فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مائة درهم، ثم نظر بعد ذلك فقال: «إنما سبوا في الإسلام فهم أحرار حيثما أدركتموهم»

عبد الرزاق،

18534 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن مسلم , أن طاوسا , حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين أو بثمان من الإبل , وفي العربي بعبد أو أربع من الإبل» قال عمرو: «سبي العرب الذين أسلم الناس وهم في أيديهم»

## باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

[ج ١٠ - ص ١٠٥]

عبد الرزاق،

18535 - عن الثوري , عن إسماعيل بن أمية , عن الزهري , قال: «لا تقتص المرأة من زوجها» قال سفيان: " ونحن نقول: تقتص منه إلا في الأدب "

عبد الرزاق،

18536 - عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله , عن عمرو بن سليم , مولاهم , وسئل ابن المسيب , عن الرجل يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه قال: «لا عقل في ذلك , ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف , ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه»

## باب المحاربة

[ج ١٠ - ص ١٠٦]

عبد الرزاق،

18537 - عن ابن جريج , قال: قال لي عطاء: «المحاربة الشرك» وعبد الكريم وأقول أنا: «لا نعلم أنه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أشرك»

عبد الرزاق،

18538 - عن معمر , عن قتادة , عن أنس بن مالك , أن نفرا من عكل , وعرينة تكلموا في الإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع , ولم يكونوا أهل ريف فاجتووا المدينة , وشكوا حماها " فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بذود وأمر لهم براع وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها «, فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم , وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الذود ,» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في طلبهم فأتي بهم فسمل أعينهم , وقطع أيديهم

وأرجلهم وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا " قال قتادة: " بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيهم: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية كلها "

عبد الرزاق،

18539 - عن معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , " أن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل بالذين سرقوا لقاحه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم "

عبد الرزاق،

18540 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , أنه: سمع سعيد بن جبير , يخبر أن ناسا من بني سليم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله , إنا قد أسلمنا , ولكنا نجتوي المدينة قال: " فكونوا في لقاحي تغدو عليكم , وتروح , وتشربون من ألبانها فقتلوا راعيها , واستاقوها , فمثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] " الآية

عبد الرزاق،

18541 - عن إبراهيم , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , قال: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه يشربوا منها حتى صحوا ثم غدوا على لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم» قال أبو هريرة: " فنزلت فيهم هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] قال: فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمل الأعين بعد "

عبد الرزاق،

18542 - عن معمر , عن قتادة , وعطاء الخراساني , والكلبي , قالوا: في هذه الآية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] قالوا: «هذه في اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل , وأخذ مالا صلب , وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل , وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله فإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي» , قالوا: وأما قوله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]: «فهذا لأهل الشرك من أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا أو أصاب دما، ثم تاب قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى»

عبد الرزاق،

18543 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم , أو غيره أن سعيد بن جبير , قال: «من حرب فهو محارب فإن أصاب دما قتل , وإن أصاب دما , ومالا صلب وإن أصاب مالا , ولم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ويقام عليه الحد»

عبد الرزاق،

18544 - عن إبراهيم , عن داود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: نزلت هذه الآية في المحارب: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] «إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب وإن قتل

ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ المال , ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه»

عبد الرزاق،

18545 - عن معمر , عن الزهري , فيمن حارب أن عليه أن يقتل , أو يصلب , أو يقطع , أو ينفى , فلا يقدر عليه , أي ذلك شاء الإمام فعل به , فمتى ما قدر عليه , أقيم عليه بعض هذه الحدود قال: «إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا , نفي ونفيه أن يطلب , فلا يقدر عليه , كلما سمع في أرض طلب»

عبد الرزاق،

18546 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم , أو غيره قال: سمعت سعيد بن جبير , وأبا الشعثاء , يقولان: «إنما النفي أن لا يدركوا , فإن أدركوا ففيهم حكم الله , وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم»

عبد الرزاق،

18547 - عن معمر , عن قتادة , في الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بدار الحرب , ثم يقدر عليه بعد ذلك الإمام , قال: «إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درأ عنه ما جر , وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب»

عبد الرزاق،

18548 - عن ابن جريج , عن هشام بن عروة , عن أبيه , في الذي يتلصص فيصيب الحدود , ثم يأتي تائبا , قال: «لو قيل ذلك منهم اجترءوا عليه , وفعله ناس كثير , ولكن لو فر إلى العدو , ثم جاء تائبا , لم أر عليه عقوبة»

عبد الرزاق،

18549 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إن اقرءوا بالإسلام , ثم حاربوا , فأصابوا الدماء والأموال , فأخذوا , ففيهم حكم الله , ولا يعفون , واقتص منهم ما جروا» وقال عبد الكريم: قال عطاء: «أي ذلك شاء الإمام حكم فيهم إن شاء قتلهم , أو صلبهم , أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف , إن شاء الإمام فعل واحدة منهن , وترك ما بقي»

عبد الرزاق،

18550 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إن أقروا بالإسلام , ثم حاربوا , فلم يقربوا دما , ولا مالا , حتى تابوا من قبل أن يقدروا عليهم , فلا سبيل إليهم» وقال ذلك عبد الكريم

عبد الرزاق،

18551 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال في السارق يتوب قال: «ليس على تائب قطع»

عبد الرزاق،

18552 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم أو غيره , عن الحسن , قال: «من حرب فهو محارب»

عبد الرزاق،

18553 - عن معمر , عن الزهري , قال: «عقوبة المحارب إلى السلطان , لا يجوز عفو ولي الدم ذلك إلى الإمام»

عبد الرزاق،

18554 - عن ابن جريج , قال: قال لي سليمان بن موسى: «ولي الدم يعفو إن شاء , أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا , والسلطان ولي من حارب الدين , فإن قتل أخا امرئ أو أباه , فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين , وسعى في الأرض فسادا شيء»

عبد الرزاق،

18555 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز , أن في كتاب لعمر بن الخطاب: «والسلطان ولي من حارب الدين , وإن قتلوا أباه , أو أخاه , فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين , وسعى في الأرض فسادا شيء»

## باب اللص

[ج ١٠ - ص ١١٢]

عبد الرزاق،

18556 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: اللص متى يحل لي قتاله؟ قال: «إذا أخافوا الأمن , وقطعوا السبيل , وقاتلوا , فإن أخذوا وقد قاتلوا , لم يقتل منهم إلا من قتل , وأخذ المال ممن أخذه منهم , ولم يقطع» قال: وأقول أنا: «هو محارب فيه ما قال سعيد بن جبير»

عبد الرزاق،

18557 - عن معمر , عن الزهري , عن سالم , قال: أخذ ابن عمر لصا في داره: «فأصلت عليه بالسيف , فلولا أنا نهيناه عنه لضربه به»

عبد الرزاق،

18558 - عن الثوري , عن خالد الحذاء , عن ابن سيرين , عن عبيدة , قال: قلت له: أرأيت إن دخل علي رجل بيتي قال: «إن الذي يدخل بيتك لا يحل لك منه ما حرم الله , ولكنه يحل لك نفسه»

عبد الرزاق،

18559 - عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال: «اللص محارب لله ولرسوله , فاقتله فما أصابك فيه من شيء فهو علي»

عبد الرزاق،

18560 - عن معمر , عن رجل , عرض له اللصوص قال: أخبرني من , سمع الحسن: «لا يرى بقتالهم بأسا»

عبد الرزاق،

18561 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , قال: سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ قال إبراهيم: «لو تركه لمقته»

## باب من قتل دون ماله فهو شهيد

[ج ١٠ - ص ١١٣]

عبد الرزاق،

18562 - عن الثوري , عن عبد الله بن حسن , عن إبراهيم بن محمد بن طلحة , عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله بغير حق , فقاتل فقتل فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18563 - عن الأسلمي , عن سليمان , عن عاصم , عن عروة , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»

عبد الرزاق،

18564 - عن معمر , عن الزهري , عن طلحة بن عبد الله بن عوف , عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل , عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من سرق من الأرض شبرا , طوقه من سبع أرضين» - قال معمر: وبلغني عنه - أنه قال: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18565 - عن ابن عيينة , عن ابن شهاب , عن طلحة بن عبد الله بن عوف , عن سعيد بن زيد , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18566 - عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , قال: أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله مظلوما , فهو شهيد» فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال , وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» فكتب معاوية: أن خل بينه وبين ماله

عبد الرزاق،

18567 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , أن عبد الله بن عمرو بن العاص , تيسر للقتال دون الوهط قال: ما لي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» قلت له: من أراد أن يقاتل؟ قال عنبسة بن أبي سفيان

عبد الرزاق،

18568 - عن ابن جريج , قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال عبد الله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل على ماله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18569 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18570 - عن الأسلمي , عن رجل , عن الضحاك بن مزاحم , عن ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قاتل دون نفسه حتى يقتل , فهو شهيد , ومن قاتل دون أهله , حتى يقتل , فهو شهيد , ومن قتل في حب الله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18571 - عن معمر , عن قتادة , قال: لا أعلمه إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتل المرء دون ماله فهو شهيد»

عبد الرزاق،

18572 - عن الثوري , عن سماك بن حرب , عن قابوس بن مخارق , قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , إن جاءني رجل يبتز متاعي؟ قال: «ذكره بالله» قال: فإن ذكرته بالله فلم يذكر؟ قال: «تستغيث عليه من بحضرتك من المسلمين» قال: فإن لم يكونوا

بحضرتي وأراد متاعي؟ قال: «فأت السلطان» قال: أفرأيت إن أبى السلطان عني؟ قال: «قاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة أو تمنع الذي لك»

## باب قتال الحرورية

[ج ١٠ - ص ١١٧]

عبد الرزاق،

18573 - عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: ما يحل لي من قتال الحرورية قال: «إذا قطعوا السبيل , وأخافوا الأمن»

عبد الرزاق،

18574 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , قال: خرجت الحرورية فنازعوا عليا وفارقوه , وشهدوا عليه بالشرك , فلم يهجهم , ثم خرجوا إلى حروراء فأتي فأخبر أنهم يتجهزون من الكوفة فقال: «دعوهم» ثم خرجوا فنزلوا بنهروان فمكثوا شهرا فقيل له: اغزهم الآن فقال: «لا حتى يهريقوا الدماء , ويقطعوا السبيل , ويخيفوا الأمن» فلم يهجهم حتى قتلوا , فغزاهم , فقتلوا , قال: فقلت له: خارجة خرجت من المسلمين لم يشركوا فأخذوا ولم يقربوا أيقتلون؟ قال: «لا»

عبد الرزاق،

18575 - عن ابن جريج , عن عبد الكريم , قال: لا يقتلون , قال: أتي علي بن أبي طالب برجل قد توشح السيف , ولبس عليه برنسه , وأراد قتله , فقال له: «أردت قتلي؟» قال: نعم , قال: «لم؟» قال: لما تعلم في نفسي لك , فقالوا: اقتله , قال: «بل دعوه فإن قتلني , فاقتلوه»

عبد الرزاق،

18576 - عن الثوري , عن عيسى بن المغيرة , قال: خرج خارجي بالسيف بخراسان فأخذ فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيه: «إن كان جرح أحدا , فاجرحوه , وإن قتل أحدا , فاقتلوه , وإلا فاستودعوه السجن , واجعلوا أهله قريبا منه , حتى يتوب من رأي السوء»

عبد الرزاق،

18577 - عن معمر , عن أيوب , عن حميد بن هلال العدوي , قال: «لم يستحل علي قتال الحرورية حتى قتلوا ابن خباب»

عبد الرزاق،

18578 - عن معمر , قال: أخبرني غير واحد من عبد القيس , عن حميد بن هلال , عن أبيه , قال: لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إلي , فلم أزل فيهم حتى اختلفوا , فقيل لعلي: قاتلهم، فقال: لا , حتى يقتلوا , فمر بهم رجل

فاستنكروا هيئته , فساروا إليه , فإذا هو عبد الله بن خباب فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: سمعته يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «تكن فتنة القاعد فيها , خير من القائم , والقائم خير من الماشي , والماشي خير من الساعي , والساعي في النار» قال: فأخذوه وأم ولده , فذبحوهما في النار جميعا على شط النهر ,

قال: ولقد رأيت دماءهما في النهر كأنهما شراكان فأخبر بذلك علي فقال لهم: أقيدوني من ابن خباب قالوا: كلنا قتله فحينئذ استحل قتالهم

عبد الرزاق،

18579 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: سأله رجل - أحسبه من أهل اليمامة - قال: أتينا الحرورية زمان كذا وكذا , لا يسألونا عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا , فقال ابن سيرين: «ما علمت أحدا كان يخرج من قتل هؤلاء تأثما , ولا من قتل من أراد مالك إلا السلطان , فإن للسلطان لحقا»

عبد الرزاق،

18580 - عن معمر , عن ابن طاوس , قال: لما قدمت الحرورية علينا فر أبي فلحق بمكة , ثم لقي ابن عمر فقال: قدمت الحرورية علينا ففررت منهم , ولو أدركوني لقتلوني , فقال ابن عمر: «أفلحت إذا وأنجحت» فقال له: أرأيت إن جلست وبايعتهم إذا خشيت علي الفتنة , فإن الرجل يفتتن فيما هو أيسر من هذا

عبد الرزاق،

18581 - عن معمر , عن ابن طاوس , قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية قال: وذكرت الخوارج عند ابن عامر فذكر من

اجتهادهم، فقال: «ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى , ثم هم يقتلون»

عبد الرزاق،

18582 - قال: أخبرني أبي قال: «لما قدم نجدة صنعاء دخل وهب المسجد , ودعا الناس إلى قتالهم , فبينا هم يبايعونه , أخبر بذلك أبوه , فجاء , فمنعه»

عبد الرزاق،

18583 - عن معمر , عن أيوب , عن نافع , قال: أخبرني ابن عمر , أن نجدة لاقاه فحل شرح سيفه فأسرحه قال: ثم مر به فحله أيضا , فأسرحه، ثم مر به الثالثة، فقال: «من أسرح هذا؟ , كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا»

عبد الرزاق،

18584 - عن معمر , قال: أخبرني الزهري , أن سليمان بن هشام , كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها , وشهدت على قومها بالشرك , ولحقت بالحرورية , فتزوجت , ثم إنها رجعت

إلى أهلها تائبة , قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد , فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير

«فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن , ولا قصاص في قتل أصابوه , على تأويل القرآن , ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن , إلا أن يوجد بعينه , فيرد على صاحبه , وإني أرى أن ترد إلى زوجها , وأن يحد من افترى عليها»

عبد الرزاق،

18585 - عن معمر , عن سماك بن الفضل , وغيره , قال: كتب عمر بن عبد العزيز في مال كان ابن يوسف أخذه من ناس: «ما وجد بعينه فرده إلى صاحبه»

عبد الرزاق،

18586 - عن معمر , عن رجل من عنزة يقال له سيف بن فلان بن معاوية , قال: حدثني خالي , عن جدي قال: لما كان يوم الجمل واضطرب الخيل , جاء الناس إلى علي يدعون أشياء فأكثروا عليه الكلام فقال: «أما منكم أحد يجمع لي كلامه في خمس كلمات , أو ست حتى أفهم ما يقول» قال: فاحتفزت على إحدى رجلي فقلت: أتكلم فإن أعجبه كلامي وإلا جلست فقلت: يا أمير المؤمنين إن الكلام ليس بخمس ولا بست ولكنها كلمتان قال: فنظر إلي فقلت: هضم أو قصاص , قال بيده وعقد ثلاثين قالون كذا ثم قال: «أرأيتم كل شيء تعقدونه , فإنه تحت قدمي هذه ويقول له. . . أرجله»

عبد الرزاق،

18587 - عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو بكر , عن عمرو بن سليم , أنه سمع ابن المسيب , يقول: «إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو جراحة , فهو هدر» , ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] فتلا الآية حتى فرغ منها , قال: «فكل واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية»

عبد الرزاق،

18588 - عن ابن عيينة , عن أبي إسحاق , عن عرفجة , عن أبيه , أن عليا «عرف رثة أهل النهر , فكان آخر ما بقي , قدر عرفها , فلم تعرف»

عبد الرزاق،

18589 - عن ابن عيينة , عن أصحابهم , عن حكيم بن جبير , عن عصمة الأسدي , قال: بهش الناس إلى علي فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم فقال علي: «عنتني الرجال فعنيتها , وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة , ولا سبيل لكم عليهم، ما أوت الديار من مالهم , فهو لهم وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم»

## باب لا يذفف على جريح

[ج ١٠ - ص ١٢٣]

عبد الرزاق،

18590 - عن ابن جريج , قال: أخبرني جعفر بن محمد , عن أبيه , أنه سمعه يقول: قال علي بن أبي طالب: " لا يذفف على جريح , ولا يقتل أسير , ولا يتبع مدبر , وكان لا يأخذ مالا لمقتول , يقول: من اعترف شيئا فليأخذه "

عبد الرزاق،

18591 - عن ابن جريج , عن يحيى بن العلاء , عن جويبر , قال: أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمارا بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي: " لا تقتلوا مقبلا , ولا مدبرا , ولا تذففوا على جريح , ولا تدخلوا دارا، من ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن

عبد الرزاق،

18592 - عن ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن أبي فاختة , قال: حدثني جار لي قال: أتيت عليا بأسير يوم صفين , فقال لي: «أرسله لا أقتله صبرا إني أخاف الله رب العالمين , أفيك خير؟ بايع» وقال للذي جاء به: «لك سلبه»

عبد الرزاق،

18593 - عن ابن جريج , عن أبي عاصم الثقفي , عن أشياخ من قومه، قالوا: سمعنا عليا يقول: «أرأيتم لو أني غبت عن الناس من كان يسير فيهم بهذه السيرة؟»

عبد الرزاق،

18594 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: لما فرغ علي من قتال أصحاب الجمل , قام رجل فقال: حلت لنا دماء أهل البصرة , وحرمت علينا أموالهم ونساؤهم , فقال علي: «أسكتوا هذا» حتى قالها مرتين أو ثلاثا فقام إليه علي , «أرأي المتعلمين تريد؟» فقال الناس: من هذا المتعلم؟ قال: فذهب الرجل

عبد الرزاق،

18595 - عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال: « [البحر الوافر] أريد حياته ويريد قتلي ... عذيرك من خليلك من مرادي»

عبد الرزاق،

18596 - عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن أبي مليكة , عن عقبة بن الحارث , أخبره: " أن فيروز أبا موسى أقبل بعبدين لعبد الله بن أبي سلمة قال: وفيروز أيضا لعبد الله بن أبي سلمة فقتل العبدان فيروز فقتلهما

مروان قال: فكتب إلي أبو حسين بن الحارث , أن كلمه فإنما هما عبدان لنا قتلا عبدنا , ولم يكن ليقتلهما فقال: إني احتسبت الخير في قتلهما , قال: فعضنا منهما , قال عقبة: فكلمت مروان فأبى فقلت: لئن قدم مكة لتعيضن أبا حسين , قال: فقدم مكة فأعطاه قيمتها مائتي دينار , وقال ابن أبي مليكة: وقتل ابن علقمة ربح لعبد الله بن محمد بن أمية

غلاما لعبد الملك بن محمد , فقتلهم نافع بن علقمة فأخبر بعوض مروان في غلامي ابني أخيه فكتب بذلك إلى عبد الملك أن انظر ما فعل مروان فافعله , عضده قال: ففعل فعاض عبد الملك من غلمته "

## كتاب اللقطة

[ج ١٠ - ص ١٢٧]

18597 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري , قال: عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب , خبرا رفعه إلى عبد الله بن عمرو , قال عبد الرزاق: وأما المثنى , فأخبرنا عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب أن المزني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ضالة الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبضها , فإنما هي لك أو لأخيك , أو للذئب فاقبضها , حتى يأتي باغيها»

فقال: يا رسول الله , فضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معها السقاء , والحذاء , وتأكل في الأرض , ولا يخاف عليها الذئب , فدعها حتى يأتي باغيها» [ج ١٠ - ص ١٢٧]

فقال: يا رسول الله , فما وجد من مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان بطريق ميتاء , أو قرية مسكونة , فعرفه سنة , فإن أتى باغيه , فرده إليه , وإن لم تجد باغيا , فهو لك , فإن أتى باغ يوما من الدهر , فرده إليه» [ج ١٠ - ص ١٢٨]

فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما وجد في قرية خربة؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس» [ج ١٠ - ص ١٢٨]

فقال: يا رسول الله حريسة الجبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيها غرامتها , ومثلها معها , وجلدات نكال» [ج ١٠ - ص ١٢٨]

فقال: يا رسول الله , فالثمر المعلق في الشجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غرامته ومثله معه وجلدات نكال» [ج ١٠ - ص ١٢٨]

فقال: يا رسول الله , فما ضمه الجرين والمراح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بلغ ثمن المجن , قطعت يد صاحبه , وكان ثمن المجن عشرة دراهم , فما كان دون ذلك , فغرامته ومثله وجلدات نكال» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني فما بلغ من حد فقد وجب» [ج ١٠ - ص ١٢٨]

عبد الرزاق،

18598 - عن معمر , عن الزهري في الذي يسرق من الإبل وهي ترعى قال: «يضاعف عليه الغرم أيضا , وينكل كذلك»

عبد الرزاق،

18599 - عن معمر , عن عمرو بن مسلم , عن عكرمة , - أحسبه - عن أبي هريرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»

عبد الرزاق،

18600 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه قال: «ضالة المكتومة الإبل معها قرينتها»

عبد الرزاق،

18601 - عن معمر , عن محمد بن عبد الله بن عقيل

بن أبي طالب , عن خالد بن زيد , عن أبيه زيد بن خالد الجهني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأله عن ضالة راعي الغنم؟ فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: وقال غيره: لأخيك

قال: ما تقول يا رسول الله , في ضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها , معها سقاؤها , وحذاؤها , وتأكل من أطراف الشجر» قال معمر: وسمعت غيره

يقول: ولعله يتذكر وطنه فيرجع ثم رجع إلى الحديث [ج ١٠ - ص ١٣٠]

وقال: يا رسول الله , ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: «أعلم وعاءها , ووكاءها , وعددها , ثم عرفها سنة , فإن جاء صاحبها , فادفعها إليه , وإلا فهي لك , استمتع بها» أو نحوا من هذا [ج ١٠ - ص ١٣٠]

عبد الرزاق،

18602 - عن الثوري , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن يزيد , مولى المنبعث , عن زيد بن خالد الجهني , قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة فقال: " عرفها سنة , ثم اعرف عفاصها ووكاءها - أو قال: ووعاءها - فإن جاء صاحبها فادفعها إليه , وإلا استنفقها , أو استمتع بها "

قال: يا رسول الله , ضالة الغنم؟ قال: «إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»

[ج ١٠ - ص ١٣٠]

قال: فسأله عن ضالة الإبل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها , وسقاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , دعها حتى يلقاها ربها» [ج ١٠ - ص ١٣٠]

عبد الرزاق،

18603 - عن الثوري , عن خالد الحذاء , عن يزيد بن عبد الله بن شخير , عن مطرف بن شخير , عن الجارود العبدي , يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها» قال: نرى أنها الإبل الثوري القائل

عبد الرزاق،

18604 - عن ابن عيينة , عن حبيب بن الشهيد , قال: سمعت الحسن يقول: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحملوه فلم يجدوا عنده فقالوا: أتأذن لنا في ضالة الإبل قال: «ذاك حرق النار»

عبد الرزاق،

18605 - عن ابن جريج , قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال: يا رسول الله أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها؟ قال: «ذاك حرق النار»

عبد الرزاق،

18606 - عن ابن جريج , قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال: «يا حاطب قم الساعة ,

فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره , ففعل حاطب , وجلدوا أسواطا , وأرسلوا»

عبد الرزاق،

18607 - عن معمر , عن الزهري , قال: كتب عمر إلى عماله: «لا تضلوا الضالة أو الضوال» قال: «فلقد كانت الإبل تتناتج هملا , وترد المياه ما يعرض لها أحد , حتى يأتي من يعترفها , فيأخذها» , حتى إذا كان عثمان كتب أن «ضموها , وعرفوها , فإن جاء من يعرفها , وإلا فبيعوها , وضعوا أثمانها في بيت المال , فإن جاء من يعترفها , فادفعوا إليه الأثمان»

عبد الرزاق،

18608 - عن ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير , يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا ضالا فجاء به عمر فقال عمر: «عرفه شهرا» ففعل ثم جاءه به فقال عمر: «زد شهرا» ففعل ثم جاءه فقال له: «زد شهرا» ففعل ثم جاءه فقال: إنا قد أسمناه قد أكل علف ناضحنا , فقال عمر: «ما لك وله أين وجدته؟» فأخبره قال: «اذهب فأرسله حيث وجدته»

عبد الرزاق،

18609 - عن معمر , عن أيوب , عن سليمان بن يسار , قال: أخبرني ثابت بن الضحاك , قال: وجدت بعيرا على عهد عمر فأتيت به عمر فقال: «عرفه» فقلت: قد عرفته حتى قد شغلني عن رقيقي , وقيامي على أرضي قال: «فأرسله حيث وجدته»، عبد الرزاق،

18610 - عن ابن عيينة , عن ابن سعيد , وأيوب بن أبي تميمة , أنهما سمعا سليمان بن يسار , يقول: أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري , مثل حديث معمر

عبد الرزاق،

18611 - عن معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , أن عمر بن الخطاب , قال: «لا يضم الضوال إلا ضال»

عبد الرزاق،

18612 - عن ابن عيينة , عن يحيى بن سعيد , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «من أخذ ضالة فهو ضال» قال يحيى: نرى أنها الإبل

عبد الرزاق،

18613 - عن معمر , عن قتادة , أن عليا , قال: «لا يأكل الضالة إلا ضال»

18614 - عن عثمان بن مطر , عن سعيد , عن قتادة , عن خلاس بن عمرو , عن علي , مثله

عبد الرزاق،

18615 - عن الثوري , عن سلمة بن كهيل , عن سويد بن غفلة , قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا لي: دعه , فقلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته، فقال: أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: " عرفها حولا , فعرفتها حولا , ثم أتيته , فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا , ثم أتيته , فقال: «عرفها حولا» فقلت: إني قد أتيتها فعرفها قال: فعرفتها ثلاثة أحوال , ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال , فقال: «أعلم عددها , ووكاءها , فإن جاء أحد يخبرك بعدتها , ووعائها , ووكائها , فادفعها إليه , وإلا فاستمتع بها»

عبد الرزاق،

18616 - عن الثوري , عن خالد الحذاء , عن يزيد بن عبد الله بن شخير , عن مطرف بن عبد الله بن شخير في اللقطة قال: «هو مال الله يؤتيه من يشاء»

عبد الرزاق،

18617 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن عطاء بن أبي رباح , عن حسن , خذها ولا السماكس وقال: بينا نحن ليلة المزدلفة في إمارة عثمان جاءت امرأة من الحاج بمرطها فوضعته على بعض رحالنا , ثم أخطأتنا , ولا ندري ممن هي؟ فعرفناها سنة , ثم جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناهم أنا قد عرفناه سنة , فقالوا: «استمتعوا به»

عبد الرزاق،

18618 - عن ابن جريج , قال: قال مجاهد: وجد سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم فجاء بها عمر بن الخطاب فأخبره خبرها , فقال عمر: «هي لك» فقال: يا أمير المؤمنين , لا حاجة لي فيها غيري أحوج إليها مني , قال: «فعرفها سنة» ففعل , ثم جاءه بها , فقال عمر: «هي لك» فقال مثل قوله الأول فقال عمر: «عرفها سنة» ففعل ثم جاءه بها فقال عمر: «هي لك» فقال سفيان مثل قوله الأول فقال عمر: «عرفها سنة» ففعل , ثم جاءه بها , فقال عمر: «هي لك» فقال مثل قوله الأول فقال عمر: «عرفها سنة» ففعل فلما أبى سفيان جعلها عمر في بيت مال المسلمين

عبد الرزاق،

18619 - عن ابن جريج , قال: أخبرني إسماعيل بن أمية , أن معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة قال: وقد سمعت لعبد الله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أباه عبد الله أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب مائة في متاع ركب , قد عفت عليه الرياح , فأخذها , فجاء بها عمر فقال له عمر: «أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام , ثم عرفها سنة , فإن اعترفت , وإلا فهي لك» قال: ففعلت فلم تعترف فقسمتها بيني وبين امرأتين لي

18620 - عن معمر , عن إسماعيل بن أمية , قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام , فإن جاء من يعترفها , وإلا فشأنك بها»

عبد الرزاق،

18621 - عن ابن جريج , قال: حدثني إسماعيل , أيضا أن معاذا , أو معاوية بن عبد الله أخبره , عن أبي سعاد , - وأبو سعاد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه أقبل من مصر فوجد ذهبا , كأنها انتشرت من ركب عامدين لمصر , فجعل يتتبع الذهب راجعا إلى مصر , ويلقطها حتى انقطع من أصحابه , وخاف أن يهلك , وقد جمع سبعين دينارا , فجاء بها عمر بن الخطاب فقال عمر: «عرفها سنة , وإلا فهي لك , فلم يعترف فأخذها»

عبد الرزاق،

18622 - عن ابن جريج , قال: أخبرني إسماعيل , أيضا أن زيد بن الأخنس الخزاعي , أخبره أنه قال لابن المسيب: وجدت لقطة أتصدق بها؟ قال: «لا تؤجر أنت ولا صاحبها» قال: فأدفعها إلى الأمراء؟ قال: «إذا يأكلونها أكلا ذريعا» قال: فكيف تأمرني؟ قال: «عرفها سنة فإن اعترفت , وإلا فهي لك كمالك»

عبد الرزاق،

18623 - عن معمر , عن الزهري , عن سالم , قال: وجد رجل ورقا فأتى بها ابن عمر فقال له: «عرفها» فقال: قد عرفتها فلم أجد أحدا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟ قال: «إذا يقبلها» قال: أفأتصدق بها؟ قال: «وإن جاء صاحبها , غرمتها» قال: فكيف أصنع؟ قال: «قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها»

عبد الرزاق،

18624 - عن الثوري , عن قابوس بن أبي ظبيان , عن ابن عباس , كان يقول: «لا ترفع اللقطة لست منها في شيء» وقال: «تركها خير من أخذها»

عبد الرزاق،

18625 - عن الثوري , عن منصور , عن تميم بن سلمة , أو إبراهيم , قال: «مر شريح بدرهم , فلم يتعرض له»

عبد الرزاق،

18626 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه في اللقطة: «تعرفها فإن جاء صاحبها , وإلا تصدق بها , فإن جاء صاحبها , خيرته بينها وبين الأجر»

عبد الرزاق،

18627 - عن ابن جريج , قال: قال لي عمرو بن دينار , قال لي عكرمة مولى ابن عباس: «تعرفها , فإن لم تعترف , فتصدق بها , فإن جاء باغيها , فإن شاء غرمتها , وإن شاء فالأجر له» قال وسمعت عطاء: «يقول مثل قول عكرمة هذا قبل أن يسمع قول عمرو بن شعيب ثم صار إلى قول عمرو بن شعيب حين سمعه منه»

عبد الرزاق،

18628 - عن معمر , عن أبي إسحاق , عن أبي السفر , أن رجلا أتى عليا , فقال: إني وجدت لقطة فيها مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا , وأنا أحب أن لا تعترف فتجهزت بها إلى صفين , وقد أيسرت بها اليوم فما ترى؟ قال: «عرفها فإن عرفها صاحبها , فادفعها إليه , وإلا

فتصدق بها , فإن جاء صاحبها , فأحب أن يكون له الأجر , فسبيل ذلك وإلا غرمتها , ولك أجرها»

عبد الرزاق،

18629 - عن الثوري , عن أبي إسحاق , عن أبي السفر , عن رجل , من بني رؤاس , قال: التقطت ثلاث مائة درهم فعرفتها , وأنا أحب أن لا تعترف , فلم يعترفها أحد , فاستنفقتها , فأتيت عليا فسألته فقال: «تصدق بها , فإن جاء صاحبها , خيرته , فإن اختار الأجر , كان له , وإن اختار المال , كان له ماله»

عبد الرزاق،

18630 - عن الثوري , عن إبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد بن غفلة , عن عمر بن الخطاب , قال في اللقطة: «يعرفها سنة , فإن جاء صاحبها , وإلا تصدق بها , فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها , خيره , فإن اختار الأجر , كان له , وإن اختار المال , كان له ماله»

عبد الرزاق،

18631 - عن الثوري , وإسرائيل , عن عامر بن شقيق , عن أبي وائل شقيق بن سلمة , قال: «اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو بسبع مائة , فنشده سنة لا يجده , ثم خرج بها إلى السدة , فتصدق

بها من درهم ودرهمين عن ربها , فإن جاء صاحبها خيره , فإن اختار الأجر , كان الأجر له , وإن اختار ماله , كان له ماله» , ثم قال ابن مسعود: «هكذا افعلوا باللقطة»

عبد الرزاق،

18632 - عن الزبير بن عدي , عن رجل , عن ابن عباس في اللقطة: «يتصدق بها , فإن جاء صاحبها خيره , فإن اختار الأجر , كان له الأجر , وإن اختار ماله , كان له ماله»

18633 - الثوري , عن مطرف , عن الشعبي , أن شريحا: «قد فعل ذلك في اللقطة»

عبد الرزاق،

18634 - عن معمر , والثوري , عن أبي إسحاق , عن امرأته , قالت: جاءت امرأة إلى عائشة , فقالت: إني وجدت شاة , قالت: «اعلفي , واحلبي , وعرفي» ثم عادت إليها ثلاثة مرات , فقالت: «أتريدين أن آمرك بذبحها»

عبد الرزاق،

18635 - عن الثوري , قال: «ما كان يخشى فساده , فبعه , وتصدق به»

## باب أحلت اللقطة اليسيرة

[ج ١٠ - ص ١٤٠]

عبد الرزاق،

18636 - عن أبي هارون العبدي , عن أبي سعيد

الخدري , قال: كان لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم دخلة ليست لأحد , وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من علي دخلة ليست لأحد غيره , فكانت دخلة النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم كل يوم , فإن كان عندهم شيء , قربوه إليه , قال: فدخل يوما , فلم يجد عندهم شيئا , فقالت فاطمة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم: سوه قد كنا عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصب شيئا فقال علي: اسكتي أيتها المرأة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما في بيتك منك , فقالت: اذهب عسى أن تصيب لنا شيئا أو تجد أحدا يسلفك شيئا , فخرج فلم يجد , فبينا هو في السوق يمشي وجد دينارا فأخذه , ثم قال: من يعترف الدينار؟ فلم يجد أحدا يعترفه، فقال: والله، إني لو أخذت هذا الدينار، فاشتريت به طعاما , وكان سلفا علي إن جاء صاحبه غرمته , فعرض له رجل , فباعه طعاما , فلما استوفى عليه طعاما , رد عليه الدينار , فقال علي: قد أعطيتنا طعامك , وأعطيتنا دينارا , فلم يزل به الرجل , حتى رد إليه الدينار , فقالت فاطمة لعلي حين حدثها ذلك: أما استحييت أن تأخذ طعام الرجل والدينار؟ قال: فرددته فأبى فلما فني

ذلك الطعام , خرج بذلك الدينار إلى السوق , فعرض له ذلك الرجل , فاشترى منه طعاما , ثم رد إليه الدينار , فقال له علي: أيها الرجل قد فعلت في هذا مرة خذ دينارك , فلم يزل الرجل بعلي حتى رد إليه الدينار , فلما ذكر ذلك علي لفاطمة قالت: أيها الرجل استحي لا تعودن لهذا , فلما فني ذلك الطعام , خرج علي بذلك الدينار , فعرض له ذلك الرجل , فاشترى منه طعاما , فأعطاه الرجل الدينار , فرمى به علي , والله لا آخذه فأخذه الرجل فذكروا شأنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ذلك رزق سيق إليك , لو لم تردده لقام بكم»

عبد الرزاق،

18637 - عن أبي بكر , عن شريك بن عبد الله , عن عطاء بن يسار , عن أبي سعيد الخدري: أن عليا , جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «عرف ثلاثا» , ففعل , فلم يجد أحدا يعترفه , فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كله - أو شأنكم به -» فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر درهما , فابتاع منه بثلاثة شعيرا , وبثلاثة تمرا , وبدرهم زيتا , وفضل عنده ثلاثة , حتى إذا أكل بعض ما عنده , جاء صاحبه , فقال له

علي: قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأكله , فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: «أده» قال: ما عندنا شيء نأكله , فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا جاءنا شيء , أديناه إليه» فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة , يعني ثلاثة أيام , لهذا الحديث، عبد الرزاق،

18638 - عن ابن جريج , قال: أخبرني إسماعيل بن أمية , أن سيد الدينار كان يهوديا

عبد الرزاق،

18639 - عن معمر , عن ابن أبي نجيح , عن أبيه , - قال: أحسبه - عن عبيد بن عمير , أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق , فأمره أن يعرفه ثلاثا , ثم أتاه , فقال: لم يعرفه أحد , فقال عمر: «خذ يا غلام هذا خير من أن يذهب به السباع وتسفيه الرياح»

عبد الرزاق،

18640 - عن معمر , عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري , قال: «رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة , فأخذها , فأكل نصفها , ثم لقيه مسكين , فأعطاه النصف الآخر»

عبد الرزاق،

18641 - عن الثوري , عن منصور , عن طلحة بن مصرف , أن عمر «مر بتمرة في الطريق فأكلها»

عبد الرزاق،

18642 - عن الثوري , عن منصور , عن طلحة , عن أنس , قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»

عبد الرزاق،

18643 - عن ابن عيينة , عن مالك بن مغول , قال: سمعت امرأة , تقول: «التقط علي حبات أو حبة من رمان من الأرض فأكلها»

عبد الرزاق،

18644 - عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إذا كان شيئا يسيرا عرفته أياما قد سمعته يسمي خمسة دراهم»

## باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر

[ج ١٠ - ص ١٤٤]

عبد الرزاق،

18645 - عن ابن جريج , قال: سمعت عطاء , سئل عن السوط والسقاء والنعلين وأشباه ذلك يجده المسافر فيقول: «استمتع به»

أخبرنا

18646 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , وابن جريج , عن ابن طاوس , أن أباه «كان لا يرى بأسا بالنعلين , والإداوة والسوط , يستمتع بها إذا وجده»

عبد الرزاق،

18647 - عن معمر , عن ضمام , عن جابر بن زيد , أنه «كان لا يرى بالسوط , والشيء بأسا» كأنه يقول: «الشيء إذا وجده المسافر أن يستمتع به»

عبد الرزاق،

18648 - عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , قال: «لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط , والعصي , والشيء إذا وجده»

## باب ما جاء في الحرورية

[ج ١٠ - ص ١٤٦]

18649 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي سعيد الخدري , قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله , فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله , ائذن لي فيه فأضرب عنقه , فقال النبي صلى الله عليه سلم: " دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم , يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , فينظر في قذذه , فلا يوجد فيه شيء , ثم ينظر في نضيه , فلا يوجد فيه شيء ,

ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم , آيتهم رجل أسود في إحدى يديه - أو قال ثديه - مثل ثدي المرأة - أو مثل البضعة - تدردر , يخرجون على حين فترة من الناس , فنزلت فيهم: {ومنهم من يلمزك في الصدقات} [التوبة: 58] الآية. قال أبو سعيد: «أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا رضي الله عنه حين قتلهم وأنا معه , جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»

18650 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الملك بن أبي سليمان , قال: حدثنا سلمة بن كهيل , قال: أخبرني زيد بن وهب الجهني , أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال:

أيها الناس , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن , ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء , ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء , ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء , يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم , وهو عليهم , لا تجاوز صلاتهم تراقيهم , يمرقون من الإسلام , كما يمرق السهم من الرمية , لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم , ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم , لاتكلوا عن العمل , وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على عضده , مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض» أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دياركم وأموالكم , والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم , فإنهم قد سفكوا الدم الحرام , وأغاروا في سرح الناس , فسيروا على اسم الله تعالى. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا , حتى قال: مررنا على قنطرة قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح , وسلوا سيوفكم من جفونها , فإني أخاف أن يناشدوكم , كما ناشدوكم , يوم حروراء , فترجعوا , فوحشوا برماحهم , وسلوا السيوف , قال: وشجرهم الناس برماحهم قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان , فقال علي رضي الله عنه: «التمسوا فيهم المخدج» فلم يجدوه قال: فقام علي بنفسه , حتى أتى ناسا , قد قتل بعضهم على بعض فقال: «أخرجوهم» , فوجدوه مما يلي الأرض , فكبر , ثم قال: «صدق الله , وبلغ رسوله صلى الله عليه

وسلم» فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا الحديث

من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا , وهو يحلف،

18651 - أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن راشد , عن أبي الزبير , عن جابر , نحو حديث الزهري , عن أبي سلمة , قال جابر: «وأشهد لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأشهد أن عليا حين قتلهم , وأنا معه , جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم»

18652 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبيدة , قال: سمعت عليا يقول حين قتل أهل النهروان , يقول: " آيتهم رجل مثدون اليد أو مؤدن اليد , أو مخدج اليد , فالتمسوه فلما وجدوه , قال: والله , لولا أن تبطروا , لأخبرتكم ما قضى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضل لمن قتلهم " , قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إي ورب الكعبة , إي ورب الكعبة» قالها ثلاثا.، أخبرنا

18653 - عبد الرزاق، سمعت هشاما يحدث بمثله , عن ابن سيرين , عن عبيدة , عن علي بن أبي طالب

18654 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبي إسحاق , قال: لما حكمت الحرورية قال علي: ما يقولون؟ قال: يقولون: لا حكم إلا لله، قال: " الحكم لله , وفي الأرض حكام , ولكنهم يقولون: لا إمارة , ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن , ويستمتع فيها الفاجر والكافر , ويبلغ الله فيها الأجل "

18655 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: لما سمع علي المحكمة قال: من هؤلاء؟ قيل له: القراء قال: «بل هم الخيابون العيابون» , قيل: إنهم يقولون: لا حكم إلا لله , قال: «كلمة حق عزي بها باطل» قال: فلما قتلهم قال رجل: الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم فقال علي: «كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد , وليكونن آخرهم ألصاصا جرادين»

18656 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عمن سمع الحسن , قال: لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية , قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال: «من الكفر فروا» قيل: فمنافقون؟ قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا» قيل: فما هم؟ قال: «قوم أصابتهم فتنة , فعموا فيها وصموا»

18657 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبي هارون , قال: أخبرني أبي أنه , كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية قال: فلما قتلوا

أمروا أن يلتمسوا الرجل فالتمسوه مرارا , حتى وجدوه في مكان قال: خربة أو شيء لا أدري ما هو قال: فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون قال: ثم وضع يديه , ثم رفعهما أيضا , ثم قال: «والله فالق الحبة , وبارئ النسمة , لولا أن تبطروا , لأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم»

18658 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن علي بن زيد , عن أبي نضرة , قال: سمعت أبا سعيد الخدري , يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان , دعواهما واحدة , تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق»

18659 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: سمعت أبا هارون , يحدث , عن أبي سعيد , مثل هذا إلا أنه قال: «يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله»

18660 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , قال: سمعته يقول: «ما ابتدع قوم بدعة قط , إلا استحلوا بها السيف»

18661 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: قال الحسن لرجل من الخوارج: ما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وحج البيت , وصيام رمضان , والغسل من الجنابة» وذكر أشياء فقال الحسن: إنك لتقتل من هذا دينه

18662 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبان , قال: خرجت خارجة من البصرة فقتلوا , فأتيت أنسا , فقال: ما للناس فزعوا؟ قلت: خارجة خرجت قال: يقولون ماذا؟ قال قلت: يقولون: مهاجرين , قال: إلى الشيطان هاجروا , أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»

18663 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبي غالب , قال: لما أتي برءوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه , ثم قال: «كلاب النار كلاب النار , هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء , وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء» , قلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام , قال: قلت: أبرأيك قلت: كلاب النار , أو شيء سمعته؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا , فعدد مرارا , ثم تلا: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} [آل عمران: 106] حتى بلغ {هم فيها خالدون} [آل عمران: 107] وتلا: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات} [آل عمران: 7] حتى بلغ: {أولو الألباب} ثم أخذ بيدي فقال: «أما إنهم بأرضك كثير فأعاذك الله تعالى منهم»

18664 - أخبرنا عبد الرزاق، عن جعفر , عن أبي عمران , عن عبد الله بن رباح الأنصاري , قال: «بلغني أن للنار عشرة أبواب , واحد منها للخوارج»

18665 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد , قال: سمعت ابن عباس , وذكر الخوارج عنده , فقال: «ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يصلون»،

18666 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عبيد الله بن أبي يزيد , عن ابن عباس , مثله

18667 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , عن أبي العالية الرياحي , قال: سمعته يقول: «إن علي لنعمتين ما أدري أيتهما أعظم أن هداني الله للإسلام , ولم يجعلني حروريا»

18668 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , أو غيره أن الحرورية خاصموا عبيد بن عمير , فقال: " إنما مثلكم ومثل السلطان والناس , كمثل إخوة ثلاثة ورثوا أباهم , فعمد أكبرهم فغلب أخويه على ميراثهما , فقال الأوسط للأصغر: قم بنا فلنأخذ منه مالنا فأبى , وقال: أكله إلى الله , فعمد الأوسط إلى الأصغر فقتله , فأيهما كان أشد عليه , الذي قتله , أو الذي أخذ ماله " , قال: فلما أكثروا عليه قال: «والله لولا أن الإسلام

ضرب بجرانه إلى الأرض , واستقام على عموده , لكنتم أخوف الناس عندي أن تهلكوا»

18669 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: قال النبي صلى الله عليه: «سيكون في أمتي اختلاف , وفرقة , وسيأتي قوم يعجبونكم , أو تعجبهم أنفسهم , يدعون إلى الله , وليسوا من الله في شيء , يحسبون أنهم على شيء , وليسوا على شيء , فإذا خرجوا عليكم , فاقتلوهم , الذي يقتلهم أولى بالله منهم» قالوا: وما سمتهم؟ قال: «الحلق والسمت» قال: يعني يحلقون رءوسهم " والسمت: يعني لهم سمت وخشوع "

18670 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبيدة , قال: سمعت عليا يخطب , يقول: «اللهم إني قد سئمتهم , وسئموني , ومللتهم , وملوني , فأرحني منهم , وأرحهم مني , فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم؟ ووضع يده على لحيته»

18671 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبيدة , قال: كان علي إذا رأى ابن ملجم المرادي , قال: « [البحر الوافر] أريد حياته , ويريد قتلي ... عذيرك من خليك من مراد»

18672 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم , عن قثم مولى الفضل بن عباس , قال: مر بالمرادي فقالت ابنة علي: لتقتلن , قال: كذبت والله , لا أقتل إلا أن أموت , قال: وقال لي غير عبد

الكريم: إنها أم كلثوم بنت علي , قال: وقال عبد الكريم: أخبرني قثم مولى الفضل أن عليا دعا حسينا ومحمدا , فقال: «بحقي لما حبستما الرجل , فإن مت منها فقدماه فاقتلاه , ولا تمثلا به» قال: فقطعاه وحرقاه , قال: ونهاهما الحسن رضي الله عنه

18673 - أخبرنا عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان , عن أبي عمران الجوني , عن عبد الله بن رباح الأنصاري , قال: سمعت كعبا , يقول: «للشهيد نور , ولمن قاتل الحرورية عشرة أنوار» وكان يقول: «لجهنم سبعة أبواب ثلاثة منها للحرورية» قال: «ولقد خرجوا في زمان داود النبي صلى الله عليه وسلم»

18674 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: سمعت يزيد الرقاشي , يقول: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فأشرف عليهم رجل , فأثنوا عليه خيرا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في وجهه سفعة شيطان» فجاء فسلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحدثت نفسك آنفا أنه ليس في القوم رجل أفضل منك؟» قال: نعم , ثم ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفيكم رجل يضرب عنقه؟» فقال أبو بكر: أنا فقام فرجع فقال: انتهيت إليه فوجدته قد خط عليه خطا , وهو يصلي فيه , فلم تشايعني نفسي , على قتله , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم له؟» فقال عمر بن الخطاب: أنا , فقام إليه ثم رجع فقال: يا رسول الله , وجدته ساجدا فلم

تشايعني نفسي على قتله , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم له؟» فقال علي: أنا يا رسول الله , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت له إن أدركته , ولا أراك أن تدركه» فقام , ثم رجع فقال: والذي نفسي بيده

لو وجدته لجئتك برأسه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أول قرن من الشيطان طلع في أمتي , أو أول قرن طلع من أمتي , أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف منكم رجلان , إن بني إسرائيل اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة , وإنكم ستختلفون مثلهم , أو أكثر , ليس منها صواب إلا واحدة» قيل: يا رسول الله , وما هذه الواحدة؟ قال: «الجماعة وآخرها في النار»

18675 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام: على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ فقال: على واحدة , أو اثنتين وسبعين فرقة. قال: «وأمتي أيضا ستفترق مثلهم , أو يزيدون واحدة , كلها في النار إلا واحدة»

18676 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبيه , عن ابن أبي نعم , عن أبي سعيد الخدري , قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها , فقسمها بين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان , وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع , وبين عيينة بن بدر الفزاري , وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب , فغضبت

قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد , ويدعنا , فقال: «إنما أتألفهم» , قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين , كث اللحية , مشرف الوجنتين , محلوق , فقال: يا محمد اتق

الله , قال: «فمن يطيع الله , إذا عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض , ولا تأمنوني؟» قال: فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم - أراه خالد بن الوليد - قال: فمنعه , فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذا , قوما يقرءون القرآن , لا يجاوز حناجرهم , يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية , يقتلون أهل الإسلام , ويدعون أهل الأوثان , لئن أنا أدركتهم , لأقتلنهم قتل عاد»

18677 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن خيثمة , عن سويد بن غفلة , عن علي , قال: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم , فإن الحرب خدعة , وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فوالله لأن أخر من السماء , أحب إلي من أن أكذب , وإني سمعته يقول: «سيخرج أقوام في آخر الزمان أحداث الأسنان , سفهاء الأحلام , يقولون من خير قول البرية , لا يجاوز إيمانهم حناجرهم , يمرقون من الدين , كما يمرق السهم من الرمية , فأينما لقيتهم , فاقتلهم , فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»

18678 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار , قال: حدثنا أبو زميل الحنفي , قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه , قال: لما اعتزلت الحرورية فكانوا في دار على حدتهم فقلت لعلي

: يا أمير المؤمنين , أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم , قال: إني أتخوفهم عليك قلت: كلا إن شاء الله تعالى , قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية , قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة , قال: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم , أيديهم كأنها ثفن الإبل , ووجوههم معلمة من آثار السجود , قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم نزل الوحي , وهم أعلم بتأويله , فقال بعضهم: لا تحدثوه وقال بعضهم: والله لنحدثنه , قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ " قالوا: ننقم عليه ثلاثا , قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله: {إن الحكم إلا لله} [الأنعام: 57] , قال: قلت: وماذا قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم؟ قال: قلت: وماذا قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين , فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله

عليه وسلم ما لا تنكرون , أترجعون؟ قالوا: نعم , قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في

دين الله فإن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] إلى قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] وقال في المرأة وزوجها: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم , قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم , قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم , أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها , فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله يقول: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم , أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم , قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا , فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب: محمد بن عبد الله , فقال: " والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني

اكتب يا علي: محمد بن عبد الله " فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه , أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم , فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا»

## باب ذكر رفع السلاح

[ج ١٠ - ص ١٦٠]

18679 - قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر , عن همام بن منبه , قال: سمعت أبا هريرة , يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يشيرن أحدكم على أخيه بسلاح , فإنه لا يدري , لعل الشيطان ينزع في يده , فيضعه في حفرة من نار»

18680 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»،

18681 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

18682 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا , ولا راصد بطريق»

18683 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن الزبير , قال سمعته يقول: " من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول: ضرب به - فدمه هدر "

18684 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: سمعت ابن الزبير , يقول: «من رفع السلاح ثم وضعه , فهو هدر» قال: وكان يرى هو ذلك أيضا وقال أناس: " لو ضرب رجل رجلا

بسيف فلم يقتله , فقال: لإحنة كانت بيني وبينه أهدر دمه؟ قال ابن طاوس: لا , قلنا: عندما كان هذا من قول أبيك؟ قال: ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة: اعطونا متاعكم , وإلا ضربناكم بالسيف , فذلك حين قال ذلك "

18685 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لو بيت قوما رجل فسرقهم , ومعه عطاء فقتلوه , غرموا ديته , إلا أن يكون معه سلاح , فإن كان معه سلاح , لم يود»

18686 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: قلت للزهري: إن هشام بن عروة , أخبرني أن عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد , قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف , قال: فضحك الزهري وقال: أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن

عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف , قال الزهري: فدعاني عمر فاستشارني في قطعه , فقلت له: «أرى تصدقه الحديث , وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده , وضرب فلان فلانا زمن مروان بالسيف , فلم يقطع مروان يده , فكتب إليه عمر بذلك , فمكث حينا , لا تأتيه رجعة كتابه , ثم كتب إليه الوليد أن حسانا كان يهجو صفوان ويذكر أمه , وشيئا آخر قد قاله الزهري

وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن عبد الملك قد قطع يده , فاقطع يده» قال الزهري: فقطع يده لذلك , وكانت من ذنوبه التي يستغفر الله منها

18687 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عيسى بن المغيرة , عن بديل بن وهب , قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسانا بالسيف , فجاءت الأنصار إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تنتظرون الليلة , فإن برأ صاحبكم , تقتصوا , وإن يمت نقدكم»

## باب ذكر المنافقين

[ج ١٠ - ص ١٦٣]

18688 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عطاء بن بزيد الليثي , عن عبيد الله بن عدي بن الخيار , عن عبد الله بن عدي الأنصاري , حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه - أو يشاوره - يساره , في قتل رجل من المنافقين , يستأذنه فيه فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه , فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى , ولكن لا شهادة له , قال: «أليس يشهد أني رسول الله؟» قال: بلى , ولا شهادة له , قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى ولا صلاة له قال: «أولئك الذين نهيت عنهم»

18689 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس , قال: أخبرني سماك بن حرب , عن النعمان بن سالم , عن رجل , قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة فأخذ بعمود القبة فجعل يحدثنا إذ جاءه رجل فساره , لا أدري ما يساره به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فاقتلوه» قال: فلما قفا الرجل دعاه , فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله قال: أجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فاذهب فقل لهم يرسلونه , فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس , حتى يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا قالوا لا إله إلا الله , حرمت علي دماؤهم , وأموالهم , إلا بالحق , وكان حسابهم على الله "

## باب في الكفر بعد الإيمان

[ج ١٠ - ص ١٦٤]

18690 - أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قال لي عطاء في إنسان يكفر بعد إيمانه , «يدعى إلى الإسلام فإن أبى قتل» , قال: قلت: كم يدعى؟ قال: «لا أدري» قلت: عمن؟ قال: «لا أدري ولكنا قد سمعنا ذلك»

18691 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عثمان , عن سعيد بن أبي عروبة , عن أبي العلاء , عن أبي عثمان النهدي: «أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا , فأبى فقتله»

18692 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني سليمان بن موسى , أنه بلغه , عن عثمان بن عفان رضي الله عنه , أنه: «كفر إنسان بعد إيمانه , فدعاه إلى الإسلام ثلاثا , فأبى , فقتله»

18693 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني حيان , عن ابن شهاب , أنه قال: «إذا أشرك المسلم , دعي إلى الإسلام ثلاث مرار , فإن أبى ضربت عنقه»

18694 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: في الرجل يكفر بعد إيمانه: «يقتل»

18695 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري , عن أبيه , قال: قدم مجزأة بن ثور -

أو شقيق بن ثور - على عمر يبشره بفتح تستر , فلم يجده في المدينة , كان غائبا في أرض له , فأتاه , فلما دنا من الحائط الذي هو فيه كبر , فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبر , فجعل يكبر هذا وهذا حتى التقيا , فقال عمر: «ما عندك؟» قال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين , إن الله فتح علينا تستر , وهي كذا وهي كذا , وهي من أرض البصرة - وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة - فقال: «نعم , هي من أرض البصرة , هيه هل كانت مغربة تخبرناها؟» قال: لا , إلا أن رجلا من العرب ارتد , فضربنا عنقه , قال عمر: «ويحكم فهلا طينتم عليه بابا , وفتحتم له كوة , فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا , وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام , ثم عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث , فلعله أن يراجع» , ثم قال: «اللهم لم أحضر , ولم آمر , ولم أعلم»

18696 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن داود , عن الشعبي , عن أنس رضي الله عنه , قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه , فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام , ولحقوا بالمشركين - , فقال: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم , فقال

: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قلت: يا أمير المؤمنين , قوم ارتدوا عن الإسلام , ولحقوا بالمشركين , ما سبيلهم إلا القتل , فقال عمر: «لأن

أكون أخذتهم سلما , أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء» , قال: قلت: يا أمير المؤمنين , وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه , أن يدخلوا فيه , فإن فعلوا ذلك , قبلت منهم , وإلا استودعتهم السجن»

18697 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عمرو بن قيس , عن إبراهيم , قال في المرتد: «يستتاب أبدا» قال سفيان هذا الذي نأخذ به

18698 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , قال: كان يقال: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإذا وجدتم للمسلم مخرجا , فادرءوا عنه , فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين , في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة»

18699 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن رجل , عن عبد الله بن عبيد بن عمير , «أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات»

18700 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه قال: «لا يقبل منه دون دمه الذي يرجع عن دينه»

18701 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة , أن عثمان وهو محصور , ارتقى في كنيف له , فسمعهم يذكرون قتله , لا يريدون غيره , فنزل , فقال: «لقد سمعتهم يريدون أمرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم , ولا تنشرح به صدورهم , إنما يحل دم

المسلم ثلاث , كفر بعد إيمان , أو زنا بعد إحصان , أو قتل نفس بغير نفس»

18702 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن أبي النضر , عن بسر بن سعيد , قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم , إلا بثلاث , إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم , أو يقتل إنسانا فيقتل , أو يكفر بعد إسلامه فيقتل»

18703 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: لما حصر عثمان , قال: «إنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث , أن يقتل فيقتل , أو يزني بعدما يحصن , أو يكفر بعدما يسلم»

18704 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة , عن مسروق , عن ابن مسعود , قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم , فقال: " والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله , وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس , والثيب الزاني , والتارك للإسلام المفارق للجماعة "

18705 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن حميد بن هلال , عن أبي بردة , قال: قدم على أبي موسى الأشعري , معاذ بن جبل باليمن فإذا برجل عنده قال: «ما هذا؟» قال: رجل كان يهوديا فأسلم , ثم تهود , ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه , قال شهرين , فقال معاذ:

«والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضربت عنقه , ثم قال معاذ: «قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه , فاقتلوه» أو قال: «من بدل دينه فاقتلوه» قال معمر: وسمعت قتادة يقول: قال معاذ: «والله لا أقعد حتى تضربوا كرده»

18706 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل عن دينه - أو قال: رجع - فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله - يعني النار - "

18707 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة , عن أبيه , قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق , وشهادة أن لا إله إلا الله , فإن قبلوها , فخل عنهم , وإن لم يقبلوها , فاقتلهم , فقبلها بعضهم , فتركه , ولم يقبلها بعضهم , فقتله»

18708 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , قال: جاء رجل إلى ابن مسعود , فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرءون شيئا لم ينزله الله الطاحنات طحنا , العاجنات عجنا , الخابزات خبزا , اللاقمات لقما , قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله , واستكثر البقية , فقال: «لا

أجزرهم اليوم الشيطان , سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون»

قال: وأخبرني إسماعيل , عن قيس , أن ابن مسعود قال: إن هذا لابن النواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه إليه مسيلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت قاتلا رسولا لقتلته» [ج ١٠ - ص ١٦٩]

18709 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الأعمش , عن أبي عمرو الشيباني , قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا , فأسلم , ثم ارتد عن الإسلام , فقال له علي: «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا , ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا , قال: «فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها , فأردت أن تزوجها , ثم تعود إلى الإسلام؟» قال: لا , قال: «فارجع إلى الإسلام» قال: لا , أما حتى ألقى المسيح فلا , قال: «فأمر به فضربت عنقه , ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين»

18710 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن سليمان الشامي , عن أبي عمرو الشيباني , أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه , فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي «فاستتابه , فلم يتب , فقتله , فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا , فأبى علي وأحرقه» قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الدهني أن عليا استتابه , وهو يريد الصلاة , وقال: «إني أستعين بالله عليك» قال: وأنا أستعين المسيح عليك , قال: فأهوى علي إلى عنقه فإذا هو بصليب فقطعها , وقال: «اقتلوه عباد الله» قال: فلما أن دخل علي في الصلاة قدم رجلا وذهب ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه , ولكنه مس هذه الأنجاس , فأحب أن يحدث وضوءا "

18711 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سماك بن حرب , عن ابن عبيد بن الأبرص , أن عليا: «استتاب مستوردا العجلي , وكان ارتد

عن الإسلام فأبى , فضربه برجله , فقتله الناس»

18712 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سماك بن حرب , عن قابوس بن مخارق , أن محمد بن أبي بكر , كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا , فكتب إليه: «إن تابا , وإلا فاضرب أعناقهما»

18713 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن سماك بن الفضل , أن عروة , كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم , ثم ارتد , فكتب إليه عمر أن: «سله عن شرائع الإسلام , فإن كان قد عرفها , فاعرض عليه الإسلام , فإن أبى , فاضرب عنقه , وإن كان لم يعرفها , فغلظ الجزية , ودعه»

18714 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: أخبرني قوم , من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا , ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا , فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز «فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية , ودعهم»

أخبرنا

18715 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن عيينة , عن عمار الدهني , قال: سمعت أبا الطفيل , يقول: بعث علي معقلا السلمي إلى بني ناجية فوجدهم ثلاثة أصناف: صنف كانوا نصارى فأسلموا , وصنف ثبتوا على النصرانية , وصنف أسلموا , ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية , فجعل بينه وبين

أصحابه علامة , إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام , فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم , فقتل مقاتلتهم , وسبى ذراريهم فباعهم من مسقلة بمائة ألف , فنقده خمسين , وبقي خمسون , فأجاز علي رضي

الله عنه ذلك قال: ولحق مسقلة معاوية رضي الله عنه فأعتقهم , فأجاز علي عتقهم , وأتى دار مسقلة , فشعث فيها , فأتوه بعد ذلك , فقال: «أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم , فأتوني به آخذ لكم بحقكم»

18716 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: لما بعث أبو بكر لقتال أهل الردة , قال: «تبينوا فأيما محلة , سمعتم فيها الأذان , فكفوا , فإن الأذان شعار الإيمان»

18717 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , قال: كان أهل الردة يأتون أبا بكر , فيقولون: «أعطنا سلاحا نقاتل به , فيعطيهم سلاحا , فيقاتلونه» فقال عباس بن مرداس:

[البحر الكامل]

أوتأخذون سلاحه وتقاتلونه ... وفي ذاكم من الله آثام

يقول: نكال

18718 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة , قال: لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر قال عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا قالوا لا إله إلا الله , فقد عصموا مني دماءهم , وأموالهم , إلا بحقها , وكان حسابهم

على الله؟ " فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة , فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا , كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها قال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله أشرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق»

18719 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عطاء بن بزيد الليثي , عن عبيد الله بن عدي بن الخيار , عن المقداد بن الأسود , قال: قلت يا رسول الله: إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي , فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله أأقتله أم أدعه؟ قال: «بل تدعه» قلت: فإن قطع يدي؟ قال: «وإن فعل» فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله , فأنت مثله قبل أن يقولها , وهو مثلك قبل أن تقتله " وهو رجل من كندة وهو حليف لبني زهرة

18720 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عبد الله بن موهب , عن قبيصة بن ذؤيب , قال: أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية انهزمت , فغشى رجلا من المشركين , وهو منهم , فلما أراد أن يعلوه بالسيف , قال الرجل: لا إله إلا الله فلم يتناه عنه حتى قتله , فوجد الرجل في نفسه من قتله , فذكر حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم , وقال: إنما قالها متعوذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهلا ثقبت عن قلبه , فإنما يعبر عن القلب اللسان» فلم يلبثوا إلا قليلا , حتى توفي ذلك الرجل القاتل , فدفن , فأصبح على وجه الأرض , فجاء أهله فحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ادفنوه» فدفن أيضا فأصبح على وجه الأرض , فأخبر أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض أبت أن تقبله فاطرحوه في غار من الغيران»

أخبرنا

18721 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , عن سالم , عن ابن عمر , قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال - جذيمة فدعاهم إلى الإسلام , فلم يحسنوا , يقولوا: أسلمنا , فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا , فجعل خالد قتلا وأسرا , قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا , حتى إذا كان يوما , أمرنا خالد أن يقتل كل واحد منا أسيره , قال ابن عمر , قلت: والله لا أقتل أسيري , ولا يقتل رجل من أصحابي

أسيره , فقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»

18722 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , أن أبا قتادة , قال: " خرجنا في الردة حتى إذا انتهينا إلى أهل أبيات , حتى طلعت الشمس للغروب , فأرشفنا إليهم الرماح , فقالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن عباد الله , فقالوا: ونحن عباد الله فأسرهم خالد بن الوليد حتى إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم " , قال أبو قتادة: فقلت: «اتق الله يا خالد فإن هذا لا يحل لك» , قال: اجلس فإن هذا ليس منك في شيء , قال: «فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدا , قال وكان الأعراب هم الذين شجعوه على قتلهم , من أجل الغنائم وكان ذلك في مالك بن نويرة»

18723 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني خلاد , عن عمرو بن شعيب , أن رجلا سأل عبد الله بن عمر - أو ابن عمرو أنا أشك - فقال: رجل حمل علي بالسيف فسقط السيف منه , فأخذته فقتلته , قال: «إذا تلقى الله قد قتلت نفسا» , قال: أرأيت لو قتلني؟ قال: «إذا يلقى الله وهو قد قتل نفسا»

18724 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: إن حذيفة بن اليمان وكان أحد بني عبس وكان أنصاريا , وأنه قاتل مع أبيه اليمان يوم

أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا , وأن المسلمين أحاطوا باليمان , فجعلوا يضربونه بأسيافهم , وجعل حذيفة , يقول: أبي أبي فلم يفهموه حتى انتهى إليهم , وقد تراشقه القوم بأسيافهم , فقتلوه , فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين , قال: «فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا , وودى النبي صلى الله عليه وسلم»

## باب كفر المرأة بعد إسلامها

[ج ١٠ - ص ١٧٦]

18725 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها , قال: «تستتاب فإن تابت وإلا قتلت»

18726 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن سعيد , عن أبي معشر , عن إبراهيم في المرأة ترتد , قال: «تستتاب فإن تابت وإلا قتلت»

18727 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن بعض أصحابه , عن إبراهيم مثله قال: وقال الحسن: تسبى وتكره

18728 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «تسبى وتباع وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة باعهم»

18729 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت: «أن تباع في أرض ذات مولد عليها , ولا تباع من أهل دينها»

18730 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز «باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها»

18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عاصم , عن أبي رزين , عن ابن عباس , قال: «تحبس ولا تقتل المرأة ترتد»

## ذكر لا قطع على من لم يحتلم

18732 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: سمعنا أن «الحلم أدناه أربع عشرة , وأقصاه ثماني عشرة , فإذا جاءت الحدود , أخذنا بأقصاها» قال عبد الرزاق: «والناس عليه وبه نأخذ»

18733 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي سلمة , عن القاسم بن عبد الرحمن: «أنه أتي بجارية , لم تحض , سرقت , فلم يقطعها»

18734 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أيوب بن موسى , عن محمد بن يحيى بن حبان , قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: «انظروا إلى مؤتزره فلم ينبت» , فقال: «لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد»

18735 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي حصين , عن عبد الله بن عبيد بن عمير , قال: أتي عثمان بغلام قد سرق , فقال: «انظروا إلى مؤتزره , فنظروا فوجدوه لم ينبت فلم يقطعه»

18736 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن عبيد الله بن عمر , قال: سئل القاسم بن محمد , وسالم بن عبد الله: متى يحد الصبي؟ فقالا: «إذا أنبت الشعر»

18737 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة , يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه وأخبرنا عند

ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام فكتب عمر: «أن اشبروه , فإن بلغ ستة أشبار , فاقطعوه» فشبروه , فنقص أنملة , فتركوه , فسمي نميلة فساد بعد أهل العراق

18738 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «لا قطع عليه حتى يحتلم»

18739 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , قال: «لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم»

18740 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن طاوس , قال: «ما أرى أبي إلا كان يقول ذلك»

18741 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لا قطع على من لم يحتلم , سرق ولا حد , والمرأة كذلك ما لم تحض» وأخبرني من سمع الحسن يقول ذلك

18742 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن عبد الملك بن عمير , عن عطية القرظي , قال: «كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فقربت , لأقتل , فانتزع رجل من القوم إزاري , فرأوني لم أنبت الشعر , فألقيت في السبي»،

18743 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الملك , عن عطية , مثله

18744 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب , قال: «ولا قود ولا قصاص في جراح , ولا قتل , ولا حد , ولا نكال , على من لم يبلغ الحلم , حتى يعلم ما له في الإسلام , وما عليه»

## باب قتل الساحر

[ج ١٠ - ص ١٧٩]

18745 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , أن عمر بن الخطاب كتب إلى جزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس وكان عاملا لعمر -: «أن اقتل كل ساحر» وكان بجالة كاتب جزءا قال بجالة: «فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا أعناقهن»

18746 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , وابن عيينة , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت بجالة , يحدث أبا الشعثاء , وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير , قال: كنت كاتبا لجزء عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر , وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس , وانهوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر " , قال: «وصنع طعاما كثيرا وأعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا قدر بغل أو بغلين من ورق أخلة , كانوا يأكلون بها , وأكلوا بغير زمزمة»

قال ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر»

18747 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله , أو عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر: «أن جارية لحفصة سحرتها , واعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها , فأنكر ذلك عليها عثمان» , فقال ابن عمر: «ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت» فسكت عثمان

18748 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت بجالة التميمي , قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في المسجد فيه: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم» , فقال: «احككها يا غلام» , فقال: والله لا أحكها وهي في مصحف أبي بن كعب فانطلق إلى أبي فقال له: «إني شغلني القرآن , وشغلك الصفق بالأسواق إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن العجماء»

قال: ولم يكن عمر يريد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر»

قال: وكتب عمر إلى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس: «أن اقتل كل ساحر , وفرق بين كل امرأة وحريمها في كتاب الله , ولا يزمزمن» وذلك قبل أن يموت بسنة قال: فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر , فضربنا أعناقهن , وجعلنا نسأل الرجل: من عندك؟ فيقول: أمه , أخته , ابنته , فيفرق بينهم , وصنع جزء طعاما كثيرا , وأعرض السيف في حجره , وقال: لا يزمزمن أحد إلا ضربت عنقه , فألقوا أخلة من فضة كانوا يأكلون بها , حمل بغل ما سدهها [ج ١٠ - ص ١٨١]

قال: وأما شأن أبي بستان

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجندب: «جندب وما جندب يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل» فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة والناس يحسبون أنه على سور القصر - يعني وسط القصر - فقال جندب: ويلكم أيها الناس أما يلعب بكم , والله إنه لفي أسفل القصر , إنما هو في أسفل القصر , ثم انطلق , واشتمل على السيف , ثم ضربه , فمنهم من يقول: قتله , ومنهم من يقول: لم يقتله , وذهب عنه السحر , فقال أبو بستان: قد نفعني الله بضربتك وسجنه الوليد بن عقبة وتنقص ابن أخيه أثية وكان فارس العرب حتى حمل على صاحب السجن فقتله وأخرجه فذلك قوله:

[البحر الطويل]

أفي مضرب السحار يسجن جندب ... ويقتل أصحاب النبي الأوائل

فإن يك ظني بابن سلمى ورهطه ... هو الحق يطلق جندب أو يقاتل

فنال من عثمان في قصيدته هذه , فانطلق إلى أرض الروم , فلم يزل بها يقاتل , حتى مات لعشر سنوات مضين , من خلافة معاوية وكان معاوية يقول: «ما أحد بأعز علي من أثية , نفاه عثمان فلا أستطيع أؤمنه ولا أرده» قال عبد الرزاق: «وأثية الذي قال الشعر وضرب أبا بستان الساحر» [ج ١٠ - ص ١٨١]

18749 - أخبرنا عبد الرزاق، عن مالك , عن محمد بن عبد الرحمن , عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها , عن دبر منها , ثم إنها سحرتها , واعترفت بذلك , قالت: «أحببت العتق فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها» , قالت: «وابتع بثمنها رقبة فأعتقها ففعل»

18750 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن يحيى بن سعيد , عن أبي الرجال , عن عمرة , قالت: مرضت عائشة فطال مرضها , فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا مرضها , فقال: إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة قال: فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها , وكانت قد دبرتها , فسألتها فقالت: «ما أردت مني؟» فقالت: أردت أن تموتي حتى أعتق , قالت: «فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة , فباعتها , وأمرت بثمنها , أن يجعل في غيرها»

18751 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن سالم بن أبي الجعد , أن سعد بن قيس , أو قيس بن سعد: «قتل ساحرا»

18752 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن إسماعيل بن مسلم , عن الحسن , قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف»

18753 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , عن صفوان بن سليم , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم شيئا من السحر قليلا , أو

كثيرا , كان آخر عهده مع الله»

18754 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , عن عبد الله بن أبي بكر , عن يزيد بن رومان , أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بساحر فقال: «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه»

18755 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الرحمن , عن المثنى , عن عمرو بن شعيب , عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب: «أخذ ساحرا , فدفنه إلى صدره , ثم تركه , حتى مات»

18756 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن عمرو بن دينار , عن بجالة , أن عمر كتب إلى عامله أن: «اقتل كل ساحر» ثم ذكر مثل حديث ابن جريج في أول الباب

18757 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع: أن حفصة: «سحرت فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين»

## باب قطع السارق

[ج ١٠ - ص ١٨٤]

18758 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: «يقطع كفه» قلت: فما قولهم: أصابعه؟ قال: «لم أدرك إلا قطع الكف كلها» قلت: فسرق الثانية؟ قال: " ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط , قال الله تبارك وتعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا "

18759 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن عكرمة , «أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها» وأن عليا - عن غير عكرمة - كان يقطع القدم - أشار لي عمرو - إلى شطرها "

18760 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , «أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع , والرجل من نصف الكف»

18761 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي المقدام , قال: أخبرني من , «رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل»

18762 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يحيى بن عبد الله التيمي , عن حبال بن رفيدة التيمي: «أن عليا كان يقطع الرجل من الكف»

18763 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , أن نجدة بن عامر , كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده , ثم يعود فتقطع يده الأخرى , قال الله تعالى: {فاقطعوا أيديهما}

[المائدة: 38] , قال: «بلى , ولكن يده ورجله من خلاف» قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة

18764 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن جابر , عن الشعبي , قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل , وإن سرق بعد ذلك سجن , ونكل , وكان يقول: «إني لأستحيي الله , ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي»

18765 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن منصور , عن إبراهيم , قال: كانوا يقولون: «لا يترك ابن آدم مثل البهيمة , ليس له يد يأكل بها , ويستنجي بها»

18766 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس , عن سماك بن حرب , عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي , عن عمر , أنه أتي برجل قد سرق , يقال له: سدوم , فقطعه , ثم أتي به الثانية , فقطعه , ثم أتي به الثالثة , فأراد أن يقطعه , فقال له علي: «لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه»

18767 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , عن أبي الضحى: أن عليا , كان يقول: «إذا سرق قطعت يده , ثم إذا سرق الثانية , قطعت رجله , فإن سرق بعد ذلك , لم نر عليه قطعا»

18768 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن خالد الحذاء , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: «شهدت لرأيت عمر قطع رجل رجل , بعد يد

ورجل؛ سرق الثالثة»

18769 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد: " أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء , فقطعه أبو بكر الثالثة - قال: حسبته قال - يده "

18770 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن سالم , وغيره , قال: «إنما قطع أبو بكر رجله , وكان مقطوع اليد» قال الزهري: «ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل , لا يزاد على ذلك»

18771 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , قال: «إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك»

18772 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «إذا سرق السارق قطعت يده , فإن سرق الثانية , قطعت رجله , فإن سرق الثالثة , قطعت يده , فإن سرق الرابعة , قطعت رجله»

18773 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية: أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم «أتي بعبد سرق , فأتي به أربع مرات , فتركه , ثم أتي به الخامسة , فقطع يده , ثم السادسة , فقطع رجله , ثم السابعة , فقطع يده , ثم الثامنة , فقطع رجله»

أخبرنا

18774 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه , ويقربه القرآن , حتى بعث ساعيا - أو قال: سرية - فقال: أرسلني معه , فقال: «بل تمكث عندنا , فأبى , فأرسله معه , واستوصى به خيرا» , فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده , فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه , وقال: «ما شأنك؟» قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله , فخنته فريضة واحدة , فقطع يدي , فقال أبو بكر: «تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة , والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه» , قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه , قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ , فإذا سمع أبو بكر صوته قال: «تالله لرجل قطع هذا» , قال: فلم يعر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا , فقال

أبو بكر: «طرق الحي الليلة» , فقام الأقطع فاستقبل القبلة , ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت , فقال: اللهم أظهر على من سرقهم , أو نحو هذا , وكان معمر ربما يقول: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين , قال: فما انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده , فقال له أبو بكر: «ويلك إنك لقليل العلم بالله , فأمر به , فقطعت رجله»

قال معمر: وأخبرني أيوب , عن نافع , عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل , قال: ما ليلك بليل سارق

18775 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني غير واحد , من أهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد , «أن يعلى قطع يد السارق , ورجله , فسرق الثالثة , فقطع أبو بكر يده الثانية» , ثم ذكر نحو حديث الزهري قال: فكان أبو بكر , يقول: «لجراءته على الله أغيظ عندي من سرقته» قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير

18776 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في رجل أشل اليد سرق , قال: «تقطع يده وإن كانت شلاء»

## باب ذكر قطع الشمال

[ج ١٠ - ص ١٩٠]

18777 - قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , أنه سئل عن سارق قرب , ليقطع فقدم شماله , فقطعت , قال: «يترك ولا يزاد على ذلك»

18778 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , مثل قول الشعبي: «لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد»

## باب الشهادة على السرقة , واختلاف الشهود

[ج ١٠ - ص ١٩٠]

18779 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن عكرمة بن خالد , قال: كان علي «لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء , فيوقفهم عليه , ويسجنه , فإن شهدوا عليه , قطعه , وإن نكلوا تركه» قال: فأتي مرة بسارق , فسجنه , حتى إذا كان الغد , دعا به , وبالشاهدين , فقيل: تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق , ولم يقطعه

18780 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض , وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى , قال: «لا قطع عليه»

## باب اعتراف السارق

[ج ١٠ - ص ١٩١]

18781 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في رجل وجد بسرق فاعترف أنه قد سرق قبل ذلك قال: «تقطع يده لا يزاد على ذلك»

18782 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «إن سرق ثم سرق , ولم يحد قطع مرة واحدة , وكذلك الزاني» وقال ابن شهاب مثله

18783 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , والأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , قال: جاء رجل إلى علي , فقال: إني سرقت فرده , فقال: إني سرقت , فقال: «شهدت على نفسك مرتين» فقطعه قال: فرأيت يده في عنقه معلقة

18784 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , أن رجلا أتى إلى علي , فقال: إني سرقت , فانتهره , وسبه , فقال: إني سرقت , فقال علي: «اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين , فلقد رأيتها في عنقه»

18785 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: قلت له: رجل شهد على نفسه مرة واحدة , قال: «حسبه»

## باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد

18786 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره»

18787 - أخبرنا عبد الرزاق، عن سفيان , قال: «إذا اعترف بسرقة , ثم أنكر عند السلطان , فإن نكل ترك , وغرم ما اعترف به , ولم يقطع , أو سرق , ثم مات قبل أن يقطع , تؤخذ السرقة من ماله , إذا لم يقم عليه الحد , ولم يذهب المال»

18788 - أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم , عن إبراهيم بن ميسرة , أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى , فأصبح يوما قتيلا , فاتهم به رجل من القوم , فأرسل له عمر بن عبد العزيز وأمر بالسياط , فقال الرجل: أيها المسلمون إني والله ما قتلته وإن جلدني لأعترفن فأمر به عمر «فاستحلف , وخلى سبيله»

18789 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: رهب قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا , ثم أنكر بعد , فخاصموه إلى شريح , فقال: «هو هذا إن شاء اعترف , ولم يجز اعترافه بالتهديد»

18790 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال: «المحنة بدعة»

18791 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن شريح , قال: «القيد كره , والوعيد كره , والسجن كره , والضرب كره»

18792 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الشيباني , عن حنظلة , عن أبيه , عن عمر بن الخطاب , قال: «ليس الرجل أمينا على نفسه , إذا أجعته , أو أوثقته , أو ضربته»

18793 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن عكرمة بن خالد , أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني «فخلى سبيله ولم يقطعه»

## باب الرجل يبيع الحر

[ج ١٠ - ص ١٩٣]

18794 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في رجل باع حرا , وقال: الثمن بيني وبينك , قال: «يعاقبان ويرد الثمن إلى الذي ابتاعه» قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقوله

18795 - أخبرنا عبد الرزاق، عن سفيان في الرجل يبيع الحر قال: «لا قطع عليه , ولا بيع له , وعليه تعزير»

18796 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: قال عمر بن الخطاب: «يكون عبدا , كما أقر بالعبودية على نفسه» قال قتادة: وقال علي: «لا يكون عبدا ويقطع البائع»

18797 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , أن رجلا باع ابنته فوقع عليها المبتاع , وقال أبوها: حملتني الحاجة على بيعها , قال: «يجلد الأب , والجارية مائة مائة , إن كانت الجارية قد بلغت , ويرد الثمن إلى المبتاع , وعلى المبتاع صداقها , بما أصاب منها , ثم يغرمه له الأب , إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة , فعليه الصداق , لا يغرمه له الأب , وعليه مائة جلدة , وإن كانت جارية لا تعقل , فالنكال على الأب»

18798 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , قال: «لا يباع الأحرار , ولا يتصدق بهم»

18799 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لا يباع الأحرار»

18800 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سألت عطاء عن رجل أقر أنه عبد قال: «لا يكون الحر عبدا»

18801 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: قلت له: رجل حر , أقر بالعبودية , فرهن قال: «هو رهن حتى يفك نفسه كما غرهم»

18802 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: سألته عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه قال: «تقطع يده»

18803 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن إسماعيل , عن الحسن , قال: «من سرق صغيرا حرا , أو عبدا ففيه القطع» قال: وقال إبراهيم: «يقام الحد على الكبير , وليس على الصغير شيء»

18804 - أخبرنا عبد الرزاق، عن سفيان , يقول: «ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع , ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ , فلا قطع عليه» , قال سفيان: إذا باع امرأته الرجل فوقع عليها المشتري , فولدت , ثم علم بعد ذلك به قال: «ترد على زوجها , ولا تكون فرقة , وتعزر المرأة وزوجها»

18805 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن التيمي , عن ابن شبرمة , قال: دعاني يوسف بن عمر فسألني عن رجل باع امرأته أعليه قطع؟ قال: قلت: لا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «إنما

أخذتموهن بأمانة الله , فهي عندنا أمانة خانها , لا قطع عليه» قال: فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع

18806 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرت أن عليا قطع البائع , وقال: «لا يكون الحر عبدا» قال: وقال ابن عباس: «ليس عليه قطع , وعليه شبيه بالقطع الحبس»

18807 - أخبرنا عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عبد الله , أن عمرو بن سليم , مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده , قال: «إن باع من قد بلغ العقل , فأقر بذلك , فعلى المرأة إن أصيبت الحد , وعلى أبيها العقوبة المؤلمة , وأداء ثمنها , على أبيها , وولدها في موضع ولد حلال , وإن كان رجلا , قد بلغ العقل , فعليه , وعلى أبيه العقوبة المؤلمة , وعلى أبيه غرم ثمنه»

18808 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب: «أنه قطع رجلا في غلام سرقه»

## باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج

[ج ١٠ - ص ١٩٦]

18809 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: السارق يوجد في البيت , قد جمع المتاع ولم يخرج به , قال: «لا قطع عليه حتى يخرج به» قال: وقال لي عمرو بن دينار: «ما أرى عليه من قطع»

18810 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , أن عثمان «قضى أنه لا قطع عليه , وإن كان قد جمع المتاع , فأراد أن يسرق , حتى يحوله , ويخرج به»

18811 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع , ولم يخرج به فأتي به ابن الزبير فجلده , وأمر به أن يقطع , فمر ابن عمر فسأل , فأخبر , فأتى ابن الزبير فقال: «أمرت به أن يقطع؟» قال: نعم , قال: «فما شأن الجلد؟» قال: قال ابن الزبير

: غضبت قال ابن عمر: «وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت , أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة , لم يصبها أكنت حاده؟» قال: لا , قال: لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها قال: «وهذا كذلك ما يدريك لعله قد كان نازعا , وتائبا , وتاركا للمتاع»

18812 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «إذا وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به , فلا قطع عليه , ولكن ينكل»

18813 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , عن بعض الأمراء قال: «لا يقطع هو رجل أراد أن يسرق , فلم يدعوه»

18814 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «إذا جمع المتاع فخرج به من البيت إلى الدار , فعليه القطع»

18815 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الله بن أبي السفر , عن الشعبي , قال: «لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت , وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل , فلا قطع عليه»

18816 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يونس , عن الحسن , مثل قول الشعبي

18817 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن إبراهيم , عن حسين بن عبد الله بن ضميرة , عن أبيه , عن جده , عن علي , قال: «لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت»

18818 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن سالم , قال: وجد ابن عمر لصا في داره فخرج عليه بالسيف صلتا , فجعل يتقلب , وهو يحبس عنه , قال: «فلولا أنا نهنهناه لضربه به»

18819 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله , قال عبد الرزاق: وسألت عنه أبا بكر فأخبرني به أن خالد بن

سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا: السارق يسرق , فيطرح السرقة , ويوجد في البيت الذي يسرق منه , لم يخرج؟ فقالا: «عليه القطع»

## باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

[ج ١٠ - ص ١٩٨]

18820 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن خصيف الجزري , قال: فقد قوم متاعا لهم من بيتهم , فرأوا نقبا في البيت , فخرجوا ينظرون فإذا هم برجلين يسعيان , فأدركوا أحدهما معه متاعهم , وأفلتهم الآخر , قال: فأتينا به , فقال: لم أسرق وإنما استأجرني هذا - يعني الذي أفلتهم - ودفع إلي هذا المتاع لأحمله لا أدري من أين جاء به , قال خصيف: فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز «فأمرنا أن ننكله , ونخلده السجن , ولا نقطعه»

18821 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الحجاج , عن حصين , عن الشعبي , عن الحارث , قال: «أتي علي برجل نقب بيتا , فلم يقطعه , وعزره أسواطا»

18822 - أخبرنا عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي: «أنه أتي برجل نقب بيتا , فلم يقطعه»

18823 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في الرجل يوجد معه المتاع , فيعرفه أهله , فيقول: ابتعته قال: «لا قطع عليه ولكنه إن كان متهما بحث عن أمره , فإن ظهر عليه قطع , ويرد المتاع إلى أهله» وكذلك قال قتادة إلا قوله: بحث عن أمره

18824 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن شريح , قال: سمعته يقول: «أتشهدون أنه متاعه؟ لا تعلمونه باع , ولا وهب , ثم يأخذ يمينه بالله , ما بعت , ولا وهبت , ولا أهلكت , ولا

أديت , ليهلك ثم يرد إليه متاعه , إلا أن يجيء الآخر , بأمر يثبت يستحق به»

18825 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل , عن سماك بن حرب , عن حجاج بن أبجر , قال: شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب , فوجده مع السارق , فأقام عليه البينة , فقال علي: «ادفع إلى هذا ثوبه , واتبع أنت من اشتريت منه» وأخبرني جابر , عن عامر , عن علي أنه قضى بمثل ذلك

18826 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن رجل اشترى عبدا , فسافر به , فعرف معه العبد مسروقا , قال: «أقضي عليه , وأحيله على الذي اشترى منه»

18827 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: استعار رجل متاعا , ثم باعه فوجد الرجل متاعه عند الذي اشتراه فخاصم فيه أنس بن سيرين إلى قاض كان بالبصرة يقال له عميرة بن يثربي , فقال لأنس: «اطلب صاحبك الذي أعرته»

18828 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: سرق رجل مالي , فوجدته , قد باعه , قال: «فخذه حيث وجدته» قلت: وائتمنته عليه فخانه فباعه , قال: «خذه حيث وجدته سبحان الله ما هو إلا ذلك» قلت: فاستعارنيه فباعه , قال: «وكذلك فخذه» قال: قلت: فسرق رجل

عبدا لي فمهره امرأة وأصابها , قال: " سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته فخذ عبدك منها "

18829 - قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد , أن أسيد بن ظهير الأنصاري , أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة , فهو أحق بها , حيث وجدها , قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان " أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها , من الذي سرقها غير متهم , يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه , وإن شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال: فكتب معاوية إلى مروان: «إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما , فأنفذ لما أمرتك به» , فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت - يعني بقول معاوية -

## باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

[ج ١٠ - ص ٢٠١]

أخبرنا

18830 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع , وتجحده , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها , فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أسامة لا تزال تكلم في حد من حدود الله» , ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا , فقال: «إنما هلك من كان قبلكم , بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه , والذي نفسي بيده , لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطع يدها»

18831 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي , قال: سرقت امرأة - قال عمرو: حسبت أنه قال - من بنات الكعبة , فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم , فجاء عمر بن أبي سلمة , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها عمتي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» قال عمرو: فلم أشكك حين قال حسن: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها عمتي , إنها بنت الأسود بن عبد الأسد , ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد , قال عمرو بن دينار: وأخبرني عكرمة بن خالد , عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث , قال: استعارت بنت الأسود بن عبد الأسد

شيئا كاذبة فكتمته , فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبت من فاطمة

18832 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني أظن عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث , أخبره

أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا , وهي كاذبة , فأعارتها إياه , فمكثت أياما , لا ترى حليها , فجاءت التي كذبت عن فيها , فسألتها حليها , فقالت: ما استعرتك من شيء فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئا , فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها , فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا , فقال: «اذهبوا فخذوه من تحت فراشها» فقطعت , فكره الناس أن يؤوها , فقال: «قد قضينا ما عليها , فمن شاء فليؤوها» قال ابن جريج: وأخبرني بشر بن تيم " أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد , قال: لا أجد غيرها يقول: لا أعرف هذا النسب إلا فيها "

18833 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , أنه سمع سعيد بن المسيب , يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش , قد أتت ناسا فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا , فأعاروها , ثم أتوا أولئك فأنكروا أن يكونوا

استعاروهم , وأنكرت هي أن تكون استعارتهم , «فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم»

18834 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن المنكدر , قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد ذكرتها فلامها , وقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له فقال: «رحمتها رحمها الله»

18835 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنى له رجل خيمة يستظل بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى هذا المصاب؟» قالوا: آواه عاتك أو ابن عاتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك على عاتك , وآل عاتك , كما آووا عبدك هذا المصاب»

18836 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: إن استعار إنسان إنسانا متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه , قال: «لا يقطع زعموا»

18837 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن بعض أصحابه , عن الحكم بن عتيبة , في جارية استعارت حليا على ألسنة مواليها , ثم أبقت , فقال مواليها: ما أمرناها بشيء , قال: «إذا لم يقدر على الذي أخذت الجارية , فالحلي في عنق الجارية»

18838 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في الذي: «يستعير المتاع , ثم يجحده عند قاض , ثم قامت البينة , أخذ به , وإذا جحده عند الناس , فليس بشيء , والذي يستعير على فم إنسان , ليس عليه فيه قطع»

18839 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في جارية تستعير على ألسنة مواليها , قال: «ليس على الجارية شيء , ولا على مواليها , لأن الذين أعطوها , ضيعوها»

## باب النهبة ومن آوى محدثا

[ج ١٠ - ص ٢٠٥]

18840 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشام , عن محمد بن سيرين , قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت فأنهب الناس لحمها , فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول: «إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة , فردوه فقسمه بينهم»

18841 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس , قال: أخبرنا سماك بن حرب , عن ثعلبة بن الحكم , قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبها الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي , فقال: ما هذا؟ فقالوا: نهبة يا رسول الله , قال: «أكفئوها فإن النهبة لا تحل , فكفئوا ما بقي فيها»

18842 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت , فانتهب الناس لحمها , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: «إن الله ورسوله ينهاكم , عن النهبة»

18843 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سمعت عمرو بن شعيب , يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من انتهب نهبة ذات شرف , أو آوى محدثا في الإسلام , أو تولى مولى قوم بغير إذنهم , فعليه لعنة الله , لا صرف عنها , ولا عدل»

18844 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قال لي أبو الزبير , قال: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس

على المنتهب قطع , ومن انتهب نهبة مشهورة , فليس منا , ليس مثلنا» قاله ابن جريج،

18845 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ياسين , أنه سمع أبا الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

18846 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الكريم أبو أمية , عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «من أحدث فيها حدثا , أو آوى محدثا , أو تولى مولى قوم بغير إذنهم , فعليه لعنة الله , لا صرف عنها ولا عدل» قال: وقال عبد الرحمن بن عوف وما الحدث يا رسول الله؟ قال: «من انتهب نهبة يرفع لها الناس إليه أبصارهم , أو مثل بغير حد , أو سن سنة لم تكن» قلت لعبد الكريم: قوله من أحدث فيها؟ قال: مكة الحرام وزاد آخرون , عن النبي صلى الله عليه وسلم «أو قتل بغير حق»

18847 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرنا جعفر بن محمد , عن أبيه , عن جده أنه وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلقة بقائم السيف فيها: «إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله , والضارب غير ضاربه , ومن آوى محدثا لم يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل , ومن تولى غير مولاه , فقد كفر بما أنزل على محمد» قلت لجعفر: من آوى محدثا الذي يقتل؟ قال: «نعم»

18848 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث حدثا , أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة , والناس أجمعين» قال معمر: وقال جعفر بن محمد: قيل: يا رسول الله , ما المحدث؟ قال: «من جلد بغير حد أو قتل بغير حق»

## باب الاختلاس

[ج ١٠ - ص ٢٠٧]

18849 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: إن اختلس إنسان متاع إنسان؟ قال: «لا يقطع» وقالها لي عمرو بن دينار

18850 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: اختلس رجل متاعا , فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت: «تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها , ولكن نكال وعقوبة»

18851 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سماك بن حرب , عن ابن عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن دثار , قال: اختلس رجل ثوبا فأتي به علي , فقال: إنما كنت ألعب معه فقال: «كنت تعرفه؟» قال: نعم , «فخلى سبيله»

18852 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن إسماعيل بن مسلم , عن الحسن , عن علي , قال: سئل عن الخلسة , فقال: «تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها»

18853 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لا قطع فيها إنما القطع فيما 00000»

18854 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , قال: كتب إياس بن معاوية إلى عمر بن عبد العزيز في ثلاث قضيات منها المختلس قال: فأقرأني إياس الكتاب حين جاءه , فإذا فيه أن: «يعاقب المختلس , ويخلد الحبس السجن»

18855 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن سماك بن الفضل , قال: كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن: «الذي يؤخذ علانية اختلاسا , لا يقطع فيه , إنما يقطع فيما يؤخذ من وراء غلق خفية , ليس فيه مخالسة , ولا مجاهرة»

18856 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «لا قطع على المختلس , ولكن يسجن ويعاقب»

18857 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشيم بن بشير , عن عبد الله بن سبرة الهمداني , عن الشعبي , قال: «ليس على المختلس قطع»

18858 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المختلس قطع»

18859 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ياسين , أن أبا الزبير , أخبره , عن جابر , قال: «ليس على الخائن , ولا على المنتهب , ولا على المختلس قطع» قلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعن من

## باب الخيانة

18860 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن أبي الزبير , عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على الخائن قطع»

18861 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: الخيانة؟ قال: «لا قطع فيها ولا حد يعلم» قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما بلغني فيها من شيء

18862 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم , أن أبا بكر الصديق , قال في الخيانة: «لا قطع فيها»

18863 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: «بلغني أن في الخيانة نكالا»

18864 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «ليس على الخائن قطع»

18865 - قال: وسئل الزهري: «عن رجل ضاف قوما فاختانهم فلم ير عليه قطعا»

18866 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن السائب بن يزيد , قال: سمعت عمر بن الخطاب , وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده , فقال عمر: ما سرق؟ "

قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما , قال: «أرسله فلا قطع عليه , خادمكم أخذ متاعكم , ولكنه لو سرق من غيركم قطع»

18867 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الأعمش , عن إبراهيم , أن معقل بن مقرن , سأل ابن مسعود , فقال: عبد لي سرق من عبدي؟ قال: «اقطعه» , ثم قال: «لا , مالك أخذ مالك» قال: جاريتي زنت , قال: «اجلدها خمسين»

18868 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن , قال: غلام لي سرق من غلام لي شيئا أعليه قطع؟ قال: «لا، مالك بعضه في بعض»

18869 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: «لا يقطع العبد بشهادة سيده وحده»

18870 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «إن سرق المكاتب من سيده شيئا , لم يقطع , وإن سرق السيد من المكاتب شيئا , لم يقطع»

## باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

[ج ١٠ - ص ٢١٢]

18871 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سماك بن حرب , عن ابن عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن دثار , قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال: «له فيه نصيب، هو جائز , فلم يقطعه، سرق مغفرا»

18872 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن مغيرة , عن الشعبي , قال: «لا يقطع من سرق من بيت المال , لأن له فيه نصيبا»

18873 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر , قال: أخبرني ميمون بن مهران , قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس , فقال: «مال الله، سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع»

18874 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني محرز بن القاسم , عن غير واحد , من الثقة: أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: «لا تقطعه، فإن له فيه حقا»

## باب المختفي وهو النباش

[ج ١٠ - ص ٢١٣]

18875 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: سمعته يقول في من سرق قبور الموتى , قال: «أخذهم مروان بالمدينة فنكلهم نكالا موجعا , وطوفهم , ونهاهم , ولم يقطعهم»

18876 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «إذا وجدوا بعد نبش القبور , وأخذوا ثيابهم قطعت أيديهم»

18877 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «ما بلغني في المختفي شيء»

18878 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قال لي عمرو بن دينار , قال: «قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام , ورجله اختفى»

18879 - قال ابن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه , قال: سواء من سرق أحياءنا , وأمواتنا "

18880 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «إذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطع»

18881 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عمر بن أيوب , قال: سمعت الشعبي , يقول: «نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائنا» قال سفيان: " والذي أحب إلينا: لا قطع عليهم ولكن نكال "

18882 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جعفر بن برقان , أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: «فيه القطع» ولا يأخذ به الثوري

18883 - عن محمد بن راشد , قال: أخبرني يحيى الغساني , قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش «فكتب إلي أنه سارق»

18884 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «لا نرى على النباش قطعا , وإن انطلق به إلى بيته , لأنه بمنزلة دراهم مدفونة في الأرض , لا نرى عليه في استخراجها قطعا , وإن أخذ النباش من الثياب شيئا , عزر وغرم»

18885 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن صفوان بن سليم , أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يختفي القبور فقتله «فأهدر عمر دمه»

18886 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , عن صفوان بن سليم , قال: مات رجل بالمدينة فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه , وأقبل المختفي , فسكت عنه , حتى استخرج أكفانه , ثم أتاه فضربه بالسيف , حتى برد , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب «فأهدر دمه»

18887 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر , عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن

على عهد عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر «فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم»

18888 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرت , عن عمرة بنت عبد الرحمن , عن عائشة , أنها قالت: «لعن المختفي والمختفية»

## باب الطرار والقفاف

[ج ١٠ - ص ٢١٥]

18889 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , قال: أتي الشعبي: «بقفاف فضربه أسواطا» , وخلى سبيله , قال: «والقفاف الذي يزن الدراهم فيسرق منها»

18890 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أصحابهم في الطرار «عليه القطع لأنها مصرورة , وهي بمنزلة البيت , والطرار الذي يسرق الدراهم المصرورة»

## باب التهمة

[ج ١٠ - ص ٢١٦]

18891 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن بهز بن حكيم بن معاوية , عن أبيه , عن جده , قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم , فجاء رجل من قومي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: إن الناس يقولون إنك لتنهى عن الشر وتستخلي به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يقول؟» فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها , فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها قال: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهمها فقال: «قد قالوها؟» وقال قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي , وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه

18892 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , عن عراك بن مالك , قال: أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان

عندهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون , قد أضلوا قرينتين من إبلهم , فاتهموا الغفاريين , فأقبلوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وذكروا له أمرهم , فحبس أحد الغفاريين , وقال للآخر: «اذهب فالتمس» فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغفاريين - قال: حسبت أنه قال المحبوس عنده - «استغفر لي» , قال: غفر الله لك يا

رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولك، وقتلك في سبيله» قال: فقتل يوم اليمامة

أخبرنا

18893 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة , يقول: أخبرني عبد الله بن أبي عامر , قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي , ومعنا رجل يتهم , فقال أصحابي: يا فلان، أد عيبته، فقال: ما أخذتها , فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال: «كم أنتم؟» فعددتهم، فقال: «أظنه صاحبها الذي اتهم» قلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا , قال: «أتأتي به مصفودا بغير بينة , لا أكتب لك فيها» ولا أسأل لك عنها قال: فغضب , قال: فما كتب لي فيها ولا سأل عنها

18894 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم , فقال: ابتعتها فلم ينقد من ابتاعها منه أو قال: أخذتها لم يقطع ولم يعاقب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته: " أن إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم , فقال: ابتعته فلم ينقده فاشدده في السجن وثاقا , ولا تخليه بكلام أحد حتى يأتي أمر الله " فذكرت ذلك لعطاء فأنكره

18895 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني أبو بكر , عن ابن سيرين , قال: شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة فيقول: ابتعته، فيقول شريح: «أظهرت السرقة , وكتمت السارق , فيكشف عن ذلك كشفا شديدا , ولم يقطع فيه»

## باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة

[ج ١٠ - ص ٢١٨]

18896 - أخبرنا عبد الرزاق، عن سفيان في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما قال: «نجيز شهادتهم في المال ولا نقطعه»

## باب غرم السارق

[ج ١٠ - ص ٢١٨]

18897 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء في السارق , قال: «حسبه القطع , وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع , إلا أن توجد السرقة عنده بعينها فتؤخذ منه»

18898 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سليمان الشيباني , عن الشعبي , قال: «لا غرم على السارق إلا أن يوجد شيء بعينه إذا قطع»

18899 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشيم , عن أشعث , عن ابن سيرين , قال: «إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه , وإذا لم توجد معه , قطعت يده , ولا ضمان عليه»

18900 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , قال: «هو دين على السارق , تقطع يده , ويؤخذ منه» قال سفيان: «وقول الشعبي أحب إلي»

18901 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: سمعنا: «أن السارق توجد معه سرقته , يقطع , ويرد المتاع إلى أهله , لم نسمع فيه غرما , إذا لم يوجد المتاع معه»

18902 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري في رجل قتل رجلا وأخذ ماله قال: «يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه»،

18903 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قال ابن شهاب مثل ذلك

## باب من سرق ما لا يقطع فيه

[ج ١٠ - ص ٢٢٠]

18904 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , قال: «من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع» قال عطاء: «زعموا في الخمر , ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب , يقطع من أجل أنه لهم حل في دينهم , فإن سرق ذلك من مسلم , فلا قطع»

18905 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن أبي نجيح , عن عطاء , قال: «من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع , وإن سرق من المسلمين لم يقطع»

18906 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «لا قطع على من سرق من أهل الكتاب خمرا , ولكن يغرم ثمنها» قال: وقال ابن أبي نجيح , عن عطاء: «يقطع»

18907 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن مبارك , عن الثوري , عن جابر الجعفي , عن عبد الله بن كيسان , قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: «إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير» قال الثوري: «ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله , أو عمه , أو ذات محرم»

18908 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: بلغني عن عامر , قال: «ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع» قال ابن جريج: وقال

عبد الكريم: «ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع» قال: «وفي الخيانة من هذا بيان»

18909 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , وغيره ممن يرضى به قالوا: «لا قطع في ريش , وإن كان ثمنه دينارا وكثر» - يعني الطائر وما أشبهه -

## باب الذي يقطع عشرة أيد

[ج ١٠ - ص ٢٢١]

18910 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في الرجل يقطع عشرة أيد , قال: يقول: «من رضي منكم أن تقطع يده , قطعناها , ويأخذ الباقون الدية , فإن أخذ بعضهم الدية , قطعت يداه كلتاهما , للذين أرادوا القصاص , وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم , وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعا , وكان ما بقي من الدية بينهما جميعا»

18911 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «لا تقطع يدان بيد»

## باب الذي يسرق فيسرق منه

[ج ١٠ - ص ٢٢٢]

18912 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر في رجل سرق من رجل متاعا , ثم جاء آخر فسرقه من السارق , قال: «يقطع السارق الأول , وأما الذي سرقه من السارق , فليس عليه قطع , وعليه الغرم»،

18913 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن المبارك , عن الثوري , مثل قول معمر إلا أن الثوري , قال: «عليه غرم ما أخذ»

## باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه

[ج ١٠ - ص ٢٢٢]

18914 - أخبرنا عبد الرزاق، عن سعيد بن عبد العزيز , عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له , فجاء رجل فسرقه , فوجده صاحبه , فجاء به إلى أبي الدرداء , فقال: أقم على هذا حد الله، فقال أبو الدرداء - أخبرنا مالك بن عدي -: «إني أعوذ بالله منك» قال: أتركه؟ قال: «نعم اتركه» يعني أن سارق الحمام لا يقطع

18915 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن رجل , عن الحسن , قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه» قال سفيان: «وهو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء الثريد واللحم وما أشبهه فليس فيه قطع , ولكن يعزر، وإذا كانت الثمرة في شجرتها فليس فيه قطع ولكن يعزر»

## باب سرقة الثمر والكثر

[ج ١٠ - ص ٢٢٣]

18916 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره , عن رجل , عن رافع بن خديج , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر»

18917 - أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد , عن يحيى بن أبي كثير , أن رافع بن خديج , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر , ولا كثر» والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة "

18918 - أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد , عن عطاء الخراساني , قال: إن عمر بن الخطاب , قال: «من أخذ من الثمر شيئا , فليس عليه قطع , حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن , فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار , قطع , والمرابد أيضا الجرائن»

## باب ستر المسلم

[ج ١٠ - ص ٢٢٤]

18919 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سمعت عطاء , يقول: " كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق , فيقول: أسرقت؟ قل: لا , أسرقت؟ قل: لا «علمي أنه سمى أبا بكر , وعمر. وأخبرني أن عليا أتي» بسارقين معهما سرقتهما , فخرج فضرب الناس بالدرة , حتى تفرقوا عنهما , ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما "

18920 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن عكرمة بن خالد , قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: " أسرقت؟ قل: «لا» , فقال: لا , «فتركه ولم يقطعه»

18921 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا , فقال: " أسرقت؟ قولي: لا "

18922 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن علي بن الأقمر , عن يزيد بن أبي كبشة , عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه , أنه أتي بامرأة سرقت يقال لها: سلامة , فقال لها: " يا سلامة , أسرقت؟ قولي: لا " , قالت: لا , «فدرأ عنها»

18923 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن خصيفة , أنه سمع ابن ثوبان , يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة , فقيل: يا رسول الله , إن هذا سارق , فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لا إخاله سرق أسرقت ويحك؟» , قال: نعم , قال: «اقطعوا يده , ثم احسموها , ثم ائتوني به» , ففعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تب إلى الله» , قال: تبت إلى الله , قال: «اللهم تب عليه»،

18924 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يزيد بن خصيفة , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

18925 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن محمد بن المنكدر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا , ثم أمر به , فحسم , ثم قال: «تب إلى الله» , قال: أتوب إلى الله , قال: «اللهم تب عليه» , ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن السارق إذا قطعت يده , وقعت في النار , فإن عاد تبعها , وإن تاب استشلاها - يعني استرجعها -»

18926 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , أن صفوان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق برده , فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده , فقال: لم أرد هذا يا رسول الله , هو عليه صدقة , قال: «فهلا قبل أن تأتي به»

18927 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير , يقول: أخبرني فرافصة بن عمير الحنفي ابن عبد الدار , أن سارقا أخذ منه سرقته , قال: فأخذناه ولاث به الناس فجاء الزبير , فقال: «ما هذا؟» فأخبرناه , فقال: «اعفوه» قلنا: يا أبا عبد الله , تكلم في سارق

معه سرقته , قال: «نعم اعفوه , ما لم يبلغ حكمه , فإذا بلغ حكمه , لم يحل له أن يدعه , ولا لشافع أن يشفع له»

18928 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , أن الفرافصة , مر به الزبير وقد أخذ سارقا , ومعه ناس , فشفع له , فقال الفرافصة: نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه , فقال الزبير: «إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله»

18929 - أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب , عن عكرمة: أن عمار بن ياسر , أخذ سارقا , ثم قال: «أستره لعل الله يسترني»

18930 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: أخبرني أبي , عن عكرمة , عن ابن عباس , أنه: «أخذ سارقا فزوده , وأرسله» وأن عمارا «أخذ سارق عيبته , فدل عليه , فلم يهجه , وتركه»

18931 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان , عن موسى بن عقبة , عن عبد الله بن يزيد , عن محمد بن عبد الرحمن , قال: قال أبو بكر الصديق: «لو لم أجد للسارق , والزاني , وشارب الخمر إلا ثوبي , لأحببت أن أستره عليه»

18932 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مطرح , عن الحسن , قال: قال عمر: «روغ السارق ولا تروعه» يقول: «انفوه , صح به ولا ترصده»

18933 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن محمد بن واسع , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة , ومن نفس عن مسلم كربة , نفس الله عنه كربة في الآخرة , والله في عون المسلم ما كان في عون أخيه»

18934 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه , عن أبي هريرة , قال: لا أدري أرفعه أم لا , قال: «من ستر على مسلم ستره الله»

18935 - أخبرنا محمد بن راشد , قال: أخبرنا سليمان بن موسى , عن من حدثه , عن رجل , من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو أمير على مصر يسأله عن حديث سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فسأله عنه , فقال عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ستر أخاه في فاحشة رآها عليه , ستره الله في الدنيا والآخرة» قال سليمان: «ودعي عثمان في ولايته إلى قوم على أمر قبيح فراح إليهم فلم يصادفهم , ورأى أمرا قبيحا , فحمد الله إذ لم يصادفهم , وأعتق رقبة»

18936 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن المنكدر , عن أبي أيوب , عن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ستر

مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة , ومن نجى مكروبا , فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»

قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر فقال: إني سائلك عن أمر لم يبق من حضره إلا أنا وأنت , كيف سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة , ستره الله يوم القيامة» فرجع إلى المدينة وما حل رحله يحدث بهذا الحديث أبو سعيد عطاء [ج ١٠ - ص ٢٢٨]

18937 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , والمثنى , قالا: أخبرنا عمرو بن شعيب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعافوا فيما بينكم , قبل أن تأتوني , فما بلغني من حد فقد وجب»

18938 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , أن الناس قالوا لصفوان بن أمية بن خلف بعد الفتح: لا دين لمن لا هجرة له , فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لترجعن أبا وهب إلى أباطح مكة» قال: هذا سارق سرق خميصة لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا يده» قال: هي له يا رسول الله، قال: «فهلا قبل أن تأتيني به , فأما إذا جئتني به , فلا» فقطعت يده ورجع صفوان إلى مكة

18939 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: قيل لصفوان بن أمية: هلك من ليست له هجرة، فحلف ألا يغسل رأسه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته , ثم انطلق فصادف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد , فقال: يا رسول الله , إنه قيل لي: هلك من لا هجرة له، فآليت بيمين ألا أغسل رأسي حتى آتيك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن صفوان سمع بالإسلام فرضي به دينا , وإن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا , ثم جاء بسارق خميصته , فأمر به النبي صلى الله عليه

وسلم أن تقطع يده» فقال: لم أرد هذا يا رسول الله , هو عليه صدقة، قال: «فهلا قبل أن تأتيني به»

18940 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة , أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إني أصبت حدا , فأقمه علي , فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأقيمت الصلاة , فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى , وذلك الرجل معه , فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الرجل فقال: يا رسول الله , أنا صاحب الحد فأقمه علي , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس قد صليت معنا آنفا؟» قال: بلى قال: «فاذهب فإنه قد غفر لك»

18941 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن الشعبي ,

قال: أشرف ابن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس , فقال: «من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله , ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله , ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه , فليستتر بستر الله , وليقبل عافية الله , وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها , فإنا لا نملك مغفرتها , ولكنا نقيم عليه حدها , ونمسك عليه بعارها»

## باب التجسس

[ج ١٠ - ص ٢٣١]

18942 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس رفقة , نزلت بناحية المدينة , حتى إذا كان في بعض الليل , مر ببيت فيه ناس - قال: حسبت أنه قال - يشربون , فثار بهم «أفسقا أفسقا؟» فقال بعضهم: بلى، أفسقا أفسقا، قد نهاك الله عن هذا، فرجع عمر وتركهم

18943 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن مصعب بن زرارة بن عبد الرحمن , عن المسور بن مخرمة , عن عبد الرحمن بن عوف , أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت , فانطلقوا يؤمونه , حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط , فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: «أتدري بيت من هذا؟» قال: قلت: لا , قال: «هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟» قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله فقال: {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] فقد تجسسنا «فانصرف عنهم عمر وتركهم»

18944 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , أن عمر , حدث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته , هو وأصحاب له , فانطلق عمر حتى دخل عليه , فإذا ليس عنده إلا رجل , فقال أبو محجن: «يا أمير المؤمنين، إن هذا لا يحل لك , قد نهى الله عن

التجسس» , فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت , وعبد الرحمن بن الأرقم: «صدق يا أمير المؤمنين، هذا من التجسس» , قال: «فخرج عمر وتركه»

18945 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن الأعمش , عن زيد بن وهب , قال: قيل لابن مسعود: هلك الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا , قال: «قد نهينا عن التجسس , فإن يظهر لنا نقم عليه»

18946 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: أخبرني بديل العقيلي , عن أبي الرضا , قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق , فقال له: «كيف سرقت؟» فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا , «فضربه أسواطا , وخلى سبيله»

## باب في كم تقطع يد السارق

[ج ١٠ - ص ٢٣٣]

18947 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: كان عطاء , يقول: «لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم»

18948 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن ابن أبي نجيح , عن عطاء , قال: «تقطع اليد في عشرة دراهم»

18949 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة، قال فيه: «وثمن المجن عشرة دراهم»

18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , قال: «كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم»

18951 - أخبرنا عبد الرزاق، عن المثنى , عن عمرو بن شعيب , عن ابن المسيب , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق السارق , ما يبلغ ثمن المجن , قطعت يده , وكان ثمن المجن عشرة دراهم»

18952 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة , عن الحكم بن عتيبة , عن يحيى بن الجزار , عن علي , قال: «لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم»

18953 - أخبرنا عبد الرزاق، عن يحيى بن يزيد , وغيره , عن الثوري , عن عطية بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن , قال: أتي عمر بن

الخطاب برجل سرق ثوبا , فقال لعثمان: «قومه» فقومه ثمانية دراهم «فلم يقطعه»

18954 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , عن ابن مسعود , قال: «لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة» قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: «دينار»

18955 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن حماد , عن إبراهيم , قال: «تقطع يد السارق في دينار أو قيمته»

18956 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , عن داود بن الحصين , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: «ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار»

18957 - قال: وأخبرنا داود بن الحصين , عن ابن المسيب , مثله

18958 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: كان مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قطع يد رجل في مجن والمجن الترس»

18959 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني هشام بن عروة , قال: أخبرنا عروة: «أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن , حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن ,

وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه»

18960 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن والمجن يومئذ ذو ثمن»

18961 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عمرة , عن عائشة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

18962 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن عطاء الخراساني: أن عمر بن الخطاب , قال: «إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع»

18963 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , أن عمر بن عبد العزيز: «كتب أن تقطع يد السارق في ربع دينار»

18964 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الله بن أبي بكر , عن عمرة , عن عائشة , قالت: «تقطع يد السارق في ربع دينار»

18965 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , عن سليمان بن يسار , قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير»،

18966 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن رجل , عن الحسن , مثل قول قتادة

18967 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

18968 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

18969 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أيوب السختياني , وأيوب بن موسى , وإسماعيل بن أمية , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

18970 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حميد الطويل , عن أنس بن مالك , قال: «قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم» أخبرنا

18971 - عبد الرزاق، قال الثوري: وأخبرني شعبة , عن قتادة , عن أنس , قال: «خمسة دراهم»

18972 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن يحيى بن سعيد , عن ابن المسيب , " أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم: فقطع عثمان يده " قال: " والأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي "،

18973 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , مثله

18974 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , أو غيره عن نافع , عن ابن عمر , أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط , فبلغ ذلك عثمان , فقال: «أقسم بالله لتتركن هذا , أو لا أوتى برجل منكم سرق سوط صاحبه , إلا فعلت به وفعلت»

18975 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عليا: «قطع في بيضة من حديد»

## باب سرقة العبد

[ج ١٠ - ص ٢٣٧]

18976 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة: أن عبدين عدوا - وهو عامل الطائف - على خمار

امرأة , فسألتهما , فقالا: حملنا عليه الجوع , واضطررنا إليه , قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم , قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس , وإلى عبيد بن عمير , وعباد بن عبد الله بن الزبير , فكتب عباد: «أن اقطعهما» , وكتب عبيد بن عمير: «أن قد أحل الميتة , والدم , ولحم الخنزير لمن اضطر» , وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع , فكتب: «أن قد أصبت، لا تقطعهما , وغرم سادتهما ثمن الخمار , وإن كان فيهما جلد , فاجلدهما , لئلا يعتل العبد بالجوع»

18977 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: حدثني هشام بن عروة , عن عروة , أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب , أخبره عن أبيه , قال: توفي حاطب وترك أعبدا , منهم من يمنعه , من ستة آلاف يعملون في مال الحاطب , يشمران فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا , وهم عنده , فقال: هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على السارق، وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني «فأمر عمر أن تقطع أيديهم» ثم أرسل وراءه , فرده , ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب: «أما والله لولا أني أظن أنكم تستعملونهم , وتجيعونهم , حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله , لقطعت أيديهم , ولكن والله إذ تركتهم

لأغرمنك غرامة توجعك» , ثم قال للمزني: كم ثمنها؟ قال: «كنت أمنعها من أربع مائة» قال: أعطه ثمان مائة

18978 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب , أن غلمة , لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا , فانتحروه , فوجد عندهم جلده , ورأسه , فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب «فأمر بقطعهم» , فمكثوا ساعة , وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم , ثم قال عمر: «علي بهم» , ثم قال لعبد الرحمن: «والله , إني لأراك تستعملهم , ثم تجيعهم , وتسيء إليهم , حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم , لحل لهم» , ثم قال لصاحب البعير: «كم كنت تعطى لبعيرك؟» قال: أربع مائة درهم , قال لعبد الرحمن: «قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم»

18979 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع , أن ابن عمر: «قطع يد غلام له سرق , وجلد عبدا له زنى، من غير أن يرفعهما»

18980 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية , أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة , حدثه

وابن سابط الأحول , [عن ابن جريج] قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق , فقيل: يا رسول الله , هذا عبد قد سرق , ووجد معه سرقته , وقامت البينة عليه , قال رجل: يا نبي الله , هذا عبد بني فلان

أيتام , ليس لهم مال غيره , «فتركه» , ثم أتي به الثانية , ثم الثالثة , ثم الرابعة , كل ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى , قال: «ثم أتي به الخامسة , فقطع يده , ثم السادسة , فقطع رجله , ثم السابعة , فقطع يده , ثم الثامنة , فقطع رجله» ثم قال الحارث: أربع بأربع , أعفاه أربعا , وعاقبه أربعا

18981 - أخبرنا عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد , عن أبي الزناد , عن عبد الله بن عامر , أن أبا بكر: «قطع يد عبد سرق»

18982 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن بعض أهله أنه: «حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق»

## باب سرقة الآبق

[ج ١٠ - ص ٢٤٠]

18983 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء , فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه , قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك

رفع إليه عبد آبق , فسألني عنه , فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز , عن عثمان , ومروان , فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا , إلا ما أخبرني به عمر , قال: فوالله لأقطعنه , قال الزهري: فحججت عامي , فلقيت سالم بن عبد الله , فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق , فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة , فقال: «ليس عليه قطع , إنك لا تقطع آبقا» قال: «فذهب به ابن عمر فقطعه , وقام عليه , حتى قطع»

18984 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن رزيق , صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في آبق سرق , قال: وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع , قال: فكتب إلي عمر أن الله يقول: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] , «فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار , وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه»،

18985 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يحيى بن سعيد , عن رزيق , مثله

18986 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر , عن نافع , قال: أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر , وركب حمارا لهم , فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال: سمعت ألا يقطع آبقا , قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك , وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه , فلا تقطعه «فقطعه ابن عمر»

18987 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , ومعمر , عن عمرو بن دينار , عن مجاهد , عن ابن عباس , أنه كان: «لا يرى على عبد آبق سرق قطعا»

18988 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم , عن صالح بن كيسان , قال: «أتي ابن الزبير بعبد سارق فقطع يده»

## باب القطع في عام سنة

[ج ١٠ - ص ٢٤٢]

18989 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن هشام بن عروة , قال: جيء إلى مروان برجل سرق شاة , فإذا إنسان مجهود مضرور , فقال: «ما أرى هذا أخذها إلا من ضرورة , فلم يقطعه»

18990 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير , قال: قال عمر: «لا يقطع في عذق ولا عام السنة»

18991 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أبان , أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت , فقال له عمر: «هل لك في ناقتين بها عشاريتين مربغتين سمينتين؟» قال: بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان الموطيتان

18992 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم , حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم , وفرارا منهم , فاتهموهم في بعض الذي يشكل»

18993 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: كان عطاء , يقول: «لا يجوز اعتراف العبد على نفسه»

18994 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , قال: «لا يجوز اعتراف العبيد فينا , إلا على الحدود»

18995 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني زياد , أنه سمع ابن شهاب , يزعم أن ابن عمر أشار على طارق في عبد اعترف على نفسه قال: «إذا جاء بالعلامة» يقول: «إذا صدق نفسه , فأقم عليه الحد» قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك

18996 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , قال: سألت الشعبي , عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة , قال: «لا يجوز اعترافه»

18997 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الله بن عيسى , وجابر , عن الشعبي , قال: «لا يجوز اعتراف الصغير , ولا المملوك في الجراحة»

18998 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: «ما اعترف العبد به من شيء يقام عليه في جسده , فإنه لا يتهم في جسده , وما اعترف به من شيء يخرجه من مواليه , فلا يجوز اعترافه»

18999 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا»

19000 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي مالك الأشجعي , عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع يقال له: أبو جميلة اعترف بالزنا عند علي أربع مرات «فأقام عليه الحد»

أخبرنا

19001 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن رجل , عن عكرمة , مولى ابن عباس , قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح

التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أبو بكر , فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه , أن كل عظم له نذر مسمى , ففي موضحته , نصف عشر نذره ما كانت , فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها , ما لم تكن في الأصابع , فإذا كانت موضحة في إصبع , ففيها نصف عشر نذر الإصبع , فما كان فوق الأصابع في الكف , فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد , وفي الرجل مثل ما في اليد , وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع , أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس , وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص , وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم " وقال: " إني أرى الزمان يختلف , وأخشى عليكم الحكام بعدي , أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا , أو ترفع ديته بغير حق , فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم , فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام , ولا في الحرمة , وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا , وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها , ولا

حد عليها , وقضى في المجوس بثمان مائة درهم , وقال: إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب

فتكون ديته مثل ديتهم "

## كتاب الفرائض

[ج ١٠ - ص ٢٤٧]

19002 - حدثنا أحمد بن خالد , قال: حدثنا أبو يعقوب , عن ابن جريج , قال: قال عمرو بن شعيب: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا , وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث , ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم , فإذا كانوا بنو الأب والأم , وبنو الأب بمنزلة واحدة , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأم والأب بأب فبنو الأب أولى , وإذا استووا في النسب , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب , وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم , فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , فإذا استووا في النسب , فبنو الأب والأم أولى من بني الأب , لا يرث عم ولا ابن عم , مع أخ وابن أخ , الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث , ما كانوا من العم وابن العم , وقضى أنه من كانت له عصبة , من المحررين , فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله , ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله , رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم , حتى يرثوا ماله كله , وقضى أن الكافر لا يرث المسلم , وإن لم يكن له وارث غيره , وأن المسلم لا يرث الكافر , ما كان له وارث يرثه أو قرابة به , فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام ,

وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية , فهو على قسمة الجاهلية , وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام»

19003 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي , قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية» وأنتم تقرأون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] , وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات , الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأم

19004 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله , فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»

أخبرنا

19005 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن سماك بن الفضل , عن وهب بن منبه , عن الحكم بن مسعود الثقفي , قال: «قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها , وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها , فأشرك عمر بين الإخوة للأم , والإخوة للأب والأم في الثلث» , فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا , فقال عمر: «تلك على ما قضينا يومئذ , وهذه على ما قضينا»

أخبرنا

19006 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , أن عمر بن الخطاب , قال: «إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم , وبين الإخوة من الأم , فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظ الأنثى»

أخبرنا

19007 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , وقتادة , قالا: «في الثلث الذي يكون للإخوة من الأم , هم فيه سواء الذكر والأنثى» قال معمر: «والناس عليه»

19008 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن طاوس , عن أبيه , أنه كان يقول في امرأة توفيت , وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها , وأختها من أمها وأبيها: «لأمها السدس , ولزوجها الشطر , والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم» وأن عمر بن الخطاب كان يقول: «ألقوا أباها في الريح , أما الأخت للأب , والأم فإنها لا ترث به , وإنما ورثت مع الإخوة , من أجل أنها ابنة أمهم» , قال: «فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب , فلا شيء لها» قلت: فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: «لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين» قال ابن طاوس: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس»

19009 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , والأعمش , عن إبراهيم , قال: كان عمر , وعبد الله , وزيد يقولون: في امرأة تركت

زوجها , وأمها , وإخوتها لأمها , وإخوتها لأمها وأبيها , قالوا: «لم يزدهم أبوهم إلا قربا»

19010 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي: «أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا»،

19011 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سليمان التيمي , عن أبي مجلز , قال: «كان علي لا يشركهم , وكان عثمان يشركهم»

أخبرنا

19012 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن معبد بن خالد , عن مسروق , في بنتين وبني ابن ذكورا وإناثا , قال مسروق: «كانت عائشة تشرك بينهم» ثم قال: وكان ابن مسعود , يقول: «للذكران دون الإناث , والأخوات بمنزلة البنات»

أخبرنا

19013 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة , قال: قدم مسروق من المدينة , فقال له علقمة: هل كان أحد من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا؟ وكان عبد الله لا يشرك بينهم , قال: «لا , ولكني لقيت زيد بن ثابت , وأهل المدينة وهم يشركون بينهم»

أخبرنا

19014 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , والثوري , عن أيوب , عن أبي قلابة , أن رجلا توفي , وترك امرأته وأبويه , في خلافة عثمان «فجعلها عثمان من أربعة أسهم , أعطى امرأته سهما , وأمه ثلث الفضل , وأباه ما بقي»

أخبرنا

19015 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن منصور , والأعمش , عن إبراهيم , قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه , وجدناه سهلا , «قضى في امرأة وأبوين , فجعلها من أربعة لامرأته الربع , وللأم ثلث ما بقي , وللأب الفضل»

19016 - أخبرنا الثوري , ومعمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن أبي المهلب , أن عثمان , قضى بمثل قول عمر،

19017 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عيسى , عن الشعبي , عن زيد بن ثابت مثل ذلك

أخبرنا

19018 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن أبي عبد الله , عن فضيل بن عمرو , عن إبراهيم , قال: «خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين

, فجعل النصف للزوج , وللأم الثلث من رأس المال , وللأب ما بقي»

19019 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبيه , عن المسيب بن رافع , عن عبد الله , قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب»

أخبرنا

19020 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني , عن عكرمة , قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال: «للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , وللأب الفضل» , فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه , لا أرى أن أفضل أما على أب» وكان ابن عباس: «يجعل لها الثلث من جميع المال»

أخبرنا

19021 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , عن زيد بن ثابت , في زوج وأبوين: «للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , وللأب الفضل»

19022 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله , قال: سمعت ابن عباس , يقول: «أحصى الله رمل عالج , ولم يحص هذا , ما بال في مال ثلثان ونصف» - يعني أن الفريضة لا تعول -

19023 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: جاء ابن عباس مرة رجل , فقال رجل

: توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه , فقال ابن عباس: «لابنته النصف , وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته» فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف , وللبنت النصف فقال ابن عباس: «أنتم أعلم أم الله؟» قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله , حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: «فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد»

19024 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , قال: أخبرني أبي أنه , سمع ابن عباس , يقول: «لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة , نجتمع فنضع أيدينا على الركن , ثم نبتهل , فنجعل لعنة الله على الكاذبين»

19025 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأشعث بن أبي الشعثاء , عن الأسود بن يزيد , أن معاذ بن جبل: «قضى باليمن في بنت وأخت , فجعل للبنت النصف , وللأخت النصف»

19026 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , أن معاذا: «قضى باليمن في بنت وأخت , فجعل للبنت النصف , وللأخت النصف»

19027 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة , قال: «لا يكون للأب إنما تقبضه الأم , ليكون للإخوة»

قال ابن طاوس: وبلغني: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس» , قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس , فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم [ج ١٠ - ص ٢٥٦]

19028 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة , قال: «إنما يأخذه الأب لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم , ولا تؤخذ الأم به»

أخبرنا

19029 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: كان ابن عباس , يقول: «السدس الذي حجزته الأم للإخوة» قلت: فالإخوة من الأم؟ قال: «ما إخالهم إلا إياهم» , قلت: أمثلهم الإخوة من الأب ومن الأب والأم؟ قال: «فمه» وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك

19030 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عطاء , أن ابن عباس كان يقول: «الميراث للولد , فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد»

أخبرنا

19031 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن أبي قيس , عن هزيل بن شرحبيل , عن عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته , وابنة ابنه وأخته , فجعل للابنة النصف , ولابنة الابن السدس , وما بقي فللأخت» ,

19032 - أخبرنا عبد الرزاق، وقال الثوري: عن أبي قيس , عن هزيل , قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري , وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عنها , فقالا: للبنت النصف , وللأخت النصف , وليس لبنت الابن شيء وايت ابن مسعود فإنه سيتابعنا " , قال: فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا , قال: «ضللت إذا وما أنا من المهتدين , ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر مثل الحديث الأول

19033 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: أخبرني الأعمش , وأبو سهل , عن الشعبي , قال: «إذا كان بنات وبنات ابن وابن ابن نظر , فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس , أعطاهم السدس , وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة» وكان غيره: «يشركهن» وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول: «الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم» ذكره عطاء , عن ابن عباس , وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات، فقال للمرأة: «أرى ثمنك قد صار تسعا»

أخبرنا

19034 - عبد الرزاق، أخبرنا هشام بن حسان , عن محمد بن سيرين , عن شريح: «في زوج وأم وأخوات لأب وأم , وإخوة لأم أنه جعلها من عشرة»

19035 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: كان ابن عباس يقول: «لا تعول الفرائض , تعول المرأة , والزوج , والأب , والأم» يقول: «هؤلاء لا ينقصون , إنما النقصان في البنات والبنين , والإخوة والأخوات»

أخبرنا

19036 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , قال: " لا يرث من النساء إلا ست: ابنة , وابنة ابن , وأم , وامرأة , وجدة , وأخت , وأدنى العصبة الابن , ثم ابن الابن , ثم الأب , ثم الجد , ثم الأخ , ثم ابن الأخ , ثم العم , ثم ابن العم , ثم بنو العم الأقرب فالأقرب , قال: وجد الجد بمنزلة الجد , إذا لم يكن دونه أب , بمنزلة ابن الابن "

19037 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال: «لابنته النصف لا يزاد , والسدس للأب , والسدس للأم , ثم السدس الآخر للأب» , قلت: فإن ترك أمه وابنته فلابنته النصف ولأمه الثلث؟ قال: «نعم لا يزاد البنت على النصف» ثم أخبرني عن أبيه أنه قال: «ألحقوا المال بالفرائض , فما تركت الفرائض من فضل فلأدنى رجل ذكر» قلت: قوله: «ألحقوا المال بالفرائض» التي ذكرت في القرآن؟ قال: «نعم»

19038 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: سألت ابن طاوس , عن بنت وأخت , فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا , وكان طاوس , لا يرضى بذلك الرجل , قال: «كان أبي يمسك فيها , فلا يقول فيها شيئا , وقد كان يسأل عنها»

أخبرنا

19039 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبد الله بن عتبة , قال: أخبرني الضحاك بن قيس , إذ كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها , حتى ترثها القبيلة الأخرى , فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: «إذا كان بنو الأب سواء , فبنو الأم أولى , وإذا كان بنو الأب أقرب بأب , فهم أولى من بني الأب والأم»

أخبرنا

19040 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن الأسود , أن معاذا: «قضى باليمن في ابنة وأخت , فجعل للابنة النصف , وللأخت النصف»

## باب فرض الجد

[ج ١٠ - ص ٢٦١]

19041 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عاصم , عن الشعبي , قال عمر: «أول جد ورث في الإسلام»

19042 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن التيمي , عن إسماعيل بن أبي خالد , قال: سمعت الشعبي , يقول: «خذ من شأن الجد بما اجتمع عليه الناس»

19043 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , والثوري , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبيدة السلماني , قال: سألته عن فريضة فيها جد , فقال: «لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة» قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر.

19044 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشام بن حسان , عن عبيدة , مثله

19045 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , أن عمر , قال: «إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة , لم آل فيها عن الحق»

19046 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , أن عمر , قال: «أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء»

19047 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن نافع , قال: قال ابن عمر: «أجرأكم على جراثيم جهنم , أجرأكم على الجد»

19048 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , قال: أخبرني أيوب , عن سعيد بن جبير , عن رجل من مراد , قال: سمعت عليا , يقول: «من سره أن يتقحم جراثيم جهنم , فليقض بين الجد والإخوة»

أخبرنا

19049 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: سمعت من أبي يحدث , أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا» كان يجعل الجد أبا

19050 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , وقتادة , أن أبا بكر: «جعل الجد أبا» قال معمر: «وكان قتادة يفتي به» قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا أخبرني أن عثمان: «كان يجعل الجد أبا»

أخبرنا

19051 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني هشام بن عروة , أن عروة حدثه , عن مروان , أن عمر حين طعن استشارهم في الجد , فقال له عثمان: «إن نتبع رأيك , فإن رأيك رشد , وإن نتبع رأي الشيخ قبلك , فنعم ذو الرأي كان»

أخبرنا

19052 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن هشام بن عروة , عن أبيه , أن عمر , قال: «إني كنت قضيت في الجد قضاء , فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا» فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد , وإن نتبع رأي الشيخ قبلك , فنعم ذو الرأي كان

19053 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عمرو , عن عطاء , عن ابن عباس «أنه كان يرى الجد أبا» ويتلو هذه الآية: {ملة آبائي إبراهيم وإسحاق} قال: وقال ابن عباس: «لو علمت الجن أنه يكون في الإنس جد» ما قالوا: {تعالى جد ربنا} [الجن: 3]

أخبرنا

19054 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني عطاء , أن ابن عباس: «كان يجعل الجد أبا»

19055 - قال ابن جريج , وأخبرني ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , مثله

19056 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس: «أنه كان يجعل الجد أبا»

أخبرنا

19057 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني عطاء , أن عليا: «كان يجعل الجد أبا» فأنكر قول عطاء ذلك , عن علي بعض أهل العراق

19058 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عيسى , عن الشعبي , قال: كان عمر كره الكلام في الجد حتى صار جدا فقال له: كان من رأيي , ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ , وأنه لا بد من الكلام فيه , فخطب الناس , ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطاه الثلث» , قال: من معه؟ قال: لا أدري , قال: ثم خطب الناس أيضا , فقال رجل: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس» , قال: من معه؟ قال: لا أدري فسأل عنها زيد بن ثابت , فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان , قال: فذكر شيئا لا أحفظه , «فجعل له الثلث» , قال الثوري: وبلغني أنه قال له: «يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن , فانشعب من الغصن غصنان , فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني؟ وقد خرج الغصنان من الغصن الأول» قال: ثم سأل عليا فضرب له مثل واد سال فيه سيل , فجعله أخا فيما بينه وبين ستة , «فأعطاه السدس» , وبلغني عنه أن عليا حين سأله عمر جعل له سيلا سال , وانشعبت منه شعبة , ثم انشعبت

شعبتان , فقال: «أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟» قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم , فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم , يعطيه السدس , فإن زادوا على ستة أعطاه السدس , وصار ما بقي بينهم "

أخبرنا

19059 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب , وزيد بن ثابت , وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد , فقال علي: «له الثلث على كل حال» وقال زيد: «له الثلث مع الإخوة , وله السدس من جميع الفريضة , ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له» , وقال ابن عباس: «هو أب فليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالى {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] وبيننا وبينه آباء , قال: «فأخذ عمر بقول زيد»

أخبرنا

19060 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: «إنما هذه فرائض عمر , ولكن زيدا أثارها بعده , وفشت عنه»

19061 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما , ويجعل له الثلث

مع الأخوين , وما كانت المقاسمة خيرا له , قاسم ولا ينقص من السدس في جميع المال» قال: «ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه»

19062 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم وحضرت الخليفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - «يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف , ومع الاثنين الثلث , فإذا كانوا أكثر من ذلك , لم ينقص من الثلث شيئا»

19063 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال: «كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة , والأخوات إلى الثلث , فإذا بلغ الثلث , أعطاه الثلث , وكان للإخوة والأخوات ما بقي , ويقاسم بالأخ للأب , ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا , ويقاسم بالإخوة من الأب , الأخوات من الأب والأم , ولا يورثهم شيئا , وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف , وإذا كان أخوات وجد , أعطاه مع الأخوات الثلث , ولهن الثلثان , فإن كانتا أختين , أعطاهما النصف , وله النصف»

19064 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال: «كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة , ويعطي كل صاحب فريضة فريضته , ولا يورث أخا للأم مع الجد , ولا أختا للأم , ولا

يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد , ولا يزيد الجد مع الولد على السدس , إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت , وإذا كانت أخت لأب وأم , وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف , وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين , فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس , خيرا له من المقاسمة , فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس»

19065 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , أن ابن مسعود: شرك الجد إلى ثلاثة إخوة , فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث , فإن كن أخوات , أعطاهن الفريضة , وما بقي فللجد , وكان لا يورث أخا لأم , ولا أختا لأم مع الجد , وكان يقول: «لا يقاسم أخ لأب , أختا لأب وأم مع جد , وكان يقول في أخت لأب وأم , وأخ لأب وجد للأخت للأب والأم النصف , وما بقي فللجد , وليس للأخ للأب شيء»

19066 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن الشعبي , قال: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم , إلا علي , ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود»

19067 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده»

19068 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال: «كان عمر , وابن مسعود لا يفضلان أما على جد»

أخبرنا عبد الرزاق،

19069 - عن رجل , عن الشعبي , قال: اختلف علي , وابن مسعود , وزيد بن ثابت , وعثمان , وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم , فقال علي: «للأخت النصف , وللأم الثلث , وللجد السدس» وقال ابن مسعود: «للأخت النصف , وللأم السدس , وللجد الثلث» , وقال عثمان: «للأم الثلث , وللأخت الثلث , وللجد الثلث» وقال زيد: «هي على تسعة أسهم , للأم الثلث , وما بقي فثلثان للجد , والثلث للأخت» , وقال ابن عباس: «للأم الثلث , وما بقي فللجد , وليس للأخت شيء»،

19070 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الواحد , عن إسماعيل بن رجاء , عن إبراهيم , مثله

أخبرنا

19071 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن أبي إسحاق , قال: أتيت شريحا فسألته عن أم , وأخ , وجد , وزوج , فقال: «للزوج الشطر , وللأم الثلث» , قال: ثم سكت فعاودته , فقال: «للبعل الشطر , وللأم الثلث» , قال: ثم سكت فعاودته , فقال: «للبعل الشطر , وللأم الثلث» , قال: فقال الذي يقوم على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئا قال: " فأتيت عبيدة

السلماني ففرضها على ستة: للزوج النصف , وللأم سهم , وللأخ سهم , وللجد سهم " قال الثوري: وبلغني أنه قال: «هكذا قسمها ابن مسعود»

أخبرنا

19072 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن مسروق , عن عبد الله , أنه قال في جد , وبنت , وأخت: «فريضتهم من أربعة للبنت سهمان , وللجد سهم , وللأخت سهم , وإن كانت أختان , جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة , وللجد سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم , فإن كن ثلاث أخوات , جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم , وللجد سهمان , وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم»

19073 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , أن عمر: «قضى في جد , وأم , وأخت , فجعل للأخت النصف , وللأم سهما , وللجد سهمين لم يفضل أما على جد»

19074 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , أن عبد الله قال في أم , وأخت , وزوج , وجد: «هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة , وللزوج النصف ثلاثة , وللأم سهم , وللجد سهم» وقال علي: «هي من تسعة للزوج ثلاثة , وللأخت ثلاثة , وللأم سهمان , وللجد سهم» وقال زيد: «هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية - ويعني أم

الفروج - جعلها من تسعة أسهم , ثم ضربها في ثلاثة , فصارت سبعة وعشرين , فللزوج تسعة , وللأم ستة , وللجد ثمانية , وللأخت أربعة»

19075 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , قال: قال عبد الله: «في امرأة , وأم , وأخ , وجد , هي من أربعة , لكل إنسان منهم سهم» وقال غير الأعمش , عن إبراهيم , عن عبد الله , قال: «هي من أربعة وعشرين , للأم السدس أربعة , وللمرأة الربع ستة , وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة»

19076 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , أن عبد الله: «كان يقول في جد , وأخت لأب , وأم , وأخوين للأب , للأخت النصف , وما بقي للجد , وليس للأخوين شيء»

19077 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال: «لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لأم مع جد»

19078 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «إذا كان جد , وأخت فهي من ثلاثة للجد اثنان , وللأخت واحد , فإن كن ثلاث أخوات , وجد فهي على خمسة , فإذا كن أربعا وجدا فهي على ستة , فإذا كن خمسا , فاضرب ثلاثة في خمسة , فتكون على خمسة عشر , فإذا كان الثلث خيرا للجد , فاضرب الثلث في نصف , ثم تأخذ الثلث من جميع المال ,

فتدفعه إلى الجد , وما بقي على قدر سهامهم , فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة , للأم الثلث , وبقي ستة فللجد , أربعة واثنان للأخت , فإن لحقت أخرى , فهي من ستة , ثم ضربت ستة في أربعة فذلك أربعة وعشرون , للأم السدس أربعة , وللجد عشرة , وللأختين عشرة , فإذا كن ثلاث أخوات وجدا , فهي من ستة , فالسدس للأم , ويبقى خمسة , بينهن ثلاثة أخماس للأخوات , وخمسان للجد , فإن كن أربع أخوات وجدا , صارت المقاسمة والثلث سواء , فهي من ثمانية عشر , للأم ثلاثة , هو السدس , وللجد ثلث ما بقي خمسة , وعشرة بين الأخوات , وما كثر من الأخوات فهي على ثمانية عشر , يدفع السدس إلى الأم , وثلث ما بقي للجد , فإن استقام , فما بقي للأخوات , وإلا ضرب جميعا في الأخوات»

## باب فرض الجدات

[ج ١٠ - ص ٢٧٣]

19079 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , قال: حدثت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس» قال: قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: «جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه»

أخبرنا

19080 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: «إذا كن الجدات أربعا , طرحت أم أبي الأم , وورثن السدس , أثلاثا بينهن»

19081 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أشعث , عن الشعبي , قال: «جئن أربع جدات إلى مسروق فورث ثلاثا , وألغى جدة أم أبي الأم»

أخبرنا

19082 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: «لا يرث الجد أبو الأم شيئا»

أخبرنا

19083 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , عن قبيصة بن ذؤيب , قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها، لا أدري أيتهما هي , فقال أبو بكر: لا أجد لك في الكتاب شيئا،

وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء , وسأسأل الناس العشية , فلما صلى الظهر , أقبل على الناس , فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها , وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا , ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء , فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة

بن شعبة , فقال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس» , فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس» فأعطاها أبو بكر السدس , فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها، فقال عمر: «إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها»

19084 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن يحيى بن سعيد , عن القاسم بن محمد , قال: جاءت جدات إلى أبي بكر: «فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب» , فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله , قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها , «فجعل الميراث بينهما»

أخبرنا

19085 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن ابن ذكوان , عن خارجة بن زيد , قال: «إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد , فأعطها السدس , وإذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد , فشرك بينهما»

أخبرنا

19086 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن عيينة , عن أبي الزناد , قال: أدركت خارجة بن زيد , وطلحة بن عبد الله بن عوف , وسليمان بن يسار , يقولون: «إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب , فهي أحق به , وإذا كانت أبعد , فهما سواء»، أخبرنا

19087 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , أن زيد بن ثابت , كان يقول ذلك عن

19088 - الثوري , عن فطر , عن شيخ , عن زيد بن ثابت , مثل ذلك

19089 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الحجاج بن أرطاة , عن الشعبي , قال: «كان زيد يقضي للجدتين أيتهما كانت أقرب فهي أولى» وكان ابن مسعود: «يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن أقرب»

19090 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أشعث , وأبي سهل , عن الشعبي , قال: «كان علي , وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها , ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب , أو من قبل الأم» قال:

«وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها , وما قرب من الجدات , وما بعد منهن , جعل لهن السدس , إذا كن من مكانين شتى , وإذا كن من مكان واحد ورث القربى»

أخبرنا

19091 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , أن عثمان: «لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا، والناس عليه»

19092 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , والأعمش , عن إبراهيم , قال: قال عبد الله: «لا يحجب الجدات إلا الأم»

19093 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أشعث , عن ابن سيرين , قال: «أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها»

أخبرنا

19094 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , والثوري , وابن عيينة , عن إبراهيم بن ميسرة , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول: «ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها» قال ابن جريج , وابن عيينة: «امرأة من ثقيف إحدى بني نضلة»

أخبرنا

19095 - عبد الرزاق، أخبرنا هشام بن حسان , عن أنس بن سيرين , أن شريحا: «كان يورث الجدة مع ابنها وهو حي»

19096 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن أبي الشعثاء , قال: «ترث الجدة مع ابنها»

أخبرنا

19097 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن بلال بن أبي بردة , أن أبا موسى الأشعري: «كان يورث الجدة مع ابنها» وقضى بذلك بلال , وهو أمير على البصرة "

19098 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن شهاب , قال: «أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما»

أخبرنا

19099 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , عن ابن المسيب , قال: «كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي»

19100 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن رجل , من ولد أبي بردة , عن أبي بردة , أن أبا موسى الأشعري: «ورثها وابنها حي» وقضى بذلك بلال في ولايته على البصرة "

19101 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن شريح: «أنه ورثها مع ابنها»

## باب من لا يحجب

[ج ١٠ - ص ٢٧٩]

19102 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , والأعمش , عن إبراهيم , قال: قال عبد الله: «الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم , ولا يرثون» قال الثوري في هذا الحديث , عن الأعمش , عن إبراهيم: «وإنما تحجب المرأة والزوج والأم , ولا يحجب غيرهم»

19103 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي سهل , عن الشعبي , أن عليا , وزيدا , قالا: «لا يحجبون ولا يرثون» قال الثوري: «والقاتل عندنا بتلك المنزلة لا يحجب ولا يرث»

19104 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: أخبرني رجل , عن ابن سيرين , عن عمر بن الخطاب , قال: «لا يحجب من لا يرث»

19105 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن عروة , عن أبيه , أنه سأله عن رجل توفي , وترك أمة مملوكة , وجدته - أم أمه - حرة هل ترثه؟ قال: «نعم ترثه»

19106 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن أبي عمرو الشيباني , أن مولى لقوم مات , ولم يترك إلا ابن أخ له , وأخوه مملوك , وقد كان قضى شريح بالميراث للموالي , فقيل لأخيه: «هل لك من ولد؟» , قال: نعم ابن حر، فأتى شريحا: «فرد عليه الميراث»

أخبرنا

19107 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: " لا يحجب القاتل , ولا يرث , قال: والعبد , واليهودي , والنصراني بتلك المنزلة "

19108 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سلمة بن كهيل , عن أبي صادق , عن علي , قال: «لا يحجب من لا يرث»

## باب الخالة والعمة وميراث القرابة

[ج ١٠ - ص ٢٨١]

19109 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن زيد بن أسلم , قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , رجل توفي وترك خالته , وعمته , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الخالة والعمة» برددهما , كذلك ينتظر الوحي فيهما , فلم يأته فيهما شيء " فعاود الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ثلاث مرات فلم يأته فيهما شيء , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يأتني فيهما شيء»

أخبرنا

19110 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: «العمة والخالة لا ترثان شيئا»

19111 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبي يحيى , عن صفوان بن سليم , أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , رجل ترك خالته وعمته فلم ينزل عليه في ذلك شيء , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس لهما شيء»

أخبرنا

19112 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن الحسن بن عمرو الفقيمي , عن غالب بن عباد , عن قيس بن حبتر النهشلي قال: كتب عبد الملك بن مروان يسأل عن عمة , وخالة , فقال شيخ: سمعت عمر بن الخطاب:

«جعل للعمة الثلثين , وللخالة الثلث» فهم عبد الملك أن يكتب بها , ثم قال: فأين زيد بن ثابت

19113 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن يونس , عن الحسن , أن عمر: «قضى في عمة وخالة , جعل للعمة الثلثان , وللخالة الثلث»

أخبرنا

19114 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن حفص بن سليمان , وغيره , عن الحسن , أن عمر بن الخطاب: «ورث العمة والخالة , جعل للعمة الثلثين , وللخالة الثلث»

19115 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن محمد بن سالم , عن الشعبي , عن ابن مسعود , قال: «العمة بمنزلة الأب , والخالة بمنزلة الأم , وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه , التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة»

19116 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سليمان الشيباني , عن الشعبي , عن مسروق , قال: «أنزلوهم بمنزلة آبائهم»

19117 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قال عبد الكريم بن أبي المخارق في رجل ترك عمته وخالته: «لعمته ثلثا ماله , ولخالته الثلث» قلت لعبد الكريم: فأم معهما , قال: «يرون وأنا أن الأم أحق» , قلت لعبد

الكريم: فابنه مع الخالة والعمة , فقال: «يرون وأنا أن البنت لها المال كله دونهما» , قلت لعبد الكريم: فابنة بنت عمة وخالة؟ قال: «لبنت بنت العمة الثلثان وللخالة الثلث» قال: ويقولون عن ابن مسعود: «أنه قضى في أم , وأخ من أم , لأخيه السدس , وما بقي لأمه»

19118 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , في رجل ترك ابنته , وعمته , وخالته , قال: «لابنته المال كله»

19119 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: «إذا ترك الرجل أخته لأمه , وهذا الضرب مع الخالة والعمة , فالمال كله لأخته لأمه»

19120 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن محمد بن إسحاق , عن محمد بن يحيى بن حبان , عن عمه واسع بن حبان , قال: توفي ثابت بن الدحداحة وكان رجلا أتيا في بني أنيف أو في بني العجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل له من وارث؟» , فلم يجدوا له وارثا , قال: «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر»

19121 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبي يحيى , عن صالح بن كيسان , عن محمد بن يحيى بن حبان , قال: مات ابن الدحداحة ولم يدع

وارثا غير ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر: «فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه»

19122 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , قال: سمعت بالمدينة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله , مولى من لا مولى له , والخال وارث , من لا وارث له»،

19123 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني ابن طاوس , عن رجل , مصدق , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث معمر

19124 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن مسلم , قال: حدثنا طاوس , عن عائشة , أنها قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له»

19125 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن سليمان الشيباني , عن الشعبي , قال في بنت أخ , وعمة: «المال لبنت الأخ , وليس للعمة شيء» وقال غيره: «المال بينهما نصفان»

19126 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: «إذا توفي الرجل وترك ابنته , وإخوته لأمه , وأخواله وعمته , وهذا الضرب فالمال كله لابنته»

19127 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال: كان يقال: «ذو السهم أحق ممن لا سهم له»

## باب ذوي السهام

[ج ١٠ - ص ٢٨٦]

19128 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن محمد بن سالم , عن الشعبي , وقاله منصور قالا: «كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة» , وكان عبد الله «لا يرد على أخت لأم مع أم , ولا على بنت ابن مع بنت لصلب , ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم , ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج»

19129 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم قال: كان يقال: «ذو السهم أحق ممن لا سهم له»

19130 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشيم , عن أبي إسحاق الشيباني , عن الشعبي , قال: قيل له: «إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله» , فقال: الشعبي: «من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك»

19131 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشيم , عن مغيرة , عن الشعبي , قال: «ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط»

19132 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن محمد بن سالم , عن الشعبي , عن خارجة بن زيد , عن زيد: «أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم , ويجعل ما بقي في بيت المال»

19133 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي , قال: ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه

لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله , فقال: «رحم الله عبد الله إن كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم» ,

19134 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن خالد الحذاء , عن ابن سيرين , عن شريح , أنه كان يقول فيها بقول عبد الله

19135 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن أبي وائل , قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: «إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال»

أخبرنا

19136 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , عن عبد الله بن عتبة , قال: أخبرني الضحاك بن قيس , أنه كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى , فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: «إذا كان بنو الأب سواء , فأولاهم بنو الأم , وإذا كان بنو الأب أقرب , فهم أولى من بني الأب والأم»

أخبرنا

19137 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: كتب هشام بن هبيرة قاض كان لأهل البصرة إلى شريح يسأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض , وعن رجل اعترف بولده عند موته , وعن امرأة توفيت

وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها , فكتب إليه شريح: «في التي طلق وهو مريض أنها ترثه ما كانت في العدة , وكتب إليه في الذي اعترف بولده عند الموت أنه يلحق به , وكتب إليه في التي توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها لزوجها , النصف ولأخيها لأمها السدس , وما بقي فهو بينهما»

## باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

[ج ١٠ - ص ٢٨٩]

19138 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه ادعاه وارثه , فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه , وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء , إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه , وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه , وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له , أو من حرة عهر بها , فقضى أنه لا يلحق ولا يرث , وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه , فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة»

وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [ج ١٠ - ص ٢٩٠]

19139 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي محمد بن أبي ليلى: " إن مات رجل وكانت له جارية لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به فهو وارث معهم , وإن كانا رجلين ابني المتوفى شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه وأنكر الآخر فيقول: ويختلف فيها , نقول: للذي أنكر شطر الميراث , وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث , وللذي ادعي سدس الميراث , سدسه في شطر الذي اعترف وشهد , وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر، فلم يعترف ولم يشهد به " , قلت: وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا؟ قال: «نعم» , قلت: إن كان رجلان ورثا مائة دينار فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ,

وأنكر الآخر «قضى الذي شهد خمسة» قال: محمد: لا نرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلى فقهائنا دون ذلك قال: ابن جريج: وأقول أنا: «إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم وأنكر الآخرون فيمين الطالب مع شهادته»

19140 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني بعض أصحابنا أن طاوسا: «قضى في بني أب بالجند شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم , فلم يجز طاوس استلحاقه إياه , ولم يلحقه بالنسب ولكنه

أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد»

19141 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , في الوارث يعترف بدين على الميت , قال: قال حماد: «يستوفى ما في يدي المعترف لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين» , قال حماد: «وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب , فلا شهادة لهما لأنهما يدفعان , عن أنفسهما ولكن يؤخذ من نصيبهما» , أخبرنا

19142 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري , عن مغيرة , عن الشعبي , أنه قال: «بالحصص» , وقاله ابن أبي ليلى

19143 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن منصور , أو غيره , عن إبراهيم , قال: «إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال» قال: الثوري , وأخبرني الأشعث بن سوار , عن الحسن مثل ذلك , قال: وأخبرني القاسم بن الوليد , عن الحارث , عن إبراهيم مثله ,

19144 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله , عن شعبة , عن يونس , عن الحسن مثل ذلك , قال: شعبة: وأخبرني الحكم , عن إبراهيم , قال: «إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما» مثل قول حماد

19145 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له , وجحد الآخران , وترك ثلاثة آلاف درهم , قال

: كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف الألف " , قال: وكان غيره يقول: «يجوز عليه في نصيبه، فيكون عليه في نصيبه الربع ربع الألف , وكل شيء ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء , فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ولا يلحق بالنسب , ولا يتوارثان , ومن نفى المدعى لم يجلد له , وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد , وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب , وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم»

19146 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه , وأقر له بدين كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة , وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما»

19147 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر في الرجل يقول عند موته: ابن جاريتي هذه ابني , فيشهد بذلك بعض ولده , قال: «سمعنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به» , قال: «فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه , أو لحق معهم , ولا يرث أباه، ولا يدعى له حتى يشهد اثنان»

19148 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: " لو أن امرأة

جاءت بغلام فقالت: هذا ابني من رجل تزوجته لم تصدق بذلك إلا أن تجيء ببينة , لأنها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم , وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة , والرجل إذا جاء بغلام فادعاه ورثه ولحقه , ليس

الرجل كالمرأة , قال: ولو أن رجلا انتفى من ابن له , ثم ادعاه الجد بعد , فقال: هو ابن ابني لم يلحق بنسبه ولم تجز شهادة الجد له، ولا يتوارث الجد والغلام إلا في المال الذي ترك أبو الغلام "

أخبرنا

19149 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: أعتقت امرأة صبيا - أو إنسانا - فضمه إليه رجل , فجعل ينفق عليه , فقالت المرأة لابنها: خاصمه إلى شريح , فقال: أعتقت أمي هذا وإن هذا ضمه إليه وأخذه , فقال الرجل: وجدت إنسانا ضائعا فضممته إلي وأنفقت عليه , فقال: شريح: «هو مع من ينفعه»

## باب الغرقى

[ج ١٠ - ص ٢٩٤]

19150 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن جابر بن يزيد الجعفي , عن الشعبي , أن عمر , وعليا " قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم يموت قبل: أن بعضهم يرث بعضا "

19151 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي أن عمر «ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم , لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا»

19152 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حريش , عن أبيه , عن علي: «أن أخوين قتلا بصفين - أو رجل وابنه - فورث أحدهما من الآخر»

19153 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن أبي ليلى , أن عمر , وعليا قالا: «في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل , كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه , وأخوه , ويرث هذا أمه وأخوه , فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك , وللإخوة ما بقي كلهم كذلك , ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث»

19154 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , وقال حميد الأعرج: «يؤخذ ميراث هذا , فيجعل في مال هذا , ويؤخذ ميراث هذا , فيجعل

في ميراث هذا»

19155 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , ومنصور , ومغيرة , عن إبراهيم: «أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض»

19156 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي سهل , أنه سأل إبراهيم عن ثلاثة إخوة غرقوا - أو ماتوا - جميعا , ولهم أم حية «فورثها من كل واحد السدس , ثم ورث بعضهم من بعض , ثم ورثها بعد الثلث من كل واحد مما ورث من صاحبه»

19157 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مغيرة , عن الهيثم بن قطن , قال: «ماتت امرأتي وابنتي جميعا غرقوا أو أصابهم شيء , فورث شريح بعضهم من بعض»

أخبرنا

19158 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه ورث بعضهم من بعض

أخبرنا

19159 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , وابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن أبي المنهال , عن إياس بن عبد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض»

19160 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عباد بن كثير , عن أبي الزناد , عن خارجة بن زيد , عن زيد بن ثابت: «أنه كان يورث الأحياء من الأموات , ولا يورث الموتى بعضهم من بعض»

19161 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , ومعمر , عن داود بن أبي هند , عن عمر بن عبد العزيز: «أنه ورث الأحياء من الأموات , ولم يورث الأموات بعضهم من بعض» , قال معمر: كتب بذلك , أخبرنا

19162 - عبد الرزاق قال: قضى عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك

19163 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي , ولا يرث الموتى بعضهم بعضا»،

19164 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن الزهري مثله

19165 - أخبرنا عبد الرزاق، 140 عن ابن جريج , عن يحيى بن سعيد: «أن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا»

أخبرنا

19166 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا عباد بن كثير , عن أبي الزناد , عن خارجة بن زيد , عن ثابت: «أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة»

19167 - قال عبد الرزاق: وأخبرناه أيضا عن أبي الزناد , عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت: «ورث الأحياء من الأموات , ولم يورث الأموات بعضهم من بعض»

19168 - أخبرنا عبد الرزاق، عن أبي مطيع , قال: «أخرج عباد بن كثير بعد ثلاث سنين من قبره لم يفقد منه إلا شعرات» قال: «فعلمنا أن هذا يدلنا على فضله , وكان عندنا ثقة»

19169 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن أبي سهل , عن الشعبي , أن عليا وابن مسعود: «كانا يورثان المجوس من مكانين»

19170 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن رجل , عن إبراهيم: «أنه كان يورثهم من مكانين»

19171 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , قال: «يورثهم بأقرب الأرحام إليه»

## باب الحميل

[ج ١٠ - ص ٢٩٩]

19172 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عطاء , وغيره , قال: «لا يتوارثون حتى يشهد على النسب»

19173 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن شريح , أن عمر بن الخطاب كتب إليه: «ألا يورث الحميل إلا ببينة»

19174 - عن معمر , عن جابر , عن الشعبي , عن شريح مثله.

19175 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن مجالد , عن الشعبي , عن شريح مثله , قال الثوري: «ونحن على هذا لا نورثه إلا ببينة»

أخبرنا

19176 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن عاصم بن سليمان , قال: كتب عمر بن عبد العزيز «ألا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر»

أخبرنا

19177 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , قال: أخبرني عاصم , أن الحسن , وابن سيرين عابا ذلك عليه , وقالا: «ما شأنهم لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة»

19178 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبي يحيى , عن عبد الله بن أبي بكر , قال: «كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام»

19179 - أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل , عن أشعث بن أبي الشعثاء , قال: «خاصمت إلى شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير , فجاء رجل فخاصم مواليها , وجاء بالبينة أنها كانت تقول أخي , فأعطاه شريح المال كله»

19180 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن حماد , عن إبراهيم , قال: قال عمر بن الخطاب: «كل نسب توصل عليه في الإسلام , فهو وارث موروث»

أخبرنا

19181 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن يحيى بن أبي كثير , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان «أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك»

19182 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عمن سمع إبراهيم يقول: «إذا تواصلوا في الإسلام ورث بعضهم من بعض»

## باب الكلالة

[ج ١٠ - ص ٣٠١]

19183 - قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب , أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا , فمكث يستخير الله , يقول: «اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه» حتى إذا طعن , دعا بالكتاب فمحى فلم يدر أحد ما كان فيه , فقال: «إني كتبت في الجد والكلالة كتابا , وكنت أستخير الله فيه , فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه»

19184 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عمرو بن مرة , عن عمر , قال: " ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة , والكلالة , والربا "

19185 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , وابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة , قال: قال عمر: " لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم , عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم عن الكلالة , وعن الخليفة بعده , وعن قوم , قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا , ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم أم لا " قال: «وكان أبو بكر يرى القتال»

19186 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , قال: قال لي عمر حين طعن: " اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى , وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد , وفي ابن الأمة عبدان , وفي الكلالة ما قلت " , قال: قلت لابن طاوس: ما قال؟ فأبى أن يخبرني

أخبرنا

19187 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت , فقال: «الكلالة كما قلت» قال: ابن عباس: وما قلت؟ قال: «من لا ولد»

19188 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن سليمان الأحول , عن طاوس , عن ابن عباس , قال: إني لأحدثهم عهدا بعمر فقال: «الكلالة ما قلت» , قال: وما قلت؟ قال: «من لا ولد» - حسبت أنه قال - ولا والد "

أخبرنا

19189 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , وابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن حسن بن محمد بن علي , قال: سمعت ابن عباس , يقول: «الكلالة من لا ولد ولا والد» , زاد ابن عيينة , قال: حسن بن محمد , قلت لابن عباس: " فإن الله , يقول: {إن امرؤ هلك ليس له ولد} [النساء: 176] قال: فانتهرني "

19190 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن أبي بكر , أنه قال: «الكلالة ما خلا الولد والوالد»

19191 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عاصم بن سليمان , عن الشعبي , قال: كان أبو بكر يقول: «الكلالة من لا ولد له , ولا والد» , قال: وكان عمر يقول: «الكلالة من لا ولد له». فلما طعن عمر , قال: «إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد»

أخبرنا

## - 19192

عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , وقتادة , وأبي إسحاق , عن عمرو بن شرحبيل , قال: «الكلالة من ليس له ولد ولا والد»

19193 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين , قال: " نزلت {قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له , وإلى جنبه حذيفة بن اليمان , فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة " , وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة , فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها , فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ , فقال: عمر: لم أرد هذا رحمك الله قال معمر: فأخبرني أيوب , عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176]

, قال: «اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي»

19194 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته , «فأملها عليها في كتف» , فقال عمر: أمرك بهذا , «ما أظنه أن يفهمها أولم تكفه آية الصيف» , فأتت بها عمر فقرأها فلما قرأ: {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] , قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي

19195 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , «أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم , عن الكلالة»

## باب الحلفاء

[ج ١٠ - ص ٣٠٥]

19196 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرت أن ابن عباس قال: «لما توفي أبو بكر أخذ حليف له سدس ماله» قال له ابن عباس: وكان يؤمر بذلك , قال: فسألت أنا عن ذلك فلم أجد أحدا يعرف ذلك

19197 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن قتادة في قوله: {ولكل جعلنا موالي} [النساء: 33] , قال: «هم الأولياء» , قال: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: 33] قال: " كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك , وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بدمي وأطلب بدمك , فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس , فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس , ثم نسخ ذلك بالميراث بعد " , فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6]

19198 - أخبرنا الثوري , عن منصور , عن مجاهد في قوله: {ولكل جعلنا موالي} [النساء: 33] , قال: «هم الأولياء» {والذين عاقدت أيمانكم} , قال: «كان هذا حلفا في الجاهلية , فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة ولا ميراث»

19199 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: «لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية»

19200 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر , يعقل عنه من حالف وميراثه لعصبته من كانوا» , وقالوا: «لا حلف في الإسلام , وتمسكوا بحلف الجاهلية , فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة» قال عمرو: «وقضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه , فميراثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم»

## من لا حليف له , ولا عديد , وميراث الأسير

[ج ١٠ - ص ٣٠٧]

19201 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , قال: «قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم , ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعادهم , فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم»

19202 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن داود بن أبي هند , عن الشعبي , عن شريح , أنه قال: «يورث الأسير في أيدي العدو» , وقاله إبراهيم

19203 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: «إذا قتل المرتد فماله لورثته , وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين»

## خنثى ذكر

[ج ١٠ - ص ٣٠٨]

أخبرنا

19204 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن مغيرة , عن الشعبي , عن علي: «أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول»

أخبرنا

19205 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن قتادة , قال: سألت سعيد بن المسيب عن الذي يخلق خلق المرأة وخلق الرجل كيف يورث؟ فقال: «من أيهما بال ورث» , قال: فقال ابن المسيب: «أرأيت إن كان يبول منهما جميعا؟» فقلت: «لا أدري» , فقال: «انظر من أيهما يخرج البول أسرع فعلى ذلك يورث» أخبرنا عبد الرزاق،

19206 - عن ابن عيينة , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن ابن المسيب مثله

أخبرنا

19207 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: حدثت أن عامر بن الظرب العدواني وكان يقضي بين الناس في الجاهلية , فاختصم إليه في خنثى ذكر , فلم يعلم حتى أشارت عليه جاريته راعية غنمه أن «انظر فمن حيث بال فورثه»

19208 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: حدثت أنه اختصم إلى لقيط بن زرارة في مثل ذلك , فلم يدر حتى أشارت عليه خصيلة جاريته راعية غنمه بأن « يلحقه من حيث يبول»

## كتاب أهل الكتابين

[ج ١٠ - ص ٣١١]

# باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟

[ج ١٠ - ص ٣١١]

19209 - حدثنا أبو عمر أحمد بن خالد , قال: حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري , قال: حدثنا محمد بن يوسف الحذاقي , قال: قال ابن جريج: حدثت عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء , فإنهم إن يهدوكم قد أضلوا أنفسهم» , قيل: يا رسول الله، ألا نحدث عن بني إسرائيل؟ قال: «تحدثوا ولا حرج»

أخبرنا

19210 - عبد الرزاق، أخبرنا الأوزاعي , عن حسان بن عطية , عن أبي كبشة , عن عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية , وحدثوا , عن بني إسرائيل ولا حرج , فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»

أخبرنا

19211 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن سعد بن إبراهيم , عن عطاء بن يسار , قال: كانت يهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فيسيخون كأنهم يتعجبون , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوهم , ولا تكذبوهم» , وقولوا: {آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون} [العنكبوت: 46]

أخبرنا

19212 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن عمارة , عن حريث بن ظهير , قال: قال عبد الله: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء , فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبون بحق , أو تصدقون بباطل , وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه» قال: وزاد معن , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن عبد الله في هذا الحديث , أنه قال: «إن كنتم سائليهم لا محالة , فانظروا ما قضى كتاب الله فخذوه , وما خالف كتاب الله فدعوه»

أخبرنا

19213 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي , وعن عبد الله بن ثابت , وقال: عن الشعبي , عن عبد الله بن ثابت , قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله , إني مررت بأخ لي من يهود فكتب لي جوامع من التوراة , قال: أفلا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عبد الله: مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عمر: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا , قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم قال: «والذي نفسي بيده , لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني , لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين»

أخبرنا

19214 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة , فقال: يا محمد هل تكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أعلم» , فقال: اليهودي: إنها تكلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وبكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه , وإن كان حقا لم تكذبوه "

أخبرنا

19215 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: «كيف تسألوهم عن شيء وكتاب الله بين أظهركم»

أخبرنا

19216 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا - أو نصرانيا - نخس بامرأة مسلمة , ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: «إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدكم , فإذا لم يوفوا لكم بعهد فلا عهد لهم» قال: فصلبه عمر

# باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام

[ج ١٠ - ص ٣١٥]

أخبرنا

19217 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: قال عطاء: «إن كان بين مسلم وكافر قرابة قريبة فليعده» وقاله عمرو بن دينار , قال عطاء: «فإن لم تكن بينهما قرابة فلا يعده» وقال عمرو: «ليعده وإن لم تكن بينهما قرابة رأيا»

أخبرنا

19218 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: سمعت سليمان بن موسى , يقول: «نعودهم وإن لم تكن بيننا وبينهم قرابة»

أخبرنا

19219 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله , وسمعته أنا من عبد الله بن عمرو بن علقمة , عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي

لا بأس بخلقه , فمرض , فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه , فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله» , فنظر إلى أبيه , فسكت أبوه وسكت الفتى , ثم الثانية , ثم الثالثة , فقال: أبوه في الثالثة: قل ما قال لك , ففعل ثم مات فأرادت اليهود أن تليه فقال النبي صلى

الله عليه وسلم: «نحن أولى به منكم فغسله وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم وحنطه وصلى عليه»

أخبرنا

19220 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن التيمي , عن أبيه , قال: أنبأني قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل نصراني: «أسلم أبا الحارث» , فقال: النصراني: قد أسلمت , فقال له: «أسلم أبا الحارث» , فقال: قد أسلمت , فقال له الثالثة: «أسلم أبا الحارث» فقال: قد أسلمت قبلك فغضب، وقال: " كذبت حال بينك وبين الإسلام خلال ثلاث: شريك الخمر - ولم يقل: شربك - وأكلك الخنزير , ودعاؤك لله ولدا "

أخبرنا

19221 - عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة , عن ابن أبي نجيح , قال: سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني: «يا جرير، أسلم» , ثم قال: «هكذا كان يقال لهم»

## باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

[ج ١٠ - ص ٣١٦]

أخبرنا

19222 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال

: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح» قال: «جلس عند قرن مسقلة» - وقرن مسقلة الذي تهريق إليه بيوت ابن أبي يمامة وهي دار ابن سمرة وما حولها , والذي يهريق ما أدبر منها على دار ابن عامر وما أقبل منها على دار ابن سمرة وما حولها - قال الأسود: «فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس , فجاءه الناس الكبار والصغار , فبايعوه على الإسلام , وشهادة الإيمان بالله , وشهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله»

أخبرنا

19223 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء قد قطعا الطريق، وقتلا , فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم , فتوضأ وصليا , ثم بايعا النبي صلى الله عليه وسلم , وقالا: يا رسول الله , قد أردنا أن نأتيك , فقد قصر الله خطونا , فقال: «ما أسماؤكما؟» فقالا: المهانان , قال: «بل أنتما المكرمان»

أخبرنا

19224 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرت عن عثيم بن كليب , عن أبيه , عن جده: أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: قد أسلمت , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألق عنك شعر الكفر» , يقول: «احلق»

قال ابن جريج: وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» [ج ١٠ - ص ٣١٧]

أخبرنا

19225 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن الأغر , عن خليفة بن حصين , عن جده قيس بن عاصم , قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت , فأمرني أن أغتسل بماء وسدر فاغتسلت بماء وسدر»

أخبرنا

19226 - عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله , وعبد الله ابنا عمر , عن سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فأسلم , «فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل» , فاغتسل وصلى ركعتين , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد حسن إسلام أخيكم»

أخبرنا

19227 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: سمعته يقول: «في الذي يسلم يؤمر بالغسل»

## باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك

[ج ١٠ - ص ٣١٨]

أخبرنا

19228 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: حدثت حديثا رفع إلى علي في يهودي , أو نصراني تزندق قال: «دعوه تحول من دين إلى دين»

أخبرنا

19229 - عبد الرزاق، سمعت أبا حنيفة قال: رفع إلى علي يهودي , أو نصراني تزندق , قال: «دعوه تحول من كفر إلى كفر» قال عبد الرزاق: فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن سماك بن حرب , عن قابوس بن المخارق , أن محمد بن أبي بكر كتب فيه إلى علي، فكتب إليه علي بهذا

أخبرنا

19230 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب , أخبره أن عمر بن الخطاب قال: «لا ندع يهوديا , ولا نصرانيا ينصر ولده , ولا يهوده في ملك العرب»

## باب هل تهدم كنائسهم؟ وما يمنعوا

[ج ١٠ - ص ٣١٩]

أخبرنا

19231 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عمن سمع الحسن , يقول: «من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة»

19232 - قال معمر: وقال لي عمرو بن ميمون بن مهران: وسألته عن ذلك , فقال: " إنما صالحوا على دينهم يقول: لا تهدم "

أخبرنا

19233 - عبد الرزاق، أخبرنا عمي وهب بن نافع قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد «أن تهدم الكنائس القديمة» , شهدته يهدمها , فأعيدت , فلما قدم رجاء دعاني فشهدت على كتاب عمر بن عبد العزيز فهدمها ثانية

أخبرنا

19234 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن التيمي , عن أبيه , قال: حدثني شيخ من أهل المدينة يقال له: حنش أبو علي أن عكرمة أخبره , قال: سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس: «أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة , ولا صليب , ولا سنان , ولا ينفخ فيها ببوق , ولا يضرب فيها بناقوس , ولا يدخل فيها خمر ولا خنزير , وما كانت من أرض صولحوا صلحا , فعلى المسلمين أن

يفوا لهم بصلحهم» تفسير ما مصر المسلمون , يقول: «ما كانت من أرضهم أو أخذوها عنوة»

أخبرنا

19235 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: أخبرني عمرو بن ميمون بن مهران قال: «كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا» , قال: «ونهوا أن يفرقوا رءوسهم , وأمر بجز نواصيهم , وأن يشدوا مناطقهم، ولا يركبوا على سرج , ولا يلبسوا عصبا , ولا خزا ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم , فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه , فإن سلبه لمن وجده» , قال: «وكتب أن تمنع نساؤهم أن يركبن الرحائل»

## باب هل يحكم المسلمون بينهم

[ج ١٠ - ص ٣٢١]

19236 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري , عن سماك , عن قابوس , عن أبيه , قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية , فكتب إليه: «أقم الحد على المسلم، واردد النصرانية إلى أهل دينها»

أخبرنا

19237 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال عطاء: «نحن مخيرون إن شئنا حكمنا بينهم , وإن شئنا لم نحكم , فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا وتركناهم في حكمهم بينهم» فذلك قوله: {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] وقال عمرو بن شعيب مثل ذلك، فذلك قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42]

أخبرنا

19238 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: «مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم , إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب الله» قال الله لرسوله: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42]

أخبرنا

19239 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن السدي , عن عكرمة , قال: " نسخت قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] قوله: {احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] "

19240 - أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم , وعامر قالا: «إن شاء الوالي قضى بينهم , وإن شاء أعرض عنهم , فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله»

أخبرنا

19241 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن عبد الكريم الجزري «أن عمر كتب إلى عدي بن عدي إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم»

أخبرنا

19242 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن ابن شبرمة , قال: «رأيت الشعبي يحد يهوديا حدا في فرية في المسجد وعليه قميص»

أخبرنا

19243 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: «إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة , أو سرق لمسلم شيئا أقيم عليه ولم يعرض الإمام عن ذلك , يقولون في كل شيء بين المسلمين وبينهم , فإنه لا يعرض عنه»

## باب هل يحد المسلم لليهودي

[ج ١٠ - ص ٣٢٣]

أخبرنا

19244 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , عن إسماعيل بن محمد , ويعقوب بن عتبة , وغيرهما: «زعموا ألا حد على من رماهم إلا أن ينكل السلطان»

أخبرنا

19245 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني هشام بن عروة , عن أبيه , قال: سألته هل على من قذف أهل الذمة حد؟ قال: «لا أرى عليه حدا»

19246 - قال ابن جريج: وسمعت نافعا , يقول: «لا حد عليه»

أخبرنا

19247 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن الزهري , قال: «لا حد على من رمى يهوديا أو نصرانيا»

أخبرنا

19248 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن طارق بن عبد الرحمن , ومطرف بن طريف , قال: كنا عند الشعبي " فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني قذف كل واحد منهما صاحبه , فضرب النصراني للمسلم ثمانين , وقال للنصراني: ما فيك أعظم من قذفه هذا , فتركه «, فرفع ذلك إلى

عبد الحميد فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي فكتب عمر يحسن صنيع الشعبي»

أخبرنا

19249 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «من قذف يهوديا أو نصرانيا فليس عليه حد , وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إن تخاصموا إلى أهل الإسلام , كما لا يضرب لهم مسلم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض»

## باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية

[ج ١٠ - ص ٣٢٤]

أخبرنا

19250 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: قال لي عطاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم , إلا بحقها وحسابهم على الله "

أخبرنا

19251 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني أبو الزبير , عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قاتلوا الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم , إلا بحقها وحسابهم على الله "

أخبرنا

19252 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: سألت عطاء , فقلت المجوس أهل الكتاب؟ قال: «لا» , قلت: فالأسبذيون؟ قال: " وجد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم - زعموا - بعد إذ أراد عمر أن يأخذ الجزية منهم فلما وجده تركهم , قال: قد زعموا ذلك "

أخبرنا

19253 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني جعفر بن محمد , عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر على ناس من أصحاب النبي صلى

الله عليه وسلم فيهم عبد الرحمن بن عوف , فقال: ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب - يريد المجوس - فقال عبد الرحمن: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»

أخبرنا

19254 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني جعفر أيضا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كتب لأهل هجر ألا يحمل على محسن ذنب مسيء , وإني لو جاهدتكم أخرجتكم من هجر»

أخبرنا

19255 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , قال: سمعت الزهري , يسأل: أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال: «نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين , وعمر من أهل السواد , وعثمان من بربر»

أخبرنا

19256 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن قيس بن مسلم , عن الحسن بن محمد بن علي , قال: «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام , فمن أسلم قبل منه الحق , ومن أبى كتب عليه الجزية، وأن لا تؤكل لهم ذبيحة , وألا تنكح لهم امرأة»

أخبرنا

19257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , وغيره: «أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرين درهما في السنة على كل رجل»

19258 - أخبرنا الثوري , عن قيس بن محمد , أو محمد بن قيس , عن الشعبي , قال: «كان أهل السواد ليس لهم عهد , فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد»

أخبرنا

19259 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , «أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية , إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا»

أخبرنا

19260 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن يعقوب بن عتبة , وإسماعيل بن محمد , وغيرهما , «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية

من مجوس هجر , وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس السواد , وأن عثمان أخذ من بربر»

أخبرنا

19261 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن بجالة التميمي , أن عمر بن الخطاب لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر»

19262 - أخبرنا ابن عيينة , عن شيخ منهم يقال له: أبو سعد , عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن عاصم , أن المستورد بن علقمة كان في مجلس أو فروة بن نوفل الأشجعي , فقال رجل: ليس على المجوس جزية فقال المستورد: أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت " فذهب به حتى دخلا على علي وهو في قصر جالس في قبة , فقال: يا أمير المؤمنين , زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر فقال علي: " - إلينا يقول: اجلسا - والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني , كان المجوس أهل كتاب يعرفونه، وعلم يدرسونه , فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين ,

فلما أصبح , قالت أخته: إنك قد صنعت بها كذا وكذا، وقد رآك نفر لا يسترون عليك ,

فدعا أهل الطمع , فأعطاهم ثم قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته , فجاء أولئك الذين رأوه , فقالوا: ويلا للأبعد، إن في ظهرك حدا , فقتلهم، وهم الذين كانوا عنده , ثم جاءت امرأة فقالت له: بلى قد رأيتك , فقال لها: ويحا لبغي بني فلان , قالت: أجل والله لقد كنت بغية , ثم تبت فقتلها , ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصح عندهم شيء "

19263 - أخبرنا معمر , عن قتادة وغيره: «أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون درهما في السنة على كل رجل»

## باب كم يؤخذ منهم في الجزية

[ج ١٠ - ص ٣٢٨]

أخبرنا

19264 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: سألت عطاء عن الجزية فقال: «ما علمنا شيئا إلا ما صولحوا عليه , ثم أحرزوا كل شيء من أموالهم» , قال: وقال لي ذلك عمرو بن دينار

أخبرنا

19265 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني موسى بن عقبة , عن نافع أنه حدث عن عمر أنه: «ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما - أو أربعة دنانير - فجعل الورق على من كان منهم بالعراق لأنها أرض ورق , وجعل الذهب على أهل الشام ومصر لأنها أرض الذهب , وضرب عليهم مع ذلك أرزاق المسلمين وكسوتهم التي كان عمر يكسوها الناس وضيافة من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وأيامهن»

19266 - قال ابن جريج: قال موسى: قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر يحدث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا كلفونا الغنم والدجاج , فقال عمر: «أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك»

أخبرنا

19267 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن نافع , عن أسلم , أن عمر: " ضرب الجزية وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ولا يضربوها على صبي ولا على امرأة , فضرب على أهل العراق أربعين درهما على كل رجل , وضرب عليهم أيضا خمسة عشر صاعا , وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل , وضرب عليهم أيضا مدين من قمح , وثلاثة أقساط من زيت، وكذا وكذا شيئا من العسل والودك - لم يحفظه أيوب أو نافع - وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل منهم , وضرب عليهم إردبا من قمح، وشيئا لا يحفظه، وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة , وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا , يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين

من طعامهم , فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج , فقال عمر: «لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم»

أخبرنا

19268 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الأعمش , عن شقيق بن سلمة , عن مسروق بن الأجدع , قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم وحالمة دينارا أو قيمته معافري»

أخبرنا

19269 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن رجل من بني غفار , قال: قال عمر: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض - يعني: بلادهم - "

أخبرنا

19270 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم , ويضع عنهم بقدر حاجتهم , وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون , فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا , فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه , والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم , وأعناقهم» , يقول: «ليس عليهم زكاة في أموالهم»

أخبرنا

19271 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة , عن ابن أبي نجيح , قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير , ومن أهل اليمن دينار؟ قال: «ذلك من قبل اليسار»

أخبرنا

19272 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن منصور , عن هلال بن يساف , عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم , فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم , فيصالحوكم فلا تصيبوا منهم غير ذلك»

أخبرنا

19273 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر , عن نافع , عن أسلم مولى عمر , أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: «ألا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان , وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال , وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا , ويلزموهم المناطق , ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا» قال: يقول: رجلاه من شق واحد , قال: عبد الله: «وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي» وقال عبد الله في حديث نافع , عن أسلم: «وضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل , ومدين من الطعام , وقسطين أو ثلاثة من زيت , وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير , وإردبين من الطعام وشيئا ذكره , وضرب على من كان بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا وشيئا لا نحفظه , وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام , وضرب عليهم ثيابا , وذكر عسلا لم نحفظه»

أخبرنا

19274 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الخراساني , قال: حدثني ابن لهيعة , قال: أخبرني خالد بن أبي عمران أن عامر بن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا حاص بمخلاة فيها حشيش وشيئا أخذها من أهل الذمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: «خذ هذا» , فقال: أخذته وليس بشيء , فقال: «أخفرت ذمتي أخفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم» , فذهب الرجل فأعطاها صاحبها , ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم , فأخذه , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألم تحتج إلى ما أخذت؟» قال: بلى , قال: «فهو إلى الذي أخذت له أحوج»

أخبرنا

19275 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي ليلى «أن جيشا مروا بزرع رجل من أهل الذمة فأرسلوا فيه دوابهم وحبس رجل منهم دابته , وجعل يتبع بها المرعى ويمنعها من الزرع , فجاء الذمي إلى الذي حبس دابته» , فقال: «كفانيك الله - أو كفاني الله - بك، فلولا أنت كفيت هؤلاء ولكن تدفع عن هؤلاء بك»

## باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

[ج ١٠ - ص ٣٣٣]

أخبرنا

19276 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال , وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال , وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض , وجعل لهم كل يوم شاة نصفها وسواقطها لعمار , وربعها لابن مسعود , وربعها لابن حنيف , ثم قال: «ما أرى قرية تؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها» , ثم قال: «أنزلتكم ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم» {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] , فقسم عثمان على كل رأس من أهل الذمة أربعة وعشرين درهما لكل عام , ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئا , ثم مسح سواد أهل الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم , وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم , وعلى الجريب من القصب ستة دراهم , وعلى الجريب من البر أربعة دراهم , وعلى الجريب من الشعير درهمين , فرضي بذلك عمر

أخبرنا

19277 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه أن إبراهيم بن سعد , سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن - فقال لابن

عباس: ما في أموال الذمة؟ قال: «العفو» , فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذا؟ قال: «فلا تعمل لهم» , قلت: فما في العنبر؟ قال: «إن كان فيه شيء فالخمس»

أخبرنا

19278 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن يحيى بن سعيد , عن رزيق صاحب مكوس مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به , فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا , فما نقص منه إلى عشرين , فبحساب ذلك , فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا , ومن مر بك من أهل الكتاب وأهل الذمة ممن يتجر فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا , فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير , فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا»

أخبرنا

19279 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن: «أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب كان يأخذ من تجار أنباط أهل الشام إذا قدموا المدينة»

أخبرنا

19280 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , قال: كتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وله منها العشور , فسأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , «فأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور»

أخبرنا

19281 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن يحيى بن أبي كثير , قال: «يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب والفضة , فعل ذلك عمر بن الخطاب , وعمر بن عبد العزيز»

أخبرنا

19282 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , " أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر , يريد بذلك أن يكثر الحمل , ويأخذ من القطنية نصف العشر - يعني: من الحمص والعدس وما أشبههما - "

## باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

[ج ١٠ - ص ٣٣٥]

أخبرنا

19283 - عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة , قال: " كانت لي أرض بجزيتها , فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر بن عبد العزيز أن اقبض الجزية والعشور , ثم خذ منه الفضل - يعني: أن يأخذ منه أيهما أكثر - "

أخبرنا

19284 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن علي بن الحكم البناني , عن محمد بن زيد , عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال: ضعوا الجزية عن أرضي , فقال له عمر: «إن أرضك أخذت عنوة» , قال: وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن أهل أرضي كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم فقال: «ليس إليهم سبيل إنما صولحوا صلحا»

أخبرنا

19285 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين أن رجلا من أهل نجران أسلم , فأرادوا أن يأخذوا منه الجزية - أو كما , قال: فأبى - , فقال عمر: «إنما أنت متعوذ»، فقال الرجل: إن في الإسلام لمعاذا إن فعلت , فقال عمر: «صدقت والله , إن في الإسلام لمعاذا»

أخبرنا

19286 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: «لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية أن يقر بالصغار والذل» , سمعت غير واحد يذكر ذلك

أخبرنا

19287 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن حبيب بن أبي ثابت , قال: سمعت ابن عباس وأتاه رجل , فقال: آخذ الأرض فأتقبلها أرض جزية فأعمرها وأؤدي خراجها فنهاه , ثم جاءه آخر فنهاه , ثم جاءه آخر فنهاه , ثم قال: «لا تعمد إلى ما ولى الله هذا الكافر فتحله من عنقه وتجعله في عنقك» , ثم تلا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] حتى {صاغرون} [التوبة: 29]

19288 - أخبرنا الثوري , عن كليب بن وائل , قال: سألت ابن عمر كيف ترى في شراء الأرض؟ قال: «حسن» , قلت: يأخذون مني من كل جريب قفيزا ودرهما , قال: «تجعل في عنقك صغارا»

19289 - أخبرنا الثوري , عن جعفر بن برقان , قال: أخبرنا ميمون بن مهران , قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما أحب أن الأرض كلها لي جزية بخمسة دراهم أقر فيها بالصغار»

19290 - أخبرنا ابن عيينة , عن هشام بن حسان , عن الحسن , قال: كتب عمر بن الخطاب: «ألا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا»

## باب ميراث المرتد

[ج ١٠ - ص ٣٣٨]

أخبرنا

19291 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عمن سمع الحسن قال في المرتد: «ميراثه للمسلمين , وقد كانوا يطيبونه لورثته» قال: وقال قتادة: «ميراثه لأهل دينه»

أخبرنا

19292 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن إسحاق بن راشد , أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر , فتنصر: «إذا علم بذلك برئت منه امرأته , واعتدت منه ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته المسلمين»

أخبرنا

19293 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري: " في المرتد إذا قتل فماله لورثته , وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين - لا أعلمه إلا قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض فهو أحق به "

أخبرنا

19294 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن حماد , عن إبراهيم أن عمر قال: «أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا»

19295 - أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الملك الذماري , عن الثوري , عن موسى بن أبي كثير , قال: سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد

امرأته؟ قال: «ثلاثة قروء» قلت: إنه قتل؟ قال: «فأربعة أشهر وعشرا» قلت: أيوصل ميراثه؟ قال: «ما يوصل ميراثه» قلت: ويرثه بنوه؟ قال: «نرثهم ولا يرثونا»

19296 - أخبرنا معمر , عن الأعمش , عن أبي عمرو الشيباني , قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا , فأسلم ثم ارتد عن الإسلام , فقال له علي: «لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا , ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا , قال: «فارجع إلى الإسلام» , قال: أما حتى ألقى المسيح فلا , فأمر به علي فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين , أخبرنا

19297 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , وابن جريج , قالا: بلغنا أن ابن مسعود , قال: في ميراث المرتد مثل قول علي

19298 - أخبرنا معمر , قال قتادة: «ميراثه لأهل دينه»

19299 - أخبرنا عبد الملك الذماري , عن الثوري , عن عمرو بن عبيد , عن الحسن , قال: «كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه»

19300 - أخبرنا عبد الملك الذماري , عن الثوري , قال: بلغنا أن عليا: «ورث ورثة مستورد العجلي ماله»

أخبرنا

19301 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد , عن الحجاج , عن الحكم , أن عليا قال: «ميراث المرتد لولده»

أخبرنا

19302 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: الناس فريقان , فريق يقول: «ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي , والشعبي , والحكم بن عتيبة» وفريق يقولون لأهل دينه

## باب: هل يتوارث أهل ملتين؟

[ج ١٠ - ص ٣٤١]

أخبرنا

19303 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قال لي عطاء: «لا يرث مسلم كافرا , ولا كافر مسلما» , وقال ذلك عمرو بن دينار

أخبرنا

19304 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , وابن جريج , عن ابن شهاب , عن علي بن حسين , عن عمرو بن عثمان , عن أسامة بن زيد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: «لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم»

أخبرنا

19305 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»

قال: " وقضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث المسلمون والنصارى " وأبو بكر , وعمر , وعثمان [ج ١٠ - ص ٣٤١]

أخبرنا

19306 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران , عن رجل من كندة يقال له العرس بن قيس قال: شيخ كبير كان يستعمل على الحيرة فأخبرني أنه أخبره أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية , فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه , «فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود»

أخبرنا

19307 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره , أن عمة له توفيت يهودية , فذكر ذلك الأشعث لعمر , فقال: «لا يرثها إلا أهل دينها»

أخبرنا

19308 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»

أخبرنا

19309 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , أو غيره , أن عمر قال: «لا يرث أهل الملل ولا يرثون»

أخبرنا

19310 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير , أنه سمع جابر بن عبد الله , يقول: «لا يرث اليهود , ولا النصارى المسلمين , ولا يرثونهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته»

أخبرنا

19311 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا , فمات العبد وترك مالا , قال: «ميراثه لأهل دينه»

أخبرنا

19312 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثت عن مكحول قال: «إن مات عبد لك نصرانيا , فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر والخنازير فخذها , وإن وجدت خمرا أو خنزيرا فلا , فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالإسلام»

أخبرنا

19313 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , عن علي بن حسين: «أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر لأنهما كانا مسلمين»

أخبرنا

19314 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى «النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث الكافر , ما كان له ذو قرابة من أهل دينه»

19315 - حدثنا الكشوري قال: حدثنا محمد بن عمر التمار قال: نا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى «النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث الكافر , ما كان له ذو قرابة من أهل دينه , فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالإسلام»

## باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

[ج ١٠ - ص ٣٤٤]

أخبرنا

19316 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء , وابن أبي ليلى: «إن مات مسلم وله ولد نصارى فلم يقسم ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم , وقعت المواريث قبل أن يسلموا» , قال: «وكذلك العبد يموت أبوه الحر فلا يقسم ميراثه حتى يعتق»

19317 - أخبرنا عبد الملك بن الصباح , عن الثوري , عن مغيرة , عن إبراهيم مثله

أخبرنا

19318 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء , يقول: «إن مات مسلم وله ولد مسلم وكافر فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر , ورثه مع المؤمن ورثا جميعا فلم يعجبني»

أخبرنا

19319 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهري , يقول: «إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له»

أخبرنا

19320 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن رجل كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم , أما بعد

فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة العنزي , وإني سألته , فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم , وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة , ومائتي نخلة , فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب «فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان , ولم يورثني شيئا» , فقال يزيد بن قتادة: توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه حنينا وترك ابنته , فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا , فأحرزت المال عاما - أو عامين - , ثم أسلمت ابنته , فركبت إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له: كان عمر يقضي: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه , فورثها عثمان نصيبها من الأول» , كل ذلك وأنا شاهد

19321 - أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء وسألته , فقال: «إن كان نصرانيان فأسلم أحدهما ولهما أولاد صغار , فمات أولادهم ولهم مال , فلا يرثهم أبوهم المسلم ولكن ترثهم أمهم , وما بقي فلأهل دينهم» قلت: إنهم صغار لا دين لهم؟ قال: " ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ولقد كان , قال لي مرة: يرثهم المسلم ميراثه من أبويه , ولا أعلمه إلا قد , قال: يرثهما ولدهما الصغير , ويرثانه حتى يجمع بينهما دين , أو يفرق " وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار قلت: أبواه نصرانيان , قال: «كنت معطيا مالهما ولدهما» قلت لعمرو: فكيف والولد على الفطرة؟ قال: «فلم تسبى إذا , أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة , وهم مسلمون؟» فسكت

أخبرنا

19322 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى , يخبر عطاء قال: «الأمر الذي مضى في أولنا الذي يعمل به ولا نشك فيه ونحن عليه أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير , أنهما يرثانه ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع , فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله , وما بقي للمسلمين , وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه أو أخته بكتاب الله , ثم كان ما بقي للمسلمين» , قال: «ولا يصلى على أبناء النصارى ولا يتبعوهم إلى قبورهم , ويدفنهم في مقبرتهم، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به وكانت ديته دية نصارى»

أخبرنا

19323 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , قلت لسليمان: فولد صغير بين مشركين , فأسلم أحدهما وولدهما صغير فمات أبوهم؟ قال: «يرث ولدهما المسلم من أبويه , ولا يرث الكافر منهما، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم , ولا يرث الكافر حينئذ من أبويه شيئا»

أخبرنا

19324 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن رجل , عن الحسن , وعن مغيرة , عن إبراهيم , قالا: «أولاهما به المسلم يرثانه ويرثهما» أخبرنا

19325 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن يونس , عن الحسن , مثله

أخبرنا

19326 - عبد الرزاق، قال الثوري: في نصراني مات وامرأته حبلى , ثم أسلمت قبل أن تلد , ثم ولدت فماتت , قال: «يرثهما ولدهما جميعا؛ لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه , ثم ماتت أمه , فأتبعها على ملتها فورثها»

أخبرنا

19327 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن عكرمة قال: " باعت صفية - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - دارا لها من معاوية بمائة ألف , فقالت لذي قرابة لها من اليهود: أسلم , فإنك إن أسلمت ورثتني فأبى فأوصت به " قال بعضهم: بثلاثين ألفا

أخبرنا

19328 - عبد الرزاق قال: ابن جريج: قال لي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: في أهل بيت من يهود مات أبوهم ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا: «ليس على قسمة الإسلام , وقعت المواريث قبل أن يسلموا»

19329 - أخبرنا ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا , فأعتق قبل أن يقسم الميراث فله , يقول: «يرث»

19330 - أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن عطاء بن أبي رباح , ومحمد بن مسلم , عن عمرو بن دينار , عن جابر بن زيد , قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية , وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام»، أخبرنا

19331 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن نافع , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخبرنا

19332 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , وعن أيوب , عن أبي قلابة , أن عمر بن الخطاب قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه»

19333 - أخبرنا ابن عيينة , عن داود بن أبي هند , عن ابن المسيب قال: «إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث , فلا شيء له»

## باب ميراث المجوس يسلمون

[ج ١٠ - ص ٣٥١]

أخبرنا

19334 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: «إن تزوج المجوسي ابنته , فولدت له ابنتين , فمات ثم أسلمن , فماتت إحدى ابنتي ابنته فلأختها لأبيها وأمها الشطر ولأمها السدس حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها , ثم للأم أيضا ما للأخت من الأب» وقال الثوري: «مثل قولهما لأختها لأبيها وأمها النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين , وهي الأم ولها السدس لأنها أم حجبت نفسها ولأنها أخت فصار لها الثلث»

أخبرنا

19335 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , وعمرو بن عبيد , قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن سل الحسن بن علي عن المجوس ونكاح الأخوات والأمهات , فسألته , فقال: «الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك , وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية»

أخبرنا

19336 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن الشعبي , أن عليا , وابن مسعود , قالا: في المجوسي: «يرث من مكانين»

19337 - أخبرنا معمر , عن الزهري في المجوسي , قال: نورثهم بأقرب الأرحام إليه " قال الثوري: في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا , فأسلموا ثم مات , قال: " بنته ترث النصف , والنصف لأخته لأنها عصبة , وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين , فأسلموا فمات الرجل: لابنتيه الثلثان ولأمه السدس , ثم ماتت إحدى البنتين ترث ابنتها النصف , والأم صارت أما وجدة فحجبتها نفسها , فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة , نقول: لأن الأم حين أسلموا انفسخ النكاح فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ولا على أخته ورثناه بالقرابة "

## باب: هل يوصي لذي قرابته المشرك؟ أو هل يصله؟

[ج ١٠ - ص ٣٥٢]

أخبرنا

19338 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6]؟ قال: «العطاء» , قلت: عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة؟ قال: «نعم , عطاؤه إياه حيا ووصيته له»

أخبرنا

19339 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن قتادة , في قوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6] قال: «إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء هو وليك في النسب، وليس وليك في الدين» وقال الحسن مثل ذلك

أخبرنا

19340 - عبد الرزاق قال: أخبرني هشام بن عروة , عن أبيه , عن أسماء بنت أبي بكر , قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»

أخبرنا

19341 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي قال: «تجوز وصية المسلم للنصراني»

19342 - أخبرنا الثوري , عن ليث , عن نافع , عن ابن عمر: «أن صفية - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أوصت لنسيب لها نصراني»

أخبرنا

19343 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «لا تجوز وصية لأهل الحرب»

19344 - أخبرنا الكشوري قال: أخبرنا محمد بن عمر السمسار قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن ليث , عن نافع , عن ابن عمر: «أن صفية - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أوصت لنسيب لها يهودي»

## باب: هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه؟

[ج ١٠ - ص ٣٥٤]

19345 - أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيباع العبد المسلم من الكافر؟ قال: «لا رأيا» وقال لي عمرو بن دينار: «لا رأيا»

أخبرنا

19346 - عبد الرزاق قال: ابن جريج , وسمعت سليمان بن موسى , يقول: «لا يسترق عندنا كافر مسلما»

أخبرنا

19347 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية , فولدت منه ثم أسلمت , قال: «يفرق الإسلام بينهما وتعتق هي وولدها»

19348 - أخبرنا عبد الرزاق، قال ابن جريج , وسمعت سليمان بن موسى , يقول: «لا يسترق عنده كافر مسلما»

أخبرنا

19349 - عبد الرزاق، قال الثوري: في أم ولد نصراني أسلمت , قال: «تقوم نفسها وتسعى في قيمتها وتعزل منه , فإن مات عتقت , وإن هو أسلم بعد سعايتها سعت , ولم ترجع إليه , وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها» وقال الثوري: «في مدبر النصراني يسلم مثل ما قال في أم ولده»

19350 - أخبرنا معمر , والثوري , عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة: «يسلمون يأمر ببيعهم» قال الثوري: «وكذلك نقول يباعون»

19351 - أخبرنا عبد الرزاق، قال الثوري: في رجل يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه , قال: «يعزر ويباع العبد»

19352 - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل الرضا أن نصرانيا أعتق مسلما , قال عمر بن عبد العزيز: «أعطوه قيمته من بيت المال وولاؤه للمسلمين»

أخبرنا

19353 - عبد الرزاق قال: سئل الثوري: عن تجار المسلمين , يدخلون بلاد العجم فيسترق بعضهم بعضا هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم؟ قال: «نعم»

أخبرنا

19354 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمر بن عبد العزيز: «إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من بيت المال وولاؤه للمسلمين»

أخبرنا

19355 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا , فولدت له , قال: «يغرب وتنتزع منه»

## باب: هل يدخل المشرك الحرم؟

[ج ١٠ - ص ٣٥٦]

أخبرنا

19356 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: «لا يدخل الحرم كله مشرك» , وتلا: {بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] , قال ابن جريج: وقال لي عطاء قوله: {المسجد الحرام} [التوبة: 28] «الحرم كله» قال ابن جريج: وقال ذلك عمرو بن دينار: «لا يدخل المسجد الحرام»

أخبرنا

19357 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير , أنه سمع جابر بن عبد الله , يقول في هذه الآية: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] قال: «لا إلا أن يكون عبدا , أو أحدا من أهل الجزية»

أخبرنا

19358 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن ابن أبي نجيح قال: «أدركت وما يترك يهودي ولا نصراني يدخل الحرم»

19359 - أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع بأرض العرب - أو , قال: بأرض الحجاز - دينان " قال الزهري: «فلذلك أجلاهم عمر»

أخبرنا

19360 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر , عن أيوب , عن نافع قال: كان عمر: «لا يدع اليهودي والنصراني والمجوسي إذا دخلوا المدينة أن يقيموا بها إلا ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم» , فلما أصيب عمر قال: «قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدا , ولو كان المصاب غيري كان له فيه أمر» قال: وكان يقول: «لا يجتمع بها دينان»

أخبرنا

19361 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب قال: لما طعن عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم علي فقال: «أعن ملإ منكم كان هذا؟» , فقال علي: معاذ الله أن يكون , عن ملإ منا , ولو استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا , قال: «قد كنت نهيتكم أن يدخل علينا منهم أحد»

## باب إجلاء اليهود من المدينة

[ج ١٠ - ص ٣٥٨]

أخبرنا

19362 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر قال: «كانت اليهود والنصارى ومن كان سواهم من الكفار من جاء المدينة منهم سفرا لا يقيمون فيها ثلاثة أيام على عهد عمر ولا ندري أكان يفعل ذلك بهم قبل أم لا»

أخبرنا

19363 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن مسلم بن أبي مريم , عن علي بن حسين , «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة»

19364 - أخبرنا ابن جريج , عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر: «أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأجلى بني النضير , وأقر قريظة ومن عليهم , حتى حاربته قريظة بعد ذلك , فقتل رجالهم , وقسم نساءهم , وأولادهم , وأموالهم بين المسلمين , إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم , فأمنهم , وأسلموا , وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم , بني قينقاع , وهم قوم عبد الله بن سلام , ويهود بني حارثة , وكل يهودي كان بالمدينة»

أخبرنا

19365 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير , أنه سمع جابر بن عبد الله , يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما»

أخبرنا

19366 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين , فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء

19367 - أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع بأرض العرب - أو , قال: بأرض الحجاز - دينان " قال: «ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت» قال الزهري: «فلذلك أجلاهم عمر»

19368 - أخبرنا مالك , عن إسماعيل بن أبي حكيم , أنه سمع عمر بن عبد العزيز , يقول: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , لا يبقى - أو , قال: لا يجتمع - دينان بأرض العرب "

19369 - أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها , فقضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر , وصدرا من خلافة عمر». ثم أخبر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في وجعه الذي مات فيه: " لا يجتمع بأرض العرب - أو , قال: بأرض الحجاز - دينان " ففحص , عن ذلك حتى وجد عليه الثبت ثم دعاهم , فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت , وإلا فإني مجليكم فأجلاهم منها "

أخبرنا

19370 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة , عن عمرو بن دينار قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك , ثم سرت ليلة بعد ليلة» , فقال عمر: إنه والله لا تمشون بها , فقال: اليهودي: والله , ما رأيت كلمة أشد على من قالها ولا أهون على من قيلت له منها

19371 - أخبرنا ابن عيينة , عن سليمان الأحول , عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصا , فقلت: يا أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه , فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا» , قال: فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع , فقالوا: ما شأنه استفهموه أهجر؟ فقال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه» , قال: فأوصى عند موته بثلاث , فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم به» , قال: فإما أن يكون سعيد سكت , عن الثالثة , وإما أن يكون قالها فنسيتها

أخبرنا

19372 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: بلغني: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بأن لا يترك يهودي ولا نصراني بالحجاز , وأن يمضى جيش أسامة إلى الشام , وأوصى بالقبط خيرا فإن لهم قرابة»

19373 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة , عن عدي بن ثابت , عن أبي ظبيان قال: سمعت عليا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب»

**- 19374**

قال: وأخبرنا ابن التيمي , عن ليث , عن طاوس قال: سمعت ابن عباس , يقول: «لا يشارككم اليهود والنصارى في أمصاركم إلا أن يسلموا , فمن ارتد منهم فأبى فلا يقبل منه دون دمه»

## باب القبط

[ج ١٠ - ص ٣٦٢]

أخبرنا

19375 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن الزهري , عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة ورحما» قال معمر: قلت للزهري: يعني أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «لا، بل أم إسماعيل»

أخبرنا

19376 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كنت عند يحيى بن أبي كثير باليمامة فأردت أن أخرج , وكان في الطريق موضع مفازة فلم أجد أحدا , فخرج إلى قوم من اليهود فأتاهم فاستوصاهم بي , فلما سرت معهم , قالوا لي في الطريق: كيف أرسلك يحيى معنا؟ وهو يروى , عن نبيكم أنه: «لا يخلو يهودي مع مسلم إلا هم بقتله» , قال: فتخوفتهم فسلم الله منهم

أخبرنا

19377 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , وسئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر أو من غيره , هل يباعون من اليهود

والنصارى؟ فقال: «إذا كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام , فإن أسلموا فذاك , وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم , والذي يستحب من ذلك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم

إلى الإسلام , فإن أبوا إلا التمسك بدينهم , فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة , ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب , وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج , فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة , ولا من أهل الحرب , ولا يبيعهم إلا من المسلمين , لأنهم يجيبون إذا دعوا , وليس لهم دين يتمسكون به , ولا ينبغي أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم , وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى , لا يباعون إلا من المسلمين , وإذا ماتوا صغارا عند المسلم صلى عليهم , وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم , فإنه يصلي عليهم إذا وقعوا في يديه» قال الثوري: وقال حماد: «إذا ملك الصغير فهو مسلم»

## باب المعاهد يغدر بالمسلم

[ج ١٠ - ص ٣٦٣]

19378 - أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الملك بن الصباح , عن الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن عوف بن مالك الأشجعي , أن يهوديا - أو نصرانيا - نخس بامرأة مسلمة , ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: «إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدكم , فإذا لم يفوا فلا عهد لهم» فصلبه عمر

19379 - أخبرنا الأسلمي , عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه , أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا - أو نصرانيا - , فانطلق معها فلما أتيا أكمة توارى بها , ثم غشيها , قال أبو صالح: وكنت رمقتها مغشية حين غشيها , فضربته فلم أتركه حتى رأيت أني قد قتلته , فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره , قال: فدعاني فأخبرته فأرسل إلى المرأة فوافقتني على الخبر , قال أبو هريرة: «ما على هذا أعطيناكم العهد» فأمر به فقتل

19380 - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن يهوديا - أو نصرانيا - نخس بامرأة مسلمة , فسقطت , فضرب عمر بن الخطاب رقبته , وقال: «ما على هذا صالحناكم»

19381 - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت " أن أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا أراد امرأة على نفسها , وأبو هريرة كذلك , وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد أن يبتز مسلمة نفسها ورجل ينظر , فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المسلمة والمسلمة حيث لا يسمع الرجل , فلما اتفقا

أمر بقتله , ولقد قيل لي: إن الرجل أبو صالح الزيات " قال: «وقضى بذلك عبد الملك في جارية من الأعراب افتضها رجل من أهل الكتاب فقتله وأعطى الجارية ماله»

19382 - أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا , فولدت له , قال: «يعذب , وتنتزع منه» قال الثوري: في الذمي يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه , قال: «يعزر ويباع العبد»

## باب من سرق الخمر من أهل الكتاب

[ج ١٠ - ص ٣٦٥]

19383 - أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: «من سرق الخمر من أهل الكتاب قطع»، أخبرنا

19384 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , والثوري , عن ابن أبي نجيح , عن عطاء مثله

## باب الولد وعبد النصراني يسلمان

[ج ١٠ - ص ٣٦٥]

19385 - أخبرنا الحسن بن عمارة , عن الحكم , عن إبراهيم قال: «إذا أسلم عبد نصراني , جبر على بيعه»

19386 - أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حكيم بن رزيق , أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه: «أما بعد , فإني كتبت إلى عمالنا ألا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ فبيع، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما فأنفذ ذلك فيمن قبلك»

19387 - أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية , فولدت منه ثم أسلمت , قال: «يفرق الإسلام بينهما , وتعتق هي وولدها» قال: فأقول أنا: «لا تعتق حتى يدعى إلى الإسلام , فإن أبى أن يسلم عتقت , فإن أسلم كانت أمته»

19388 - أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرني حرملة بن عمران , أن علي بن طليق , أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت , فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: «أن ابعث رجالا أن يقوموها قيمة , فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال , وخل سبيلها، فإنها امرأة من المسلمين»

## باب: هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا؟

[ج ١٠ - ص ٣٦٦]

أخبرنا

19389 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني خلاد , أن عمرو بن شعيب , أخبره أن عمر بن الخطاب: «كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده , ولا يهوده في ملك العرب»

19390 - أخبرنا ابن جريج , عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميمي قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة , «اقتلوا كل ساحر , وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس , وانهوهم عن الزمزمة» , قال: فقتلنا ثلاث سواحر , وصنع جزء طعاما كثيرا , فدعا المجوس , فألقوا أخلة كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل - أو بغلين - من ورق , وأكلوا بغير زمزمة "

قال: ولم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر»

19391 - أخبرنا ابن عيينة , عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميمي , يحدث أبا الشعثاء , وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير ثم ذكر مثل حديث ابن جريج

19392 - أخبرنا ابن عيينة , عن أبي إسحاق الشيباني , عن كردوس التغلبي قال: قدم على عمر رجل من بني تغلب فقال له عمر: «إنه قد كان

لكم نصيب في الجاهلية , نخذوا نصيبكم من الإسلام , فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية , وألا ينصروا الأبناء»

أخبرنا

19393 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي , عن أبي عوانة , عن الكلبي , عن الأصبغ بن نباتة , عن علي بن أبي طالب قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على أن لا ينصروا الأبناء , فإن فعلوا فلا عهد لهم» قال: وقال علي: «لو قد فرغت لقاتلتهم»

## باب: هل يقتل ساحرهم؟

[ج ١٠ - ص ٣٦٨]

أخبرنا

19394 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج , عن إسماعيل , ويعقوب , وغيرهما قالوا: لا يقتل ساحرهم , وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع به بعض ذلك , فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه , وكان من أهل العهد وخبر جزء بن معاوية في كتاب عمر إليه أن يقتل ساحر , وخبر جندب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل , وفي العقول مكر من الساحر»

19395 - أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب , وعروة بن الزبير: «أن يهود بني رزيق سحروا النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا»

## باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

[ج ١٠ - ص ٣٦٩]

أخبرنا

19396 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن إبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية , فنشدهم ثلاثا , فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك , فقال: «فلا يفعلوا , ولكن ولوهم بيعها , فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم , فباعوها وأكلوا أثمانها»

19397 - أخبرنا الثوري , عن حماد , عن إبراهيم قال: «إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر , يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر»

19398 - أخبرنا الثوري , عن إبراهيم بن المهاجر , أنه سمع زياد بن حدير قال: «إن أول عاشر عشر في الإسلام لأنا , وما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا» قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: «نصارى بني تغلب» , قال إبراهيم: فحدثني إنسان، عن زياد قال: قلت له: كم كنتم تعشرون؟ قال: «نصف العشر»

19399 - أخبرنا الثوري قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد , عن عبد الله بن مغفل , أن زياد بن حدير , حدثه أنه كان يعشر في إمارة عمر ولا يعشر مسلما ولا معاهدا , قلت له: فمن كنتم تعشرون؟ قال: «تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم» , قال: وكان زياد عاملا لعمر

19400 - أخبرنا عبد الله , عن شعبة , عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت إبراهيم , يحدث عن زياد بن حدير - وكان زياد حيا يومئذ - «أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر , ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر»

19401 - أخبرنا الثوري , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت , ولها أرض كثيرة , فكتب فيها إلى عمر فكتب: «أن ادفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج»

19402 - أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي , «أن الرفيل دهقان نهري كربلاء أسلم , ففرض له عمر على ألفين ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج»

19403 - أخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني سيار أبو الحكم , عن الزبير بن عدي , أن علي بن أبي طالب قال لدهقان: «إن أسلمت وضعت الدينار , عن رأسك»

19404 - أخبرنا ابن عيينة , عن حصين بن عبد الرحمن , عن عمرو بن ميمون الأودي قال: سمعت عمر - قبل قتله بأربع - وهو واقف على راحلته على حذيفة بن اليمان , وعثمان بن حنيف فقال: «انظروا ما قبلكما لا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» , فقال حذيفة: حملنا الأرض أمرا

هي له مطيقة , وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم , وقال عثمان بن حنيف: حملت الأرض أمرا هي له مطيقة , وقد تركت لهم فضلا يسيرا , فقال: «انظروا ما قبلكما لا تكونا حملتم الأرض ما لا تطيق , فإن الله سلمني لأدعن أرامل أهل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي»

19405 - أخبرنا ابن عيينة , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قال: «أيما مدينة فتحت عنوة فهم أرقاء , وأموالهم للمسلمين , فإن أسلموا قبل أن يقسموا فهم أحرار وأموالهم للمسلمين»

## باب الذي يفلس بالجزية

[ج ١٠ - ص ٣٧٢]

أخبرنا

19406 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته , قال: «يستأنى به حتى يجد فيؤدي وليس عليه غير ذلك , فإن أيسر أخذ بما مضى , فإن عجز , عن شيء من الصلح الذي صالح عليه وضع عنه إذا عرف عجزه يضعه عنه الإمام»

19407 - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول , عن طاوس قال: «إذا تدارك على الرجل جزيتان أخذت الأولى»

## باب: هل يصافح المسلم أهل الكتاب؟

[ج ١٠ - ص ٣٧٢]

أخبرنا

19408 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله , عن شعبة , عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال: أخبرني من «رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا في دمشق»

19409 - أخبرنا الحسن بن عمارة , عن الحكم , عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود والنصارى وأن يصافحوا»

19410 - أخبرنا معمر , عن الزهري , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك جاءه على فرس فقال: «انزل أبا وهب»

19411 - أخبرنا الثوري , عن يحيى بن أبي كثير , أن عمر كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني , فقال له: «أبا حسان»

19412 - أخبرنا ابن عيينة , عن يحيى بن أبي كثير , عن عمر مثله

## قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه

[ج ١٠ - ص ٣٧٣]

أخبرنا

19413 - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه قال: «هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير , فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون , فإن للموهوب له ما 000 في بيته حتى دخل الإسلام , ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق , ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال , فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه , ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق , ومن نزع يده في الجاهلية من ربه , ثم لم يقدر عليه حتى دخل الإسلام فإنه عتيق , ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه , كافر فإنه عتيق , ومن كانت له أرض فهو أحق بها , وهي أرضه وأرض أبيه , وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الإسلام , فله ما أسلم عليه منها وهي تحته , ومن كانت له أرض أو لأبيه , أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الإسلام , فإنها له , ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح , وأن كل عارية مردودة إلى ربها , وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها , ربع المسقوي وعشر المظمئي , إلا أن يستجار بها , فيعرضها على بشرها بثمن , فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء , ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عشريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته , ومن رهن رهنا أرضا , فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي , ومن

كانت له جارية عرفت له , ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم , ولم يحدث , فإنها لربها , ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الإسلام لم تكن منيحة , فمن أكلها حتى دخل الإسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له , ومن اشترى أرضا بماله فإنها له , ومن أصدق امرأة صدقة فإن لها صدقته , ومن أصدق امرأته رقيقا , أو لهم أحرار وأصدقهم إياها , فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها , وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار , فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب , وإنهم يعتقون , ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه , فإنها للذي وهبت له , إن كان يأكلها حتى دخل الإسلام , ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها فهي للذي وهبها له , هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر»

## وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

[ج ١٠ - ص ٣٧٤]

19414 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال: أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال

: أخبرنا معمر , عن أيوب , أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار , هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب: «تصدق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة , ويصرف النار عني , ويصرفني عن النار , فهي في سبيل الله ووجهه , ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه , في الحرب والسلم , والخير وذوي الرحم , والقريب والبعيد , لا يباع , ولا يوهب , ولا يورث , كل مال في ينبع , غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل , وهم محررون موال يعملون في المال خمس حجج , وفيه نفقاتهم ورزقهم , ورزق أهليهم , فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا , ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا , ومع ذلك الأذينة وأهلها حيا أنا أو ميتا , ومع ذلك رعد وأهلها , غير أن زريقا مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير وأن ينبع وما في وادي القرى والأذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوه , لا يبعن , ولا يوهبن , ولا يورثن إلا إلى الله , هو يتقبلهن وهو يرثهن , فذلك قضية بيني وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا , فهذا ما قضى علي في ماله واجبة بتلة , ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح , كإصلاحهم أموالهم , يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم , ولا يباع من

أولاد علي من هذه القرى الأربع ودية واحدة , حتى يسد أرضها غراسها , قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم , فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح , وحفظ أمانته , هذا كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن , وقد أوصيت 000 الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة , ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه , وذي الرحم , والفقراء , والمساكين , وابن السبيل , يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح , كإصلاحه ماله , يزرع وينصح ويجتهد , هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة , والله المستعان على كل حال , أما بعد , فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة , منهن أمهات أولاد , وأولادهن أحياء معهن , ومنهن حبالى , ومنهن من لا ولد لها , فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو , أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى عتيقة لوجه الله , ليس لأحد عليها سبيل , ومن كان منهن حبلى أو لها ولد , تمسك على ولدها , فهي من حظه , فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل. هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة» وشهد عبيد الله بن أبي رافع , وهياج بن أبي هياج , وكتب علي بيده: «لعشر ليال خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين سنة»

- 19415

# وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

[ج ١٠ - ص ٣٧٦]

19416 - بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت , تنفق ثمره حيث أراها الله , فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها , ألا يشتري أصله أبدا , ولا يوهب , ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره , إن أكل

أو آكل صديقا غير متمول منه مالا , فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل , والمحروم , والنسيف , وذي القربى , وابن السبيل , وفي سبيل الله , ينفقه حيث أراه الله من ذلك , وإن توفيت , ومائة الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي , لم أهلكها , فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها , وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله , وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم»

19417 - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين , إن حدث به حدث أن ثمغا , وصرمة بن الأكوع صدقة , والعبد الذي فيه , ومائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه , والمائة التي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأي من أهله , لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل , والمحروم , وذي القربى , ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل , أو اشترى رقيقا منه "

## وصية عمرو بن العاص

[ج ١٠ - ص ٣٧٧]

19418 - بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوهط. قضى أنه صدقة في سبيل الصدقة التي أمر الله بها , على سنة صدقات المسلمين , وتصدق بها ابتغاء وجه الله , والدار الآخرة , لا يباع ولا يوهب ولا يورث , حتى يرثه الله قائما على أصوله , ولا يرثه , ولا يجوز لأحد من الناس تغيير شيء من الذي قضيت فيه , وعهدت وأحرمه بما حرم

الله أموال المسلمين وأنفسهم وصدقاتهم , ولا يباع , ولا يورث ولا يهلك , ولا يغير قضائي الذي قضيت فيه وتركته عليه , ولا يحل لمسلم يعبد الله تبديل شيء منه , ولا تغييره , عن عهده , والذي جعلته له وهو إلى ولي من آل عمرو بن العاص ووليه منهم، المصلح غير المفسد , والمتبع فيه قضائي وعهدي , فمن أراد أن ينقصه أو يغير شيئا منه فهو السفيه المبطل الذي لا قضاء له في صدقتي , ولا أمر , ولم أكتب كتابي هذا إلا خشية أن يلحق فيه سفيه. . . . بقرابة لا يعلم شأن صدقتي , والذي تركتها عليه وعهدت فيها فيحدث نفسه بما لا يحل له , ولا يجوز لقلة علمه وسفه رأيه فليس لأحد من أولئك في صدقتي حق , ولا أمر , وأحرج بالله على كل مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره وإمام ولاه الله أمر المسلمين أن يغير صدقتي , عن ما وصيت فيها أو قضيت وتركتها عليه طلحة بن عبيد الله , ومعبد بن معمر وعبد الرحمن بن عوف , وأبو جهم بن حذيفة , والحارث بن الحكم , وسعد بن أبي وقاص , وعبد الرحمن بن مطيع , وجبير بن

الحويرث , وأبو سفيان بن ماهد , ونافع بن طريف , وكتب لعشر ليال خلون من المحرم من سنة تسع وعشرين " [ج ١٠ - ص ٣٧٨]